第一章　税法基本原理

【高频考点】税法的原则★★★

1.基本原则：是贯穿税法全过程的具有普遍指导意义的法律准则。【法理学角度】

4个基本原则——公法实信【掌握含义、特点、会判定】

（1）税收**法**律主义（税收法定性原则）：指税法主体的权利义务必须由法律加以规定，税法的各类构成要素皆必须且只能由法律予以明确规定。包括三个具体原则：

①课税要素法定（要素基本内容由法律直接规定）

②课税要素明确（从立法技术角度）

③依法稽征（税务机关严格依法稽征）

（2）税收**公**平主义（“平等性”原则）：税收负担必须根据纳税人的负担能力分配，负担能力相等，税负相同；负担能力不等，税负不同。

（3）税收合作**信**赖主义（“诚实信用”原则）：征纳双方关系从主流上看是相互信赖，相互合作的，而不是对抗的。

表现：一方面，纳税人应按照税务机关的决定及时缴纳税款；另一方面，没有充足的依据，税务机关不能对纳税人是否依法纳税有所怀疑。

（4）**实**质课税原则：依纳税人真实负担能力决定其税负，不能仅考核其表面是否符合课税要件。

意义：防止纳税人避税与偷税。

2.适用原则——解决具体问题所必须遵循的准则。【实际运用：如何使用】

6个适用原则：4优于1溯及1特殊【掌握含义及应用】

法律优位原则：效力低的税法与效力高的税法发生冲突时，效力低的税法即是无效的。

法律不溯及既往原则：新法实施后，之前人们的行为不适用新法，而只沿用旧法。

程序优于实体原则：即在税收争讼发生时，程序法优于实体法，以保证国家课税权的实现。

新法优于旧法原则：同一事项后法优于先法。

特别法优于普通法原则。

【高频考点】税收法律关系的特点★★

1.概念：调整的是国家与纳税人之间在税收分配过程中形成的权利义务关系。

2.特点（4个）：

①主体的一方只能是国家

②体现国家单方面的意志

③权利义务关系具有不对等性（国家享有较多的权利，纳税人承担较多的义务）【税收法律关系的变更不以主体双方表示一致为要件】

④具有财产所有权或支配权单向转移的性质

【高频考点】税收法律关系的构成：主体、客体、内容★★

1.双主体（征纳双方）：（1）征税主体：国家是真正的征税主体，税务机关通过授权成为法律意义上的征税主体。

（2）纳税主体：法律、行政法规规定的负有纳税义务的单位和个人，即俗称的纳税人。

①按身份分为：自然人、法人、非法人单位

②按税权行使范围不同分为：居民纳税人、非居民纳税人

2.客体：指主体的权利义务所指向的对象（税收利益），包括物和行为两大类。

3.内容：指双主体所享有的权利和所承担的义务。

【高频考点】税收立法★

1.概念：是指国家机关依照其职权范围，通过一定程序制定（包括修改和废止）税收法律规范的活动。

2.依据：《宪法》和《立法法》。

【高频考点】税收执法★★

1.概念：执法，即法的执行，它是法的运行的一个中间环节。

税收执法	概念	法定执行，它是法的运行的一个中间环节	
	特征	具有单方意志性和法律强制力	
		是具体的行政行为	当事人可以提起行政复议或提起行政诉讼
		具有裁量性	有幅度、有弹性
		具有主动性	非“不告不理”
		具有效力先定性	税务执法机关一经作出税收执法决定或采取措施就事先假定其符合税法规定
			税务相对人申请行政救济不影响税务机关执法决定的执行
		是有责行政行为	
	基本原则	合理性原则	执法主体法定
			执法内容合法
			执法程序合法
			执法根据合法
		合理性原则	合理性原则存在的主要原因是行政自由裁量权的存在
	执法监督	监督的主体是税务机关	审计机关也可以监督，但不属于税收执法监督的范围
		监督的对象是税务机关及其工作人员	
		内容是税务机关及其工作人员的行政执法行为	
		具体包括	事前监督、事中监督和事后监督

【高频考点】税收司法★

税收司法	含义	狭义：审判机关依法对涉税案件行使审判权
		广义：涉税案件过程中的刑事侦查权、检察权和审判权等一系列司法权力的形式
	基本原则	独立原则

		中立原则
	税收行政司法	作为法律上的一项救济性的制度安排，保障纳税人的合法权益
		它可以通过税务机关的征税行为加以审查监督，督促其依法行政
	税收刑事司法	参与机关包括：税务机关、公安机关、检察院和法院
	税收民事司法	税法大量借用了民法的概念、规则和原则。如：税收优先权、税收代位权、撤销权

第二章　增值税

【高频考点】增值税纳税义务人与扣缴义务人的基本规定★★

（一）纳税人

凡在中华人民共和国境内销售货物、加工修理修配劳务、销售服务、销售无形资产、销售不动产，以及进口货物的单位和个人（包括个体工商户和其他个人），为增值税的纳税人。

【注意 4 种特殊情形】

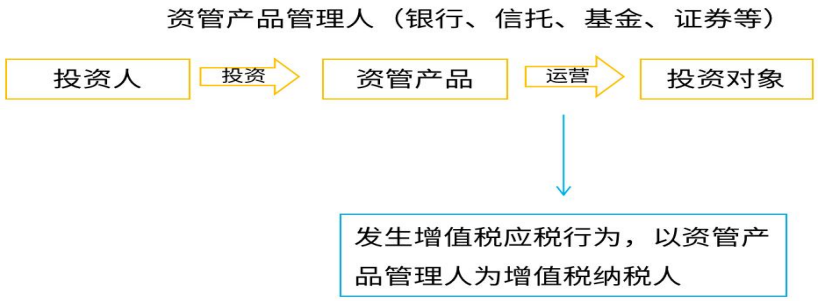
1. 承包、承租、挂靠方式经营的纳税人

承包、承租、挂靠方式经营	发包人的名义经营且发包人承担法律责任	发包人为纳税人
	其他情形	承包人为纳税人

2. 报关进口货物纳税人：以进口货物的**收货人**或者**办理报关手续**的单位和个人为进口货物的纳税人。

【提示】对代理进口货物，以海关开具的完税凭证上的纳税人为增值税纳税人。

3. 资管产品增值税纳税人。



4. 建筑企业纳税人特别规定：建筑企业与发包方签订建筑合同后，以内部授权或者三方协议等方式授权集团内其他纳税人（以下简称第三方）为发包方提供建筑服务，并由直接与发包方结算工程款的，由第三方缴纳增值税，与发包方签订建筑合同的建筑企业不缴纳增值税。

（二）扣缴义务人

1. 境外单位和个人在境内提供应税劳务

在境内未设有经营机构的，以其境内**代理人**为扣缴义务人；

在境内没有代理人的，以**购买方**为扣缴义务人。

2.在境内销售服务、无形资产或者不动产

在境内未设有经营机构的，以**购买方**为扣缴义务人。

财政部和国家税务总局另有规定的除外。

【高频考点】增值税纳税人的分类及依据★★

纳税人分类	划分的基本依据	主要区别
一般纳税人	（1）会计核算是否健全 （2）年应税销售额（500 万元）	一般用间接的购进扣税法计算增值税 应纳税额=销项税-进项税
小规模纳税人		实行简易办法征收增值税，一般不会取得增值税专用发票，也不得抵扣增值税进项税额 应纳税额=销售额×征收率

【高频考点】小规模纳税人管理★★★

小规模纳税人的登记标准

一般规定	年应税销售额 > 500 万	一般纳税人
	年应税销售额≤500 万	小规模纳税人 【提示】会计核算健全可以申请为一般纳税人
特殊规定	（1）不经常发生应税行为的单位、个体工商户	年应税销售额 > 500 万，可选择按小规模纳税人的
	（2）非企业性单位	
	（3）不经常发生应税行为的企业	
	（4）其他个人（自然人）	无论销售额多少，均为小规模纳税人

【高频考点】一般纳税人登记管理★★★

增值税纳税人年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的，除按照政策规定选择按照小规模纳税人纳税的和年应税销售额超过规定标准的其他个人外，应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。

1.**规定标准：**2018 年 5 月 1 日起，增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额 500 万元及以下。

2.年应税销售额，是指纳税人在连续不超过 12 个月或 4 个季度的经营期内累计应征增值税销售额。

（1）年应税销售额包括：**纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。**

①纳税申报销售额包含税务机关**代开**发票销售额和**免税**销售额。

②**稽查查补销售额和纳税评估调整销售额**计入**查补**税款申报**当月（或当季）**的销售额，不计入税款所属期销售额。

（2）销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人，其应税行为年应税销售额按**未扣除之前**的销售额计算。

（3）纳税人**偶然发生**的销售无形资产、转让不动产的销售额，**不计入**应税行为年应税销售额。

（4）经营期，是指纳税人存续期间内的连续经营期间，含未取得销售收入的月份或季度。

【高频考点】增值税征税范围的一

般规定（结合税率）★★★

经营资产	有形动产（销售、租赁、进口）、不动产（销售、租赁）、无形资产
劳务、服务	

1.销售或者进口货物

货物：有形动产，包括电力、热力、气体在内。

销售货物，是指有偿转让货物的所有权。

进口货物：进口货物，是指申报进入我国海关境内的货物。

只要是报关进口的应税货物，均属于增值税征税范围，除享受免税政策的货物外，在进口环节均需要缴纳增值税。

【进口环节可能会涉及的税种：关税+增值税+消费税+车辆购置税】

【税率】（1）一般的货物：13%（2）初级农产品等民生货物：9%【详见税率部分】

2.销售劳务：加工、修理修配劳务

加工：受托加工货物。修理修配：受托对损伤和丧失功能的货物进行修复，使其恢复原状和功能的业务。

【注意】单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供加工、修理修配劳务，不包括在内。

税率：13%

【提示】

（1）供电企业利用自身输变电设备对并入电网的企业自备电厂生产的电力产品进行电压调节，属于提供加工劳务。供电企业向电厂收取的并网服务费应当征收增值税。

（2）自 2020 年 5 月 1 日起，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理（即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置）后产生货物，且货物归属委托方的，受托方属于提供加工劳务；货物归属受托方的，受托方将产生的货物用于销售时，属于销售货物。

受托进项专业化处理	产生货物	归委托方	加工劳务 13%	
		归受托方	专业技术服务 6%	销售货物
	未产生货物	专业技术服务 6%		

3.销售服务（7 类）

包括 7 项：交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务。

（1）交通运输服务（9%）

交通运输服务，是指利用运输工具将货物或者旅客送达目的地，使其空间位置得到转移的业务活动。

交通运输服务	陆路运输	铁路、公路、缆车、索道、地铁、城市轨道等运输
	水路运输	远洋运输的程租、期租业务
	航空运输	航空运输的湿租业务、航天运输
	管道运输	通过管道输送气体、液体、固体物质

①陆路运输

Ⅰ出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用，按“陆路运输服务”征收增值税。

Ⅱ网络平台道路货物运输（以下简称网络货运）经营者和实际承运人均应当依法履行纳税或扣缴税款义务。

交通运输服务"缴纳增值税。

Ⅳ运输工具舱位互换业务中，互换运输工具的双方均按照"交通运输服务"缴纳增值税。

Ⅴ无运输工具承运业务，按照"交通运输服务"缴纳增值税。

②水路运输

包括：远洋运输程租、期租业务。

Ⅰ程租业务：指运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。

Ⅱ期租业务：指运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限，承租期内听候承租方调遣，不论是否经营，均按天向承租方收取租赁费，发生的固定费用均由船东负担的业务。

【光租属于经营租赁】光租业务，是指运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用，不配备操作人员，不承担运输过程中发生的各项费用，只收取固定租赁费的业务活动。**（租赁服务）**

③航空运输服务

包括：航空运输湿租业务，航天运输服务。

湿租业务：是指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限，承租期内听候承租方调遣，不论是否经营，均按一定标准向承租方收取租赁费，发生的固定费用均由承租方承担的业务。

【提示 1】干租属于经营租赁

干租业务：指航空运输企业将飞机在约定的时间内出租给他人使用，不配备机组人员，不承担运输过程中发生的各项费用，只收取固定租赁费的业务活动。（租赁服务）

【提示 2】航空运输企业已售票但未提供航空运输服务取得的逾期票证收入，按照“航空运输服务”征收增值税。

【易混点小结】

程租、期租业务——按“交通运输服务”

光租业务——按“租赁服务”

湿租业务——按“交通运输服务”

干租业务——按“租赁服务”

【记忆小贴士：光秃秃干巴巴，没有人按租赁】

④管道运输服务：通过管道输送气体、液体、固体物质的运输服务

（2）邮政服务（9%） 邮政服务，是指中国邮政集团公司及所属邮政企业提供的业务活动，中国邮政速递物流股份有限公司及其子公司（含各级分支机构），不属于中国邮政集团公司所属邮政企业。

邮政服务（9%）	邮政普遍服务	函件、包裹等邮件寄递，邮票发行、报刊发行和邮政汇兑等业务
	邮政特殊服务	义务兵平常信函、机要通信、盲人读物和革命烈士义务的寄递等业务
	其他邮政服务	邮册等邮品销售、邮政代理等业务

（3）电信服务（9%/6%）

电信服务	基础电信服务（9%）	①语音通话服务 ②出租或者出售宽带、波长等网络元素的业务
	增值电信服务（6%）	①提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务

		②互联网接入服务等业务 ③卫星电视信号落地转接服务

（4）建筑服务（9%）

建筑服务：是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰，线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。

	进一步分类	具体内容
建筑服务	①工程服务	新建、改建各种建筑物、构筑物的工程作业
	②安装服务	指设备、设施的装配、安置工程作业，包括与被安装设备相连的工作台、梯子、栏杆的装设工程作业，以及被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程作业
	③修缮服务	对建筑物进行修补、加固、养护、改善
	④装饰服务	修饰装修，使之美观或具有特定用途的工程
	⑤其他建筑服务	如钻井(打井)、拆除建筑物、平整地、园林绿化等
	【提示】物业服务企业为业主提供的装修服务，按照建筑服务征税	
	【提示】将建筑施工设备出租给他人使用并配备操作人员的，按照建筑服务征税	

（5）金融服务（6%）

金融服务：是指经营金融保险的业务活动。

①贷款服务

②直接收费金融服务

③保险服务

④金融商品转让

【注意】

Ⅰ非保本利息，不属于利息或利息性质的收入不征收增值税。

Ⅱ纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品的转让。

Ⅲ存款利息和保险的赔付不征收增值税。

Ⅳ货币资金投资收取的固定利润、保底利润→贷款服务。

（6）现代服务（6%）

①研发和技术服务：包括研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务。

②信息技术服务：包括软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务和信息系统增值服务。

③文化创意服务：包括设计服务（包括广告设计、创意策划等服务）、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。

【提示】宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动，按“会议展览服务”按6%缴纳增值税；

运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。

⑤租赁服务

形式上：包括融资租赁和经营性租赁

租赁范围包括：不动产（9%）、动产（13%）

【提示】融资性售后回租：按金融服务

<table>
<tr><td rowspan="4">租赁</td><td>经营性租赁</td><td colspan="4">所有权不转移</td></tr>
<tr><td rowspan="3">融资性租赁</td><td rowspan="3">所有权转移</td><td rowspan="2">直租</td><td rowspan="2">租赁</td><td>13%</td></tr>
<tr><td>9%</td></tr>
<tr><td>回租</td><td>贷款</td><td>6%</td></tr>
</table>

【提示】

Ⅰ将建筑物、构筑物等不动产广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告，按照不动产经营租赁服务按照 9%缴纳增值税。

Ⅱ将飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告，按照有形动产经营租赁服务按照 13%缴纳增值税。

Ⅲ车辆停放服务、道路通行服务（包括过路费、过桥费、过闸费等）等按照不动产经营租赁服务按照 9%缴纳增值税。

Ⅳ水路运输的光租业务、航空运输的干租业务，属于有形动产经营租赁服务按照 13%缴纳增值税。

⑥鉴证咨询服务：

包括认证服务、鉴证服务和咨询服务。

【提示】翻译服务和市场调查服务按照**“咨询服务”**缴纳增值税。

⑦广播影视服务：

包括广播影视节目（作品）的制作服务、发行服务和播映服务。

⑧商务辅助服务：

包括企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安全保护服务。

【提示】拍卖行受托拍卖取得的手续费或佣金收入按照**“经纪代理服务”**缴纳增值税。

⑨其他现代服务。

Ⅰ纳税人为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费等收入，按照**“其他现代服务”**缴纳增值税。

Ⅱ纳税人对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务，按照**“其他现代服务”**缴纳增值税。

（7）生活服务（6%）

是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动，包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。

【提示】

①纳税人在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入，按照“文化体育服务”缴纳增值税。

②纳税人提供植物养护服务，按照“其他生活服务”缴纳增值税。

③提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品和现场制作食品，按照“餐饮服务”缴纳增值税。

配套服务的，按照**"住宿服务"**缴纳增值税。

【现代服务 VS 生活服务】现代服务：多以企业为服务对象；生活服务：多以个人为服务对象

【记忆口诀】

销售服务当中税率为 6%的有："现代金融，无形增值生活"；

适用 9%税率的有："交邮基电建，不租、不售、土地使用权"

4.销售无形资产

无形资产	适用税率
土地使用权	9%
技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权(不含土地使用权)和其他权益性无形资产。其他权益性无形资产，包括基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权(包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权)、经销权、分销权、代理权、网络游戏虚拟道具、域名、肖像权、冠名权、转会费等	6%
纳税人通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标，按照销售无形资产缴纳增值税	

5.销售不动产

不动产	适用税率
建筑物、构筑物等建筑物，包括住宅、商业营业用房、办公楼等可供居住、工作或者进行其他活动的建造物构筑物，包括道路、桥梁、隧道、水坝等建造物	9%
在转让建筑物或者构筑物时一并转让其所占土地的使用权的，按照销售不动产缴纳增值税	

【补充】征税范围一般应同时具备以下四个条件：

第一，应税行为是发生在中华人民共和国**境内**；

第二，应税行为是属于**征税范围内**的业务活动；

第三，应税服务是**为他人**提供的，非营业活动不缴增值税。

第四，应税行为是**有偿**的。

【高频考点】境内销售范围的界定★★

判定目的：是否需要在我国缴纳或代扣代缴增值税。

（1）销售货物：起运地或所在地在境内；

（2）提供应税劳务：发生地在境内；

（3）销售服务、无形资产或者不动产：

①服务（租赁不动产除外）或者无形资产（自然资源使用权除外）的销售方或者购买方在境内；

②所销售或者租赁的不动产在境内；

③所销售自然资源使用权的自然资源在境内。

2.不属于境内销售的情形——完全在境外发生或使用

（1）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售**完全在境外发生的**服务

（2）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售**完全在境外使用的**无形资产

（3）境外单位或者个人向

境内单位或者个人出租**完全在境外使用的**有形动产

（4）财政部和国家税务总局规定的其他情形

3.境外单位或者个人发生的下列行为**不属于在境内**销售服务或者无形资产：

（1）为出境的函件、包裹**在境外提供**的邮政服务、收派服务；

（2）向境内单位或者个人提供的工程施工地点**在境外**的建筑服务、工程监理服务；

（3）向境内单位或者个人提供的工程、矿产资源**在境外**的工程勘察勘探服务；

（4）向境内单位或者个人提供的会议展览地点**在境外**的会议展览服务。

【高频考点】视同销售的征税规定★★★

单位或者个体工商户的下列行为应当视同销售：

1.将货物交付给其他单位或个人代销；

2.销售代销货物；

3.设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构**用于销售**，但相关机构设在同一县（市）的除外；

记忆：**跨县移送用于销售**

用于销售，是指售货机构发生以下情形之一的经营行为：

（1）向购货方开具发票；

（2）向购货方收取货款。

4.将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费。

5.将自产、委托加工或购进的货物作为投资，提供给其他单位或个体工商户。

6.将自产、委托加工或购进的货物分配给股东或投资者。

7.将自产、委托加工或购进的货物无偿赠送给他人。

【提示】

（1）购进的货物用于集体福利或个人消费不需要视同销售，企业本身就是最终消费者。**【“外对内”未视同销售，不计提销项税】**

（2）将自产、委托加工的货物用于**办公和经营使用**不需要视同销售。

（3）视同销售产生了销项税，对应的进项税可以抵扣；没有视同销售，无销项税，该货物的进项税不得抵扣。**【有销则有进，无销则无进】**

下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产：

8.单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用**于公益事业或者以社会公众为对象**的除外。

9.单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产，但**用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。**

10.财政部和国家税务总局规定的其他情形。

【提示】纳税人出租不动产，租赁合同中约定**免租期的**，不属于视同销售服务。

【高频考点】混合销售和兼营行为的征税规定★★★

1.一项销售行为既涉及货物又涉及服务，为混合销售。

（1）销售货物与提供服务之间存在因果关系和内在联系（是一项销售行为，有主次之分）；

（2）该项行为必须既涉及

货物销售又涉及服务。

【提示】企业发生既销售货物又销售服务的行为，并不一定就是混合销售，还有可能是兼营行为。

2.兼营行为

兼营是指纳税人的经营范围既包括销售货物和加工修理修配劳务，又包括销售服务、无形资产或者不动产。各个销售行为之间相互独立，不存在因果关系和内在联系。

税务处理：

纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产适用不同税率或者征收率的，应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率或者征收率。

小结——税务处理：

（1）混合销售：主要原则按“经营主业”分别按销售货物或销售服务纳税。

（2）兼营：原则是分别核算、分别按照适用税率纳税。

【特殊】

（1）纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，**应分别核算**货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或征收率计算纳税。

（2）一般纳税人销售自产机器设备的同时提供安装服务，**应分别核算**机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。

【高频考点】特殊销售的征税规定★★★

（一）执罚部门和单位查处的商品

1.执罚部门和单位查处的商品（具有拍卖条件的），其拍卖收入作为罚没收入上缴财政，不予征税；不具有拍卖条件的，纳入正常销售渠道变价处理收入上缴财政，不予征税。

2.对经营单位购入拍卖物品再销售的，应照章征收增值税。

（二）预付卡业务

1.单用途卡和多用途卡

（1）单用途商业预付卡：发卡企业按规定发行的，仅限于在本企业、本企业所属集团或者同一品牌特许经营体系内兑付货物或者服务的预付凭证（如：超市提货卡）

三方关系：发卡企业（售卡企业）→销售方→持卡人（购买方）

【提示】发行单用途预付卡需按规定履行备案手续。售卡方与销售方可能为同一主体，可能为不同主体。

（2）支付机构预付卡（多用途卡）：发卡机构（支付机构）以特定载体和形式发行的，可在发卡机构之外购买货物或服务的预付价值（如：一卡通）

三方关系：支付机构（售卡方）→特约商户（销售方）→持卡人（购买方）

【提示】发卡机构必须取得支付业务许可证，售卡方与销售方为不同主体

环节	业务内容	增值税处理
预售环节	销售单/多用途卡，或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金	不缴纳增值税； 向购卡人、充值人开具增值税普通发票不得开具增值税专用发票

使用环节	持卡人使用单用途卡购买货物或服务时	销售方/特约商户应按照现行规定缴纳增值税，且不得向持卡人开具增值税发票
结算环节	售卡方/支付机构办理相关资金收付结算业务取得的手续费、结算费、服务费、管理费等收入	按照现行规定缴纳增值税
	销售方/特约商户在收到售卡方结算的销售款时	应向售卡方/支付机构开具增值税普通发票，并在备注栏注明“收到预付卡结算，不得开具增值税专用发票

【高频考点】不征增值税的规定（7 项）★★★

1.代为收取的同时满足以下条件的**政府性基金或者行政事业性收费：**

（1）由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费；

（2）收取时开具省级以上（含省级）财政部门监（印）制的财政票据；

（3）所收款项全额上缴财政。

2.单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务**（非经营活动）。**

3.单位或者个体工商户为员工提供应税服务**（非经营活动）**。

4.各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取会费，属于**非经营活动，**不征收增值税。

5.存款利息。

6.被保险人获得的保险赔付。

7.财政部和国家税务总局规定的其他情形。

（1）纳税人根据国家指令无偿提供的**铁路运输服务、航空运输服务，属于以公益活动为目的的服务，不征收增值税。**

（2）房地产主管部门或者其指定机构、公积金管理中心、开发企业以及物业管理单位**代收的住宅专项维修资金。**

（3）纳税人在资产重组过程中，通过合并、分立、出售、置换等方式，**将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人，**不属于增值税的征税范围，其中涉及的货物转让，不动产、土地使用权转让行为，不征收增值税。

（4）根据规定，自 2020 年 1 月 1 日起，纳税人取得的财政补贴收入，与其销售的货物、劳务、服务、无形资产、不动产的销售收入或销售数量直接挂钩的，应按规定计税；纳税人取得的收入与销售收入或销售数量不直接挂钩的其他情形，不征收增值税。

【高频考点】增值税税率的适用★★

税率	适用范围
13%	1.销售或进口绝大部分的货物 2.提供加工、修理修配劳务

	3.有形动产租赁服务
9%	1.销售或进口初级农产品等关系“国计民生”的货物 2.销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务；销售不动产；转让土地使用权 【口诀】9%税率:“交邮基电建，不租不售土地使用权”
6%	1.销售其他服务:增值电信服务、金融服务、现代服务(租赁服务除外)、生活服务 2.销售无形资产(转让土地使用权除外) 【口诀】6%税率:“现代金融无形增值生活”
0%	出口货物、劳务、境内单位和个人跨境销售服务、无形资产、不动产

（二）增值税的征收率（详见第八节）【3%和 5%】

1.征税率 3%的适用范围：

（1）小规模纳税人销售货物、提供应税劳务、发生应税行为，一般情况下按照 3%的征收率计税。

【提示】临时减免：

①2022.4.1～2022.12.31：

增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，免税（3%→免）。

②2023.1.1～2027.12.31：

增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税（3%→1%）。

（2）适用 3%征收率计税的一般纳税人和小规模纳税人的某些特殊销售项目按照 3%征收率减按 2%征收增值税（3%→2%）：

①小规模纳税人**销售自己使用过的固定资产（有形动产）**，适用按照 3%征收率减按 2%征收增值税，可以放弃减税，可以代开增值税专用发票。

②一般纳税人销售自己使用过的**不得抵扣且未抵扣进项税的固定资产，**适用按照 3%征收率减按 2%征收增值税，可以放弃减税，开具增值税专用发票。

③一般纳税人和小规模纳税人**销售旧货（含旧汽车、旧摩托车和旧游艇）**，按照简易办法适用按照 3%征收率减按 2%征收增值税。

（3）2020.5.1—2027.12.31 期间，从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车，减按 0.5%征收增值税**（0.5%）。销售额=含税销售额÷（1+0.5%）**

2.征收率 5%适用范围：

（1）一般纳税人和小规模纳税人销售、出租（经营租赁）“营改增”前取得的不动产、房企销售的老项目。

（2）个人出租住房，5%的征收率减按 1.5%计算税额**（5%→1.5%）。**

【提示】住房租赁企业（5%→1.5%）：

Ⅰ增值税一般纳税人向个人出租住房：取得的全部出租收入，可以选择适用简易计税方法，按照 5%的征收率减按 1.5%计税缴纳增值税；

Ⅱ增值税小规模纳税人向个人出租住房：按照 5%的征收率减按 1.5%计税缴纳增值税。

（3）一般纳税人收取试点前开工的**一级公路、二级公路、桥、闸通行费，**选择适用简易计税方法的。

（4）一般纳税人和小规模纳税人提供**劳务派遣服务**，选择差额纳税的。

（5）一般纳税人提供**人力资源外包服务**，选择**简易**计税的。

（6）纳税人提供安全保护服务，选择差额纳税的。

三、掌握增值税 9%税率适用范围（教材 P80-86）【掌握】

（一）农业初级产品

1.植物类：

（1）粮食：包括切面、饺子皮等粮食复制品。

【提示】以粮食为原料加工的速冻食品、方便面、副食品和各种熟食品及淀粉，玉米浆、玉米皮、玉米纤维、玉米蛋白粉等 13%。

（2）蔬菜：

【提示】①各种蔬菜罐头、水果罐头、果脯、蜜饯 13%；②蔬菜免征流通环节增值税。

（3）烟叶：包括晒烟叶、晾烟叶和初烤烟叶

（4）茶叶：

【提示】精制茶、边销茶、掺兑各种药物的茶、茶饮料 13%。

（5）药用植物：

【提示】中成药 13%。

2.动物类

（1）水产品：

【提示】熟制的水产品和各类水产品的罐头 13%。

（2）畜牧产品：

【提示 1】各种肉类罐头、肉类熟制品、蛋类的罐头 13%。

【提示 2】①乳业中，灭菌乳（鲜奶）9%；②**调制乳、**用鲜奶加工的各种奶制品（如酸奶、奶酪、奶油）13%。

（二）食用植物油、食用盐

【提示】皂脚（化工原料）、肉桂油、桉油、香茅油、环氧大豆油、氢化植物油 13%。

（三）自来水

【提示】农业灌溉用水、引水工程输送的水等，不征收增值税。

（四）暖气、热水、冷气、煤气（含液化煤气）、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品。

【提示】利用工业余热生产、回收的暖气、热气和热水也属于本货物的范围。

（五）图书、报纸、杂志；音像制品；电子出版物。

（六）饲料、化肥、农药、农膜、农机**（整机）**

【提示 1】豆粕、宠物饲料、饲用鱼油等 9%。

【提示 2】用于人类日常生活的各种类型包装的日用卫生用药（如卫生杀虫剂、驱虫剂、驱蚊剂、蚊香等）13%。

【提示 3】下列不属于农机，应按 13%：以农副产品为原料加工工业产品的机械；农用汽车；机动渔船；森林砍伐机械、集材机械；农机零部件。

（七）二甲醚（清洁原料）

四、零税率的适用范围

（一）国际运输服务**【出国境了】**

1.在境内载运旅客或者货物出境；

2.在境外载运旅客或者货物入境；

3.在境外载运旅客或者货物。

【提示 1】取得相关资质的国际运输项目适用零税率政策；

未取得相关资质的，适用增值税免税政策。

【提示 2】无运输工具的承运业务，境内实际承运人适用零税率；

无运输工具的承运业务的经营者，免税。

（二）航天运输服务**【出地球了】**

（三）向境外单位提供的“完全在境外消费”的下列服务：

研发服务、合同能源管理服务、设计服务、广播影视节目（作品）的制作和发行服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、离岸服务外包业务、转让技术。

【口诀】“软研设技流，广电信合离”

（四）程租业务、期租和湿租业务零税率的适用

【提示】境内单位和个人以无运输工具承运方式提供的国际运输服务，由境内**实际承运人**适用增值税零税率；无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。

（五）境内单位和个人发生的与香港、澳门、台湾有关的应税行为，除另有规定外，参照上述零税率。

（六）放弃零税率的单位和个人，可以选择免税或按规定缴纳增值税。放弃适用增值税零税率后，**36 个月内**不得再申请适用增值税零税率。

【高频考点】法定免税项目：7 项★★

（一）农业生产者销售自产农产品。

1.农业生产者指从事农业生产的单位和个人。

2.农产品，是指初级农产品。

3.包括：制种、“公司+农户”经营模式的畜禽饲养。

（二）避孕药品和用具。

（三）古旧图书。

（四）外国**政府**、国际**组织**无偿援助的进口物资和设备。**【不包括：外国企业、外国个人】**

（五）由残疾人的组织**直接**进口供残疾人专用的物品。

（六）销售的自己使用过的物品（动产）：指其他个人自己使用过的物品。

二、特定免税项目（七类）

（一）销售货物（7 项）

1.对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食。

除经营军队用粮、救灾救济粮、水库移民口粮之外，其他粮食企业经营粮食一律征收增值税。【特定用途】

2.自 2014 年 5 月 1 日起，对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食增值税免税政策适用范围由粮食扩大到粮食和大豆，并可对免税业务开具增值税专用发票。

3.政府储备食用油的销售免征增值税，对其他销售食用油的业务，一律照章征收增值税。【特定食用油】

4.销售饲料免征增值税。

包括：单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料

【提示】按现行政策，宠物饲料（9%）不属于免征增值税的饲料。

5.蔬菜流通环节（批发、零售）免征增值税。

【提示】纳税人既销售蔬菜又销售其他增值税应税货物的，应分别核算蔬菜和其他增值税应税货物的销售额；未分别核算的，不得享受蔬菜增值税免税政策。

6.部分鲜活肉蛋产品流通环节（批发、零售）免征增值税。

7.对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

【提示】免征增值税的采暖费收入，应单独核算。

通过热力产品经营企业向居民供热的热力产品生产企业，应当根据热力产品经营企业实际从居民取得的采暖费收入占该经营企业采暖费总收入的比例，计算免征的增值税。

（二）销售服务

重点关注：

1.托儿所、幼儿园提供的**保育和教育服务。**

2.养老机构提供的养老服务。

3.残疾人福利机构提供的育养服务。

4.婚姻介绍服务。

5.殡葬服务。

6.残疾人员本人为社会提供的服务。

7.学生勤工俭学提供的服务。

8.农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治。

9.纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入。

10.寺院、宫观、清真寺和教堂举办文化、宗教活动的门票收入。

11.福利彩票、体育彩票的发行收入。

12.社会团体收取的会费，免征增值税。

13.医疗机构提供的医疗服务。

【提示】对**非营利性**医疗机构自产自用的制剂，免征增值税。

14.从事教育的学校提供的教育服务。

【提示】指提供学历教育的学校提供的教育服务收入。

①学校包括提供学历教育的民办学校，不包括职业培训机构。

②境外教育机构与境内从事学历教育的学校开展中外合作办学，提供学历教育服务取得的收入免征增值税。

15.军队转业干部就业

如：从事个体经营的军队转业干部，自领取税务登记证之日起，其提供的应税服务3年内免征增值税。

16.随军家属就业。

务登记证之日起，其提供的应税服务 3 年内免征增值

税。

17.符合条件的合同能源管理服务。

18.台湾航运公司、航空公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务在大陆取得的运输收入。

19.纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。

20.对铁路系统内部单位为本系统修理货车的业务。

21.法律援助补贴。（自 2022 年 1 月 1 日起）

（三）销售无形资产

1.个人转让著作权。

2.纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。

（四）销售不动产及不动产租赁服务（8 项）

1.个人销售自建自用住房。

2.涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权。

3.个人出租住房，按照 5%的征收率减按 1.5%计算增值税。

4.个人将购买的住房对外销售的税收优惠

<table>
<tr><td rowspan="4">个人售房</td><td>购入不足 2 年</td><td colspan="3">按 5%全额缴纳增值税</td></tr>
<tr><td rowspan="3">购入 2 年以上</td><td rowspan="2">北上广深</td><td>普通住房</td><td>免增值税</td></tr>
<tr><td>非普通住房</td><td>差额缴纳增值税：（卖价-买价）÷（1+5%）×5%</td></tr>
<tr><td>其他地区</td><td colspan="2">免增值税</td></tr>
</table>

5.将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产。

【关注】纳税人将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产，免征增值税。

6.土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者。

7.县级以上地方人民政府或自然资源行政主管部门出让、转让或收回自然资源使用权（不含土地使用权）。

8.军队空余房产租赁收入。

（五）金融服务

下列项目免征增值税：

1.下列利息收入免征增值税：

（1）国家助学贷款。

（2）国债、地方政府债。

（3）人民银行对金融机构的贷款。

（4）住房公积金管理中心用住房公积金在指定的委托银行发放的个人住房贷款。

（5）外汇管理部门在从事国家外汇储备经营过程中，委托金融机构发放的外汇贷款。

（6）统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息。

【提示】对企业集团内单位（含企业集团）之间的资金无偿借贷行为，免征增值税。

2.被撤销金融机构以货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等财产清偿债务。

3.保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入。

4.下列金融商品转让收入：

（1）合格境外投资者（QFII）委托境内公司在我国从事证券买卖业务。

（2）香港市场投资者（包括单位和个人）通过沪港通买卖上交所买卖 A 股。

（3）对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额。

（4）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券。

（5）个人从事金融商品转让业务。

5.金融同业往来利息收入。

（1）金融机构与人民银行所发生的资金往来业务。

包括人民银行对一般金融机构贷款，以及人民银行对商业银行的再贴现等。

（2）银行联行往来业务。

（3）金融机构间的资金往来业务。

（4）金融同业往来利息收入：如同业存款、同业借款、同业代付、同业存单、买断式买入返售金融商品、持有政策性金融债券等。

6.创新企业境内发行存托凭证（CDR）试点阶段有关税收政策

（六）进口货物

1.指定单位销售给国务院各部委、各直属机构及各省、自治区、直辖市所属科研机构和大专院校的进口的图书、报刊及其他资料等，在其销售时免征国内销售环节的增值税。

2.对进口抗癌药品、进口罕见病药品，减按 3%征收进口环节增值税。

（七）海南自由贸易港

离岛免税	背景	为了建设高水平的中国特色海南自由贸易港与目前香港、澳门基本相似，海南有望成为中国对标香港的又一大自由贸易港
	概念	指对乘飞机、火车、轮船离岛(不包括离境)旅客实行限 值、限量、限品种免进口税购物，在实施离岛免税政策的免税商店内或经批准的网上销售窗口付款，在机场、火车站、港口码头指定区域提货离岛的税收优惠政策
	免税税种	关税、进口环节增值税和消费税
	免税购物额度	每年每人 10 万元人民币，不限次数
	具体政策	1.海南离岛免税店销售离岛免税商品，免征增值税和消费税 2.离岛免税店销售非离岛免税商品，按现行规定向主管税务机关申报缴纳增值税和消费税 3.离岛免税店兼营应征增值税、消费税项目的，应分别核算离岛免税商品和应税项目的销售额;未分别核算的，不得免税 4.离岛免税店销售离岛免税商品应开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票

【提示】进出岛航班加注保税航油

全岛封关运作前，允许进出海南岛国内航线航班在岛内国家正式对外开放航空口岸加注保税航油，对其加注的保税航油免征关税、增值税和消费税，自愿缴纳进口环节增值税的，可在报关时提出。

【解释】进出海南岛国内航线航班，是指经民航主管部门批准的进出海南岛的境内飞行活动。

【高频考点】临时减免税项目★★★

（一）孵化服务

国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。

【提示】孵化服务，是指为在孵对象提供的经纪代理、经营租赁、研发和技术、信息技术、鉴证咨询服务。

（二）经营公租房：取得的租金收入，免征增值税

【提示】公租房经营管理单位应单独核算公租房租金收入，否则不得享受免税优惠政策。

（三）文化企业

关注：

1.对符合规定的电影集团公司、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。

2.党报、党刊将其发行、印刷业务及相应的经营性资产剥离组建的文化企业，自注册之日起所取得的党报、党刊发行收入和印刷收入，免征增值税。

（四）社区家庭服务业

1.为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，免征增值税。

2.符合条件的家政服务企业提供家政服务取得的收入，免征增值税。

（五）对边销茶生产企业销售自产的边销茶及经销企业销售的边销茶免征增值税。

（六）国产抗艾滋病病毒药，免征**生产环节和流通环节**增值税；进口抗艾滋病病毒药，免征进口关税和进口增值税。

（七）农村饮水安全工程：饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。

（八）对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入，免征增值税。

（九）对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入。

（十）境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入，免征增值税。

（十一）经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。

（十二）扶贫货物捐赠

自2019年1月1日至2025年12月31日，对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构，或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人，免征增值税。

（十三）阶段性减免小规模纳税人增值税（调整）

小规模纳税人阶段性减免	2020.3.1—2021.3.31	湖北省	适用3%征收率和预征率的，免征增值税
		其他地区	适用3%征收率和预征率的，减按1%征税
	2021.4.1—2022.3.31	适用3%征收率和预征率的，减按1%征税	
	2022.4.1—2022.12.31	适用3%征收率和预征率的，免征增值税	

		可开具免税普通发票
	2023.1.1—2027.12.31	适用 3%征收率和预征率的，减按 1%征税

【提示】增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；

销售额＝含税销售额÷（1＋1%）；应纳增值税=含税销售额÷（1+1%）×1%

1.2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生增值税应税行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元，下同）的，免征增值税。

按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以 1 个月或 1 个季度为纳税期限，一经选择，一个会计年度内不得变更。

2.小规模纳税人月销售额超过 10 万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

3.适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以**差额后**的销售额确定是否可以享受上述规定的免征增值税政策。

4.其他个人，采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过 10 万元的，免征增值税。

5.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过 10 万元的，当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过 10 万元的，适用 13%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

（十四）二手车经销企业销售旧车

对二手车经销企业销售旧车减按销售额 0.5%征收增值税。

销售额＝含税销售额÷（1＋0.5%）

（十五）中国（上海）自由贸易试验区建设

对注册在洋山特殊综合保税区内的企业，在洋山特殊综合保税区内提供交通运输服务、装卸搬运服务和仓储服务取得的收入，免征增值税。

（十六）粤港澳大湾区建设

对注册在广州市的保险企业向注册在南沙自贸片区的企业提供国际航运保险业务取得的收入，免征增值税。

（十七）进口种子种源

符合《清单》的进口种子种源免征进口环节增值税。

（十八）出口货物保险

对境内单位和个人发生的下列跨境应税行为免征增值税：

（1）以出口货物为保险标的的产品责任保险。

（2）以出口货物为保险标的的产品质量保证保险。

（十九）图书批发、零售

2021 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，图书批发、零售，免征图书批发、零售环节增值税

（二十）消防救援设备

自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，对国家综合性消防救援队伍进口国内不能生产或性能不能满足需求的消防救援装备，免征关税和进口环节增值税、消费税。

（二十一）医疗机构受托提供服务

自 2019 年 2 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，医疗机构接受其他医疗机构委托，按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，可适用免征增值税政策。

【高频考点】增值税即征即退★★

（一）资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策

纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。

（二）指定的货物、劳务、服务

1.飞机维修劳务：增值税实际税负超 6%的部分即征即退。

2.提供管道运输服务：增值税实际税负超 3%的部分即征即退。

3.经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超 3%的部分实行增值税即征即退政策。

4.销售自产的利用风力生产的电力产品：增值税即征即退 50%的政策。

（三）软件产品增值税优惠

1.一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品）

2.按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策：

即征即退税额＝当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%

【提示】一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，可以享受该即征即退政策。

（四）安置残疾人：

安置残疾人的单位和个体工商户，按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税——每人每月当地月最低工资标准的 4 倍确定。

（五）黄金、铂金：

1.黄金期货交易：上海期货交易所会员和客户通过上海期货交易所销售标准黄金：

（1）发生实物交割但未出库的，免征增值税；

（2）发生实物交割并已出库的，由税务机关按照实际交割价格代开增值税专用发票，并实行增值税即征即退的政策。

2.铂金及铂金制品：

（1）对进口铂金免征进口环节增值税；

（2）国内铂金生产企业自产自销的铂金，增值税即征即退。

【高频考点】增值税先征后退★★

1.增值税 100%先征后退：

（1）在出版环节列举出版物，如：中小学的学生课本等；

（2）印刷、制作业务的列举出版物：对少数民族文字出版物的印刷或制作业务。

2.增值税 50%先征后退：各类图书、期刊、音像制品、电子出版物，规定执行增值税 100%先征后退的出版物除外。

【高频考点】扣减增值税规定★★

1.退役士兵自主创业，从事个体经营的，自个体工商户登记当月起，在3年（36 个月）内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮 20%。

2.企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，3年内按实际招用人数定额扣减税额。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%。

3.重点群体创业就业从事个体经营（纳入全国扶贫开发信息系统的建档立卡贫困人口；社保机构登记失业半年以上的人员；零就业家庭、享受城市居民最低生活保障家庭劳动年龄内的登记失业人员；毕业年度内高校毕业生），在3年（36 个月）内按每户每年20000 元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮 20%。

4.企业招用贫困人口、失业人员

签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠，定额标准为每人每年6000元。最高可上浮30%。

5.增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费，可在增值税应纳税额中全额抵减。

【高频考点】起征点★★★

【解析】征税对象达到一定数额，开始征税的起点。

（一）只针对其他个人，**不包括**登记为一般纳税人的个体工商户：

1.按期纳税的：为月销售额 5000~20000元（含本数）。

2.按次纳税的，为每次（日）销售额 300~500元（含本数）。

【高频考点】减免税其他规定★★★

1.纳税人兼营免减税项目的，应当分别核算销售额；未分别核算的，不得免税、减税。

2.纳税人发生应税销售行为适用免税规定的，可以放弃免税，按照规定缴纳增值税。纳税人放弃免税优惠后，在36个月内不得再申请免税。其他个人代开增值税发票时，放弃免税权不受“36个月不得享受减免税优惠限制”，仅对当次代开发票有效，不影响以后申请免税代开。

3.纳税人发生应税行为同时适用免税和零税率规定的，可以选择适用免税或者零税率。

4.纳税人要求放弃免税权，应当以书面形式提交放弃免税权声明，报主管税务机关备案。纳税人自提交备案资料的次月起，按照现行有关规定计算缴纳增值税。

5.放弃免税权的纳税人符合一般计税人认定条件尚未认定为增值税一般纳税人的，应当按现行规定认定为增值税一般纳税人，其销售的货物或劳务可开具增值税专用发票。

6.纳税人一经放弃免税权，其生产销售的全部增值税应税货物或劳务均应按照适用税率征税，不得选择某一免税项目放弃免税权，也不得根据不同的销售对象选择部分货物或劳务放弃免税权。

【高频考点】一般计税方法★★★

一般计税方法也叫间接扣税法，基本计算公式：

当期应纳增值税税额＝当期销项税额－当期进项税额

【高频考点】简易计税方法——★★★

1.计算公式：当期应纳增值税额＝当期销售额（不含增值税）×征收率

2.一般纳税人发生特定应税销售行为，也可以选择适用简易计税方法计税，但是不得抵扣进项税额。

3.扣缴计税方法

境外单位或个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以其境内代理人为扣缴义务人；在境内没有代理人的，以购买人为扣缴义务人。

应扣缴税额=接受方支付的价款÷（1+税率）×税率

【高频考点】销项税额的一般规定★★★

1.定义：销项税额是纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产或不动产，按照销售额和税法规定的税率计算收取的增值税额。

其含义：

①销项税额是计算出来的，对销售方来讲，在没有依法抵扣其进项税额前，销项税额不是其应纳税额，而是应税销售行为的整体税负。

②销售额是不含销项税的销售额，销项税额是从购买方收取的，体现了价外税的性质。

2.计算公式：销项税额＝销售额×税率；

或销项税额＝组成计税价格×税率

【提示】根据应税行为选择税率13%、9%、6%。

【高频考点】销售额确定（包括一般、特殊、视同、差额）★★★

（一）增值税的一般规定

销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额及一些代收款项。

销售额的包含项目	销售额中不包含的项目
(1)向购买方收取的全部价款 2)向购买方收取的价外费用	(1)向购买方收取的增值税(销项税额) (2)特殊的往来(含“代”字): ①受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税 ②符合条件的代垫运输费用 ③符合条件代为收取的政府性基金和行政事业性收费 ④销货时代办保险收取的保险费、代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费

【提示】价外费用是指销售方在价外向购买方收取的如：

违约金、包装费、包装物租金、优质费、储备费、运输装卸费、代收款项、代垫款项等。

【提示】价外费用视为含税价，在并入销售额征税时应价税分离。

含税销售额的换算：不含税销售额＝含税销售额÷（1＋税率）

适用情形：

①价税合计金额；

②最终消费环节价格（如：商业零售价、生活服务价等）；

③普通发票上注明的销售额（适用于考试）；

④价外收入视为含税收入；

⑤逾期包装物押金。

（二）特殊销售方式的销售额（8 项）

1.以折扣方式销售货物（三种折扣）：

①折扣销售（商业折扣）：同一张发票上**“金额”**栏分别注明的，可以按折扣后的销售额征收增值税；

②销售折扣（现金折扣）：销售折扣不能从销售额中扣除。

【解析】融资目的，按应收销售额全额计税。

③销售折让：一般纳税人因销货退回和折让而退还给购买方的价款，退回的价款可以从销售额中扣除。

2.以旧换新销售货物：

税法规定：纳税人采取以旧换新方式销售货物的（金银首饰除外），应按新货物的同期销售价格确定销售额。

【特殊】金银首饰以实际收取的不含增值税销售额计税。

销售货物	税务处理	说明
一般货物	不得减除旧货的收购价格	全额纳税
金银首饰	按实际收到的不含增值税的价款纳税	差额纳税

3.还本销售：

税法规定：不得从销售额中减除还本支出。

4.以物易物：

税法规定：双方都应作购销处理。以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物核算购货额并计算进项税额。

【注意】如果是双方均未开具增值税专用发票，此业务只有销项税额。

5.直销企业增值税销售额确定：

（1）直销企业——直销员——消费者：销售额为向直销员收取的全部价款和价外费用。

（2）直销企业（直销员）——消费者：销售额为向消费者收取的全部价款和价外费用。

6.包装物押金计税问题

【提示】押金不同于租金。

（1）一般规定：

①纳税人为销售货物而出租出借包装物收取的押金，单独记账核算的，时间在 1 年内又未过期的，不并入销售额征税。

②对收取的包装物押金，逾期（超过 12 个月）并入销售额征税：

应纳增值税＝逾期押金÷（1＋税率）×税率

（2）对酒类产品包装物押金：

①啤酒、黄酒包装物押金根据是否逾期处理。

②对销售除啤酒、黄酒外的其他酒类产品收取的包装物押金，无论是否返还以及会计上如何核算，均应并入当期销售额征税。

包装物押金计税事项汇总

货物	收取时	逾期未退包装物没收押金时
一般货物	×	√

黄酒、啤酒		
除“黄酒、啤酒”以外的其他酒类	√	×
“逾期”指合同约定实际逾期，或以 1 年（12 个月）为期限，对收取 1 年以上的押金，无论是否退还均并入销售额征税		

7.贷款服务，以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额。

8.直接收费金融服务，以提供直接收费金融服务收取的手续费、佣金、酬金、管理费、服务费、结算费等为销售额。

【提示】金融机构开展贴现、转贴现业务，以其实际持有票据期间取得的利息收入为销售额。

（三）视同销售行为销售额的确定

纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的，主管税务机关按下列顺序核定其计税销售额：

1.按纳税人最近时期同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均销售价格确定。

2.按其他纳税人最近时期同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均销售价格确定。

3.以上方法均不能确定，可按组成计税价格确定销售额：

组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）

【解析】公式中成本利润率为 10%。

【提示】属于应征消费税的货物，其组成计税价格中应加入消费税税额，成本利润率按消费税法规定。

组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）＋消费税税额

＝成本×（1＋成本利润率）÷（1－消费税税率）

两种情况需要主管税务机关核定销售额：

①视同销售中无价款结算的；

②价格明显偏低且无正当理由。

按顺序确定销售额：

①有售价的

A 纳税人最近同类应税销售行为的平均价

B 其他纳税人最近同类应税销售行为的平均价

②无销售价格的：进行组价

A 不属于消费税的征税范畴的：

组成计税价格 = 成本×（ 1+成本利润率）

B 属于消费税的征税范畴的：

组成计税价格 = 成本×（ 1+成本利润率）+ 消费税税额

（四）销售额的特殊规定——差额计税

1.现代服务：

（1）经纪代理服务

以取得的全部价款和价外费用，扣除向委托方收取并**代为支付的**政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。

（2）纳税人提供签证代理服务

以取得的全部价款和价外费用，扣除向服务接受方收

取并**代为支付**给外交部和外国驻华使（领）馆的签证

费、认证费后的余额为销售额。

（3）纳税人代理进口按规定免征进口增值税的货物

销售额不包括向委托方收取并**代为支付**的货款。

（4）客运场站服务

取得的全部价款和价外费用扣除**支付给承运方**运费后的余额为销售额，从承运方取得的增值税专用发票注明的增值税，不得抵扣。

（5）航空运输服务

扣除**代收**的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而**代收转付**的价款为销售额。

（6）航空运输销售代理企业的销售额

①提供境外航段机票代理服务：扣除向客户收取**并支付给其他单位**或者个人的境外航段机票结算款和相关费用后的余额为销售额。

②提供境内机票代理服务：扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。

（7）劳务派遣服务、人力资源外包业务

A.劳务派遣服务的税务处理

纳税人	计税方法	计税销售额
一般纳税人	一般计税方法（6%）	全额
	选择差额纳税（5%）	全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利、设保、住房公积金后的余额
小规模纳税人	选择差额纳税（5%）	
	简易计税方法（3%）	全额

B.人力资源外包的税务处理（经纪代理服务）

纳税人	计税方法	计税销售额
一般纳税人	一般计税方法（6%）	全额
	选择差额纳税（5%）	销售额不包括受客户委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金
小规模纳税人	简易计税（3%）	全额

（8）提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费，以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额。

2.生活服务

（1）纳税人提供旅游服务

可选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

【说明 1】纳税人提供旅游服务，将火车票、飞机票等交通费发票原件交付给旅游服务购买方而无法收回的，以交通费发票复印件作为差额扣除凭证；向旅游服务购买方收取并支付的上述费用，不得开具增值税专用发票。

【说明 2】例举的扣除项目中，**不包括**支付导游的费用。

（2）境外单位通过教育部考试中心及其直属单位在境内开展考试

①考试中心及其直属单位：以取得的考试费收入扣除支付给境外单位考试费后的余额为销售额，按提供“教育辅助服务”缴纳增值税。

②境外单位：考试费纳税，由支付单位统一扣缴增值税，不得开具增值税专用发票，可以开具增值税普通发票。

3.金融服务

（1）金融商品转让：——以卖出价扣除买入价后的余额为销售额。

【提示 1】买入价可选择加权平均法或移动加权平均法，选择后 36 个月不得变更；

【提示 2】转让金融商品出现的正负差，按盈亏相抵后的余额为销售额。若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度。

（2）融资性售后回租和融资租赁

经中国人民银行、商务部、银监会批准从事融资租赁业务的试点纳税人：

税目	税目及税率	计税销售额——差额
融资性售后回租服务	金融业（6%）	全部价款和价外费用（不含本金）扣除对外支付的借款利息、发行债券利息后的余额
融资租赁服务	现代服务业——租赁服务（13%、9%）	全部价款和价外费用扣除支付的借款利息、发行债券利息和车辆购置税后的余额

4.建筑业

纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的，以取得全部价款和价外费用扣除**支付的分包款后**的余额为销售额。

5.销售不动产

（1）纳税人转让非自建不动产老项目：以取得的全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额。

（2）房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目（选择简易计税方法的房地产老项目除外）：

以取得的全部价款和价外费用，扣除受让土地时向政府部门支付的土地价款（征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益）后的余额为销售额。

【说明】房地产老项目，是指《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的房地产项目。

【高频考点】进项税额的具体规定★★★

一般计税方法：应纳税税额=销售额×税率—进项税额

进项税额是纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额——它与销售方收取的销项税额相对应。

收回销项税；对于购货方而言，在支付货款的同时，

支付进项税额。也就是说，销货方收取的销项税额就是购货方支付的进项税额。

一、准予抵扣的进项税额：

抵扣方法	具体要求
凭票抵扣	法定扣税凭证上的增值税税额 【提示】考题中有时不直接给出
计算抵扣	外购免税农产品
	购进旅客运输服务抵扣
	桥闸通行费

1.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额，是指增值税一般纳税人在购进货物、劳务、服务、无形资产或不动产时，取得对方的增值税专用发票已注明的增值税税额。

【提示】包括自开的增值税专用发票，代开增值税专用发票。

2.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额，是指进口货物报关进口时海关代征进口环节增值税，从海关取得进口增值税专用缴款书上已注明的增值税额。

【提示】对海关代征进口环节增值税开具的增值税专用缴款书上标明有两个单位名称，既有代理进口单位名称，又有委托进口单位名称的，只准予其中取得专用缴款书原件的一个单位抵扣税款。

3.购进农产品进项税额（部分行业试点增值税进项税额核定扣除方法除外）

购进渠道	取得发票	抵扣形式	购进环节抵扣税额
从农业生产者处购进	取得销售发票和开具收购发票	计算抵扣	进项税=买价×9%
从“非农业生产者处”购进	小规模纳税人开具的3%专票	计算抵扣	进项税额=专票金额×9%
	一般纳税人开具的9%的专票	凭票抵扣	专票注明税额
进口	进口增值税专用缴款书9%	凭票抵扣	专用缴款书注明税额

【提示】在批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票，不得作为计算抵扣进项税额的凭证。【销售免税，购进不抵扣】

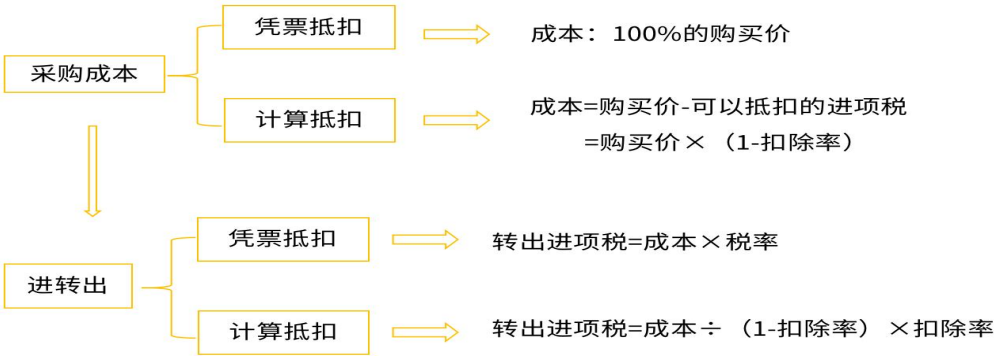
【调整】纳税人购进用于生产或者委托加工 13%税率货物的农产品，按照 10%的扣除率计算进项税额。

其中：

（1）9%是凭票据实抵扣或凭票计算抵扣进项税额

（2）1%是在生产领用农产品当期加计抵扣进项税

加计扣除农产品进项税额=当期生产领用农产品已按规定扣除率抵扣税额÷扣除率×1%



4.对烟叶税的纳税人按规定缴纳的烟叶税，准予并入烟叶产品的买价计算增值税的进项税额，并在计算缴纳时予以扣除。即购进烟叶准予抵扣的增值税进项税额，按照规定的收购烟叶实际支付的价款总额和烟叶税以及法定扣除率计算。计算公式：

准予抵扣的烟叶进项税额=（收购烟叶实际支付的价款总额+烟叶应纳税额）×扣除率

5.纳税人购进国内旅客运输服务，未取得增值税专用发票准予扣除的进项税额确定

票据类型	进项税额抵扣
增值税电子普通发票	发票上注明的税额（凭票抵扣）
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单	进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%
注明旅客身份信息的铁路车票	进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%
注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票	进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%
非实名制车票	不能抵扣

【提示】

1.电子普通发票上注明的购买方名称、纳税人识别号等信息，应当与实际抵扣税款的纳税人一致，否则不予抵扣。

2.国内旅客运输服务，限于与本单位签订了劳动合同的员工，以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。

3.纳税人允许抵扣的国内旅客运输服务进项税额，是指纳税人2019年4月1日及以后实际发生，并取得合法有效增值税扣税凭证注明的或依据其计算的增值税税额。

4.以增值税专用发票或增值税电子普通发票为增值税扣税凭证为2019年4月1日及以后开具的增值税专用发票或增值税电子普通发票。

5.纳税人支付的道路、桥、闸通行费抵扣进项税额

通行费种类	可以抵扣的进项税额
通行费	按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的税额抵扣进项。
桥、闸通行费	可抵扣进项税额=桥、闸通行费发票上注明的金额÷（1+5%）×5%

【提示】目前只有两种电子普通发票可抵扣进项：旅客运输＋道路通行费。

6.建筑业进项税额抵扣的特殊规定

建筑企业与发包方签订建筑合同后，以内部授权或者三方协议等方式，授权集团内其他纳税人（第三方）为发包方提供建筑服务，并由第三方直接与发包方结算工程款的，由第三方向发包方开具增值税发票，发包方可凭实际提供建筑服务的纳税人开具的增值税专用发票抵扣进项税额。

7.自 2018 年 1 月 1 日起，纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费（简免集个）的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

【提示】购入、租入固定资产、不动产混用均可全额抵扣。

【提示】购入、租入固定资产、不动产专用于上述项目不能抵扣进项。

8.保险服务进项税额的抵扣

赔付方式	进项税额
提供保险服务的纳税人以实物赔付方式承担机动车辆保险责任的，自行向车辆修理劳务提供方购进的车辆修理劳务	进项税额可以抵扣
提供保险服务的纳税人以现金赔付方式承担机动车辆保险责任的，讲应付给被保险人的赔偿金直接支付非车辆修理劳务提供方	不属于保险公司购进车辆修理劳务，其进项税额不得抵扣
纳税人提供的其他财产保险服务，比照上述规定执行	

9.不动产进项税额的抵扣

自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分 2 年抵扣。在此之前纳税人购进不动产进项税额分 2 年抵扣而尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自 2019 年 4 月税款所属期起从销项税额中抵扣。

10.自境外单位或个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，按照从税务机关或者代扣代缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额抵扣。

11.纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题

纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。

【高频考点】不得抵扣的进项税额★★★

【从征管角度】

一是，一般纳税人会计核算不健全，或者不能够提供准确税务资料；

二是，超过小规模纳税人标准，未申请办理一般纳税人认定或登记手续；

三是，纳税人取得的增值税扣税凭证不符合规定。

四是，资料不全。如纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。

【从实体性规定】

基本原理不符合链条关系，不用于生产经营项目。

（一）直接规定不得抵扣项目：

1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、固定资产、无形资产和不动产。（用于“简免集个”四个无销项行为）

解析：

（1）涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产**（不包括其他权益性无形资产）**、不动产；发生兼用于上述项目的可以抵扣。

（2）购入的其他权益性无形资产不区分用途全额抵扣。

（3）个人消费包括纳税人的交际应酬消费。

2.四个非正常损失

①非正常损失的购进货物（不包括固定资产）以及相关劳务和交通运输服务。

②非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物、劳务和交通运输服务。

③非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

④非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

解析：

（1）增值税中的非正常损失，指**因管理不善**造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及**因违反法律法规**造成货物被依法没收、销毁的情形（不含自然灾害损失）。

（2）非正常损失指**因违反法律法规**造成不动产被依法没收、销毁、拆除的情形（不含自然灾害损失）。

3.购进的四项服务——“乐民贷餐”

购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

解析：

（1）大部分接受对象是个人，属于最终消费。但住宿服务、旅游服务未列入（可抵扣）。

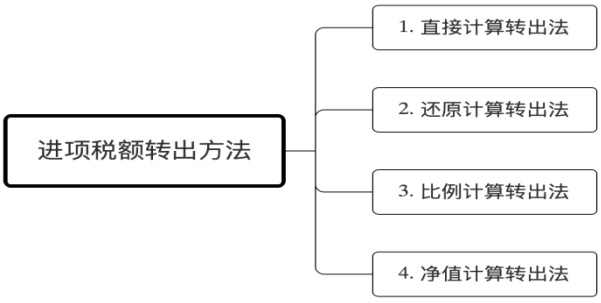
（2）支付的贷款利息进项税额不得抵扣，与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用，进项税额也不得抵扣。

（3）居民日常服务包括：市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、护理、美容美发、按摩、桑拿、沐浴、洗染、摄影扩印等服务。

（二）不得抵扣增值税进项税额的处理

- 购入时不得抵扣，不计算进项税直接计入购货成本。
- 已抵扣后改变用途、发生非正常损失等：作进项税转出处理。

进项税额转出按照转出时基数的不同，分为常见的 4 种转出方法，也是计算题、综合题考点：



1.直接计算转出法：适用于已抵扣过进项税的货物、劳务、服务、无形资产和不动产的非正常损失、改变用途等

进项税额抵扣类型		进项税额转出方法
凭票抵扣	账面成本不含运费	账面成本×税率
	账面成本保护运费	（账面成本-运费成本）×税率+运费成本×运费税率

2.还原计算进项税转出的方法—适用于计算抵扣进项税的农产品的非正常损失、改变用途等

3.比例计算进项税转出的方法—适用于半成品、产成品的非正常损失；兼营不得抵扣进项税的项目

类型	进项税额转出方法
存货（半成品、在产品）	按外购比例计算转出：账面成本×外购比例×税率

4.净值折算转出的方法

一般纳税人已抵扣进项税额的不动产，发生非正常损失（如因违反法律法规造成不动产被依法没收、销毁、拆除的情形）；或者改变用途，专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额，并从当期进项税额中扣减：

不得抵扣的进项税额＝已抵扣进项税额×不动产净值率

不动产净值率＝（不动产净值÷不动产原值）×100%

5.其他情形

（1）进货退回或折让——冲减进项税额。

（2）商业企业向供货方收取的返还收入税务处理——按平销返利行为的规定冲减当期增值税进项税额。

当期应冲减的进项税额＝当期取得的返还资金÷（1＋购进货物增值税税率）×购进货物增值税税率

【高频考点】进项税额的特殊规定-加计抵减★★★

加计抵减（临时性的优惠政策；抵减的是应纳税额）

先进制造业企业	
政策	自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额
条件	先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。先进制造业企业实行清单制，具体名单由各省、自治区、直辖市、计划单列市工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门确定 【提示】先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的 5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额；已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额
计算	①抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。 ②抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。 ③抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额

	抵减应纳税额至零；未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减
先进制造业企业出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策，其对应的进项税额不得计提加计抵减额。不得计提加计抵减额的进项税=当期无法划分的全部进项税×当期出口货物劳务和发生跨境应税行为销售额÷当月全部销售额	
先进制造业企业同时符合多项增值税加计抵减政策的，可以择优选择适用，但在同一期间不得叠加适用。	
集成电路企业	
政策	自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税
计算	同上
工业母机企业	
政策	自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（以下称先进工业母机产品）的增值税一般纳税人（以下称工业母机企业），允许按当期可抵扣进项税额加计 15%抵减企业应纳增值税税额
条件	①申请优惠政策的上一年度，企业具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的先进工业母机产品研究开发人员月平均人数占企业月平均职工总数的比例不低于 15%； ②申请优惠政策的上一年度，研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和，下同）总额的比例不低于 5%； ③申请优惠政策的上一年度，生产销售上述先进工业母机产品收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 60%，且企业收入总额不低于 3000 万元（含）。
计算	同上
关于上述三项加计抵减政策的其他规定	
资产重组	①注销——结余的加计抵减立即停止 ②合并 【举例】假设 A 企业属于三项加计抵减政策纳税人，被合并至企业 B，企业 A 办理了注销手续，结余的加计抵减额不能结转至企业 B 继续抵减。 ③分立 【举例】A 重组后分立为企业 A 和企业 B，也不能结转或部分结转至分立后新成立的企业 B 抵减。
企业享受多重税收优惠的处理	①纳税人同时符合三项加计抵减政策的，可以择优选择适用，但在同一期间不得叠加适用。 ②适用三项加计抵减政策的企业同时还符合即征即退政策条件的，纳税人可以同时享受加计抵减政策和即征即退政策。 ③符合现行留抵退税政策条件的纳税人，无论是否享受过加计抵减政策，均可申请办理留抵退税。 ④先进制造业企业为农产品深加工企业的，可以同时享受先进制造业加计抵减政策和农产品加计抵扣政策。

【高频考点】销项税额的时间界定★★

（1）一般规定

①销售货物、劳务、服务、无形资产或不动产，纳税义务发生时间为收讫销售款或取得索取销售款凭据的当天。先开具发票的，为开具发票的当天。

②进口货物，纳税义务发生时间为报关进口的当天。

③增值税扣缴义务发生时间为增值税纳税义务发生的当天。

（2）具体情形

货款结算方式	增值税纳税义务发生时间	备注
发生应税销售行为	为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天	先开具发票的，为开具发票的当天
进口货物	为报关进口的当天	——
直接收款方式销售货物	收到销售款或取得索取销售款的凭据，并将提货单交给买方的当天	不论货物是否发出
托收承付和委托银行收款方式销售货物	发出货物并办妥托收手续的当天	不论货款是否收到
赊销和分期收款方式销售货物	书面合同约定的收款日期的当天；无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天	不论款项是否收到
预收货款方式销售货物	货物发出的当天 【注意】生产销售生产工期超过 12 个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天	不是收到预收款时
委托其他纳税人代销货物	收到代销单位销售的代销清单、收到全部（部分）货款或者发出代销商品超过 180 天，三者中的较早者	不是发出代销商品时，也不是只有收到代销款时
销售劳务	为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天	——
视同销售货物（除将货物交付其他单位或者个人代销和销售代销货物以外）	货物移送的当天	——
租赁服务	采用预收款，为收到预收款的当天	不同于货物销售
金融商品转让	为金融商品所有权转移的当天	——
视同销售服务、无形资产或者不动产情形	服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天	——
建筑服务	被工程发包方从应支付的工程款中扣押的质押金、保证金，未开具发票的，以纳税人实际收到质押金、保证金的当天为纳税义务发生时间	——

2.进项税额抵扣时限的界定

增值税一般纳税人取得 2017 年 1 月 1 日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时，应当通过本省（自治区、直辖市和计划单列市）增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。

【高频考点】增值税留抵退税制度★★

普遍性留抵退税政策	
适用对象	适用于所有行业纳税人
政策内容	符合条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额 “符合条件”是指同时符合以下条件： ①自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月(按季纳税的，连续两个季度)增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元； ②纳税信用等级为 A 级或者 B 级； ③申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的； ④申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的； ⑤自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。
相关规定	（1）增量留抵税额，是指与 2019 年 3 月底相比新增加的期末留抵税额 （2）纳税人当期允许退还的增量留抵税额，按照以下公式计算： 允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60% （3）进项构成比例，为 2019 年 4 月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税税额占同期全部已抵扣进项税额的比重 （4）纳税人应在增值税纳税申报期内，向主管税务机关申请退还留抵税额 （5）纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，适用免抵退税办法的，办理免抵退税后，仍符合以上条件的，可以申请退还留抵税额；适用免退税办法的，相关进项税额不得用于退还留抵税额 （6）纳税人取得退还的留抵税额后，应相应调减当期留抵税额。按照规定再次满足退税条件的，可以继续向主管税务机关申请退还留抵税额，但在规定的连续期间，不得重复计算。 （7）以虚增进项、虚假申报或其他欺骗手段，骗取留抵退税款的，由税务机关追缴其骗取的退税款，并按照《税收征管法》等有关规定处理。
小微企业和制造业、批发零售业等行业期末留抵退税政策	
适用对象	符合条件的小微企业(含个体工商户)、“制造业”“科学研究和技术服务业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”(以下称制造业等行业)企业(含个体工商户)以及“批发和零售业”“农、林、牧、渔业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”“教育”“卫生和社会工

	作”和“文化、体育和娱乐业”(以下称批发零售业等行业)企业(含个体工商户)
政策内容	(1)符合条件的小微企业，自 2022 年 4 月纳税申报期起至 2022 年 12 月 31 日，可以向主管税务机关按月申请全额退还增量留抵税额。 符合条件的微型企业，可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额；符合条件的小型企业，可以自 2022 年 5 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。 (2)符合条件的制造业等行业企业，可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。 符合条件的制造业等行业中型企业，可以自 2022 年 5 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额；符合条件的制造业等行业大型企业，可以自 2022 年 6 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。 (3)符合条件的批发零售业等行业企业，可以自 2022 年 7 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。符合条件的批发零售业等行业企业，可以自 2022 年 7 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。
相关规定	(1)“符合条件”是指需同时符合以下条件： ①纳税信用等级为 A 级或者 B 级； ②申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形； ③申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上； ④2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。 (2)增量留抵税额，区分以下情形确定： 纳税人获得一次性存量留抵退税前，增量留抵税额为当期期末留抵税额与 2019 年 3 月 31 日相比新增加的留抵税额。纳税人获得一次性存量留抵退税后，增量留抵税额为当期期末留抵税额。 (3)存量留抵税额，区分以下情形确定： 纳税人获得一次性存量留抵退税前，当期期末留抵税额大于或等于 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额的，存量留抵税额为 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额；当期期末留抵税额小于 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额的，存量留抵税额为当期期末留抵税额。纳税人获得一次性存量留抵退税后，存量留抵税额为零。
计算	允许退还的留抵税额按照以下公式计算确定： 允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×100% 允许退还的存量留抵税额=存量留抵税额×进项构成比例×100% 进项构成比例,为 2019 年 4 月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票)、收费公路通行费增值税电子普通发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。
其他	（1）出口退税与留抵退税

	纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为： ①适用免抵退税办法的，应先办理免抵退税，之后仍符合规定条件的，可以申请退还留抵税额； ②适用免退税办法的，相关进项税额不得用于退还留抵税额。 （2）增值税即征即退、先征后返（退）与留抵退税的衔接 2019 年 4 月 1 日起已取得留抵退税款的： ①不得再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）。 ②纳税人可以在 2022 年 10 月 31 日前一次性将已取得的留抵退税款全部缴回后，按规定申请享受增值税即征即退、先征后返（退）。 （3）其他注意事项 ①纳税人可以选择向主管税务机关申请留抵退税，也可以选择结转下期继续抵扣。 ②纳税人可以在规定期限内同时申请增量留抵退税和存量留抵退税。 ③同时符合小微企业、制造业等行业、批发零售等行业相关留抵退税政策的纳税人，可任意选择申请适用其中一项留抵退税政策。 ④纳税信用评价适用增值税一般计税方法的个体工商户，可选择沿用原纳税信用级别，符合条件的可申请办理留抵退税。
纳税人资产重组增值税留抵税额处理	
增值税一般纳税人（即原纳税人）在资产重组过程中，将全部资产、负债和劳动力一并转让给其他增值税一般纳税人（即新纳税人），并按程序办理注销税务登记的，其在办理注销登记前尚未抵扣的进项税额可结转至新纳税人处继续抵扣。	

【高频考点】增值税汇总纳税★

适用范围：航空运输、邮政业、铁路运输

1.总体要求：

总分机构应当汇总计算总机构及其分支机构发生《应税服务范围注释》所列业务的应交增值税，抵减分支机构发生《应税服务范围注释》所列业务已缴纳的增值税税款（包括预缴和补缴的增值税税款）后，在总机构所在地解缴入库。

2.分支机构（按月）：

按应征增值税销售额和预征率计算预缴增值税，按月向所在地主管税务机关申报纳税，不得抵扣进项税额。

分支机构预征率由财政部和国家税务总局规定，并适时予以调整。

（1）邮政企业应预缴税额＝（销售额＋预订款）×预征率

（2）航空企业应预缴税额＝销售额×预征率（1%）

（3）铁路企业应预缴税额＝（销售额－铁路建设基金）×预征率（本级的——1%、汇总的——3%）

3.总机构汇总（按季度）：

汇总总机构及其分支机构发生的应征增值税销售额，按照增值税适用税率计算。

总机构当期汇总应纳税额＝当期汇总销项税额－当期汇总的准予抵扣的进项税额

总机构当期应补（退）税额＝总机构当期汇总应纳税额－分支机构当期已缴纳税额

4.分支机构预缴的增值税，在总机构当期增值税应纳税额中抵减不完的，可以结转下期继续抵减。

人简易计税方法★★

（一）应纳税额的一般计算公式

应纳税额＝不含税销售额×征收率＝含税销售额÷（1＋征收率）×征收率

【提示 1】销售额是纳税人发生销售行为向购买方收取的全部价款和价外费用，但不包括按征收率收取的增值税税额。

【提示 2】小规模与一般纳税人之间的业务往来。

【提示 3】结合第五节税收优惠，小规模纳税人有普惠性的税收优惠（1%）:（由于小规模纳税人税收优惠政策是截止到 2027 年 12 月 31 日，考试时没有特别说明情况下小规模纳税人适用征收率 1%，如果考题给出了“从小规模纳税人处购买商品，价款和税金分别是××元，则不用纠结到底是 3%还是 1%”）

（二）小规模纳税人税额计算

1.因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的销售额，应当从当期销售额中扣减。扣减当期销售额后仍有余额造成多缴的税款，可从以后的应纳税额中扣减。

2.小规模纳税人购进税控收款机的税额抵免

（1）取得增值税专用发票上注明的增值税额。

（2）取得增值税普通发票上注明的价款，计算可抵免的税额。

（可抵免的税额=价款÷（1+适用税率）×适用税率）

（三）小规模纳税人出租、出售不动产——按 5%征收率

1.非房地产企业

具体情形：销售取得的不动产（不含自建）计税依据：全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或取得不动产时的作价后的余额

2.其他个人

具体情形：销售其取得的不动产（不含购买住房）和北、上、广、深四地，销售其购买 2 年以上的非普通住宅

计税依据：全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或取得不动产时的作价后的余额

【考试提示】小规模纳税人销售其取得的不动产，如果是外购的不动产，计税依据为“全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或取得不动产时的作价后的余额”，如果考题没有给出购买价款，则无需考虑（不可能自己编一个购买原价）

【高频考点】一般纳税人按简易方法计税的规定★★★

1.应纳税额计算公式

一般纳税人选择简易计税方法计税，计算公式：

应纳税额=销售额×征收率=含增值税销售额÷（1+征收率）×征收率

2.适用 3%征收率的范围

（1）货物——12 项

1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力	自产货物
2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、石料	

3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含黏土实心砖、瓦)	
4.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝)	
5.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品	
6.自来水	
7.寄售商店代销寄售物品(包括居民个人寄售的物品在内)	不限定是否为资产
8.典当业销售死当物品	
9.生产销售和批发、零售罕见病药品及抗癌药	
10.单采血浆站销售非临床用人体血液	
11.药品经营企业销售生物制品	
12.兽用药品经营企业销售兽用生物制品	

【提示】

1.增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品/罕见病药品，可以选择按照简易计税办法依照3%征收率计算缴纳增值税，但是进口抗癌药品/罕见病药品，减按3%征收增值税，不能选择。

2.居民个人销售自己使用过的物品，免征增值税。

（2）应税服务→3%，一般全额，自来水差额

①提供公共交通运输服务（包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车）；

【提示】铁路客运服务不得选择简易办法。

②经认定的动漫企业为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码（面向网络动漫、手机动漫格式适配）服务，以及在境内转让动漫版权（包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权）。

③电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务。自2019年1月1日至2027年12月31日，一般纳税人提供的城市电影放映服务可以选择按简易计税办法计税。

④以纳入营改增试点之日前取得的有形动产为标的物提供的经营租赁服务。

⑤在纳入营改增试点之日前签订的尚未执行完毕的有形动产租赁合同。

⑥提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费，以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。**（不可选择，只能简易）**

【提示】“扣除其对外支付的自来水水费”指的是扣除的仅仅是自来水水费，不包括其他污水处理费等费用。

可以扣除的“对外支付的自来水水费”需要获取符合法律、行政法规和国家税务总局规定的有效凭证。物业管理服务的纳税人可以向服务接受方全额开具增值税专用发票。

【自来水问题】

一般纳税人销售自来水：

（1）自来水厂销售自来水，可选择简易计税，按3%缴纳增值税。

（2）物业管理公司收取自来水费，只能简易计税，差额按3%缴纳增值税。

（3）其他纳税人销售自来水，采用一般计税方法按9%缴纳增值税。

务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。

⑧一般纳税人提供非学历教育服务、教育辅助服务。

⑨公路经营企业中的一般纳税人收取营改增试点前开工的高速公路的车辆通行费。

（3）建筑服务→3%，差额扣除分包款

可以选择适用简易计税方法：

①一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务；

②一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务；

③一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务。

【提示】

Ⅰ老项目，是指在 2016 年 4 月 30 日前开工的建筑工程项目。

Ⅱ清包工方式提供建筑服务，是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料，并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。

Ⅲ甲供工程，是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。

适用简易计税方法（无其他选择）：

建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、预制结构件。

【提示】本条实际上是甲供工程的一种特殊情形，本条情形下的甲供工程不能选择适用计税方法，必须适用简易计税方法，按照销售额和 3%的征收率计算增值税，无选择权。

计算公式：

应纳税额=（全部价款和价外费用-分包款）/（1＋3%）×3%

（4）金融服务——可选择 3%简易办法

①农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、由银行业机构全资发起设立的贷款公司、法人机构在县（县级市、区、旗）及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务收入。

②对中国农业银行纳入“三农金融事业部”试点的县域支行（县事业部），提供农户贷款、农村企业和农村各类组织贷款取得的利息收入。

③对中国邮政储蓄银行纳入“三农金融事业部”试点的县域支行（县事业部），提供农户贷款、农村企业和农村各类组织贷款取得的利息收入。

④资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂按简易计税方法，按 3%征收率缴纳增值税。

（5）再生资源回收——可选择 3%简易办法

自 2022 年 3 月 1 日起，从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可以选择适用简易计税方法依照 3%征收率计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。

纳税人选择适用简易计税方法，应符合下列条件之一：

①从事危险废物收集的纳税人，应符合国家危险废物经营许可证管理办法的要求，取得危险废物经营许可证。

管部门出台的报废机动车回收管理办法要求，取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书。

③除危险废物、报废机动车外，其他再生资源回收纳税人应符合国家商务主管部门出台的再生资源回收管理办法要求，进行市场主体登记，并在商务部门完成再生资源回收经营者备案。

3.适用 5%征收率的范围

（1）一般纳税人销售老项目不动产，或者经营租赁老项目不动产，选择简易计税的。

（2）一般纳税人老项目的不动产融资租赁合同，选择适用简易计税方法的。

（3）房开企业销售自行开发的老项目，选择适用简易计税方法的。

（4）纳税人转让 2016 年 4 月 30 日之前取得的土地使用权，可以选择适用简易计税方法，以取得的全部价款和价外费用减去取得土地使用权的原价后的余额为销售额，按 5%计算缴纳增值税。

应纳税额=（全部价款和价外费用-进价）÷（1+5%）×5%

（5）劳务派遣

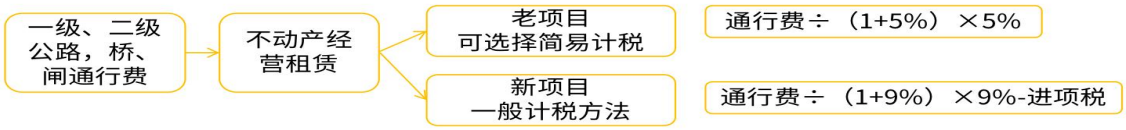
一般计税（6%）	应纳税额=全部价款和价外费用÷(1+6%)×6%一进项税
差额计税（5%）	应纳税额=(全部价款和价外费用一代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金)÷(1+5%)×5%
简易计税（3%）	应纳税额=全部部价款和价外费用÷(1+3%)×3%

（6）一般纳税人提供人力资源外包服务，选择简易计税方法计税的，按照 5%的征收率计算缴纳增值税。（差额）

一般计税 6%	应纳税额=(全部价款和价外费用-代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金)÷(16%)×6%-进项税
简易计税 5%	应纳税额=(全部价款和价外费用-代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金)÷(1+5%)×5%

（7）纳税人提供安全保护服务，选择差额纳税的，按照 5%的征收率计算缴纳增值税。

（8）一般纳税人收取试点（2016.4.30）前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费，可以选择适用简易计税方法，按照 5%的征收率计算缴纳增值税。



（9）纳税人生产销售新支线飞机暂减按 5%征收增值税。

（10）中外合作油（气）田开采的原油、天然气按实物征收增值税，征收率为 5%。

（11）自 2021 年 10 月 1 日起，住房租赁企业向个人出租住房，适用 5%征收率减按 1.5%计算缴纳增值税。

【高频考点】进口货物的纳税人★

对报关进口的货物，以进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人为进口货物的纳税人。

【高频考点】进口货物征税范围★

1.只要是报关进境的应税货物，不论是自行采购用于贸易，还是自用；不论是购进，还是国外捐赠。

2.进口货物的适用税率：13%、9%

【特殊】进口空载重量在 25 吨以上的飞机减按 5%征收进口环节增值税。

【高频考点】进口货物应纳税额的计算★★★

1.计算公式：

进口增值税＝组成计税价格×税率

（1）一般产品：组成计税价格=关税完税价格+关税

（2）应税消费品（从价比例计税）：

组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税=（关税完税价格+关税）÷（1-消费税税率）

【链接】一般贸易项下的进口货物，以海关审定的成交价格为基础的到岸价格作为完税价格：

完税价格（到岸价格）＝货价＋货物运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费、运费、保险费和其他劳务费等

2.注意问题：

（1）进口环节应纳增值税：不得抵扣任何税额（包括在国外已纳的任何税额）

（2）进口环节已纳增值税：符合抵扣范围的，可以凭海关进口增值税专用缴款书，作为进项税额抵扣。

【高频考点】跨境电子商务零售进口商品征税★★

按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税。

1.纳税义务人：购买跨境电子商务零售进口商品的个人；

2.代收代缴义务人：电子商务企业、电子商务交易平台企业或物流企业。

3.完税价格：实际交易价格（包括货物零售价格、运费和保险费）。

4.对跨境电子商务零售进口商品计税：

（1）单次交易限值为人民币 5000 元以内，个人年度交易限值为人民币 26000 元以内进口的跨境电子商务零售进口商品，关税税率暂设为 0%，进口增值税、消费税按法定税额 70%征收；

（2）交易限值超标准，正常纳税。

5.跨境电子商务零售进口商品自海关放行之日起 30 日内退货的，可申请退税，并相应调整个人年度交易总额。

6.已经购买的电商进口商品属于消费者个人使用的最终商品，不得进入国内市场再次销售

【高频考点】出口退（免）税政策★★

1.出口企业出口货物

出口货物，是指向海关报关后实际离境并销售给境外单位或个人的货物，分为自营出口货物和委托出口货物两类。

2.出口企业或其他单位视同出口货物

（1）对外援助、对外承包、境外投资的出口货物；

（2）进入特殊区域（出口加工区、综合保税区等）的出口货物；

（3）免税品经营企业销售的货物；

（4）销售给用于国际招标建设项目的中标机电产品；

（5）向海上油气开采企业销售自产海洋工程结构物；

具上的货物；

（7）输入特殊区域的水电气。

3.出口企业对外提供加工修理修配劳务

指对进境复出口货物或从事国际运输的运输工具进行的加工修理修配。

4.一般纳税人提供零税率的应税服务

零税率的应税服务：“软研设技流，广电信合离”

【提示】从境内载运旅客或货物至国内海关特殊区域，不属于国际运输。

【提示】增值税零税率应税服务提供者，是指提供适用增值税零税率应税服务，且登记为增值税一般纳税人，实行增值税一般计税方法的境内单位和个人。

二、增值税退（免）税办法（2 种，免抵退税和免退税）

1.免抵退税方法

①“免”：免征出口货物增值税（实际是零税率）；

②“抵”：购进支付的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额）；

③“退”：未抵减完的部分按规定予以退还。

2.免退税方法

①免：出口货物不算销项。

②退：退还该货物的进项。

3.适用增值税退（免）税政策的范围

退（免）税办法	适用主体	具体情况
免抵退税	生产企业	出口自产货物和视同自产货物对外提供加工修理修配劳务 列明的生产企业出口非自产货物适用零税率的跨境服务
免退税	外贸企业或其他单位	不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物、劳务

除此之外：

（1）同时符合下列条件的生产企业出口的外购货物，可视同自产货物适用增值税退（免）税政策：

①已取得增值税一般纳税人资格；

②已持续经营 2 年及 2 年以上；

③纳税信用等级 A 级；

④上一年度销售额 5 亿元以上；

⑤外购出口的货物与本企业自产货物同类型或具有相关性。

（2）下列列举货物，适用增值税退（免）税政策：

①用于本企业中标项目下的机电产品；

②用于对外承包工程项目下的货物；

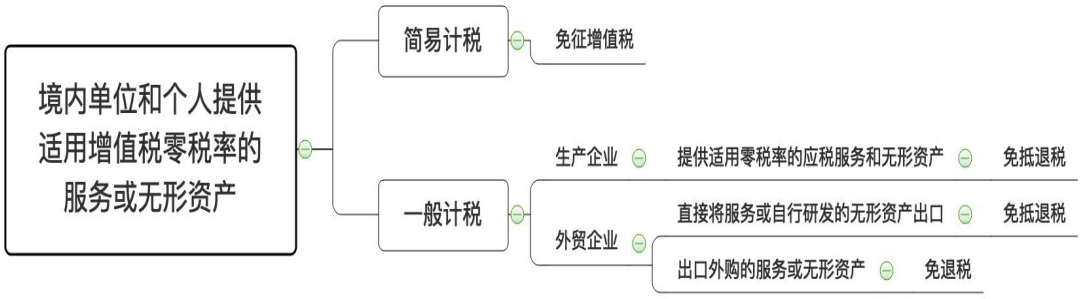
③用于境外投资的货物；

④用于对外援助的货物；

⑤生产自产货物的外购设备和原材料（农产品除外）。

视同生产企业连同其出口货物统一实行免抵退税办法。

4.提供应税服务或转让无形资产



【提示】境内的单位和个人提供适用增值税零税率应税服务的，可以放弃适用增值税零税率，选择免税或按规定缴纳增值税。放弃适用增值税零税率后，36 个月内不得再申请适用增值税零税率。

【高频考点】增值税免抵退税和免退税的计算★★★

（一）增值税“免抵退”的计算

1.计算公式：

（1）当期应纳税额的计算

当期应纳税额＝当期内销销项税额-（当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额）＝<0

当期不得免征和抵扣税额＝当期出口货物离岸人民币价×（出口货物适用税率-出口货物退税率）

【提示】如果使用进料加工免税进口料件，则：

当期不得免征和抵扣税额＝（当期出口货物离岸人民币价－当期免税购进原材料价格）×（出口货物适用税率－出口货物退税率）

（2）当期免抵退税额的计算

当期免抵退税额

＝当期出口货物离岸价人民币价×出口货物退税率

【提示】如果使用进料加工免税进口料件，则：

当期免抵退税额＝（当期出口货物离岸价人民币价－当期免税购进原材料价格）×出口货物退税率

（3）当期应退税额和免抵税额的计算

比较上述（1）和（2）确定较小者为应退税额。

（4）免抵税额倒挤确定。

2.“免、抵、退”计算步骤总结：

（1）剔税：当征税率>退税率时：

不得免抵税额（进项税转出）＝出口价×（征%－退%）

（2）抵税：应纳税额

＝[内销销项税额－（进项税－剔税）－上期末抵扣]=<0

（3）尺度：免抵退税额（限额）＝出口价×退税率

（4）比较：应退税额＝

（2）与（3）中较小者

（5）倒挤：免抵税额

3.当期免税购进原材料价格

（1）包括：当期国内购进的无进项税额且不计提进项税额的免税原材料的价格、当期进料加工保税进口料件的价格（即组成计税价格）。

（2）抵减方法：“实耗法”、“购进法”（了解）。

例如“实耗法”：

当期进料加工保税进口料件的组成计税价格＝当期进料加工出口货物离岸价人民币价×计划分配率

（3）实行免抵退税办法的进料加工出口企业，在国家实行出口产品征退税率一致政策后，因前期征退税率不一致等原因，结转未能抵减的免抵退税“不得免征和抵扣税额抵减额”，企业进行核对确认后，可调转为相应数额的增值税进项税额。

（二）增值税“免退税”的计算

1.外贸企业在国内直接采购货物出口：

增值税应退税额＝购进出口货物的增值税专用发票注明的金额×出口货物退税率

2.外贸企业出口委托加工修理修配货物：

增值税应退税额＝加工修理费用增值税专用发票注明的金额×出口货物退税率

（三）退税率低于适用税率的，相应计算出的差额部分的税款计入出口货物劳务成本。

【高频考点】境外旅客购物离境退税政策★★

1.境外旅客：是指在我国境内连续居住不超过183天的外国人和港澳台同胞。

2.境外旅客申请退税，应同时符合以下条件：

（1）同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品金额达到500元人民币；

（2）退税物品尚未启用或消费；

（3）离境日距退税物品购买日不超过90天；

（4）所购退税物品由境外旅客本人随身携带或随行托运出境。

3.退税物品的退税率：11%、8%

【解释】适用13%税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为11%；适用9%税率，退税率为8%。

4.应退增值税额的计算公式：应退增值税额＝退税物品销售发票金额（含增值税）×退税率

5.退税方式：现金退税和银行转账

退税额未超过10000元的，可自行选择退税方式。退税额超过10000元的，以银行转账方式退税。

【高频考点】转让不动产增值税征收管理★★★

1.适用范围：非房企纳税人转让其取得的不动产，包括以直接购买、接受捐赠、接受投资入股、自建以及抵债等各种形式取得的不动产。

2.计税方法及应纳税额计算

纳税人销售取得的不动产时：向不动产所在地——预缴税款（5%预征率）；向机构所在地——申报纳税。

【提示】①区分营改增之前、之后。②区分自建、非自建。

（1）一般纳税人转让不动产：

①营改增之前取得——可选择简易计税方法（5%）

项目性质	向不动产所在地税务机关预缴	向机构所在地机关申报
非自建项目	增值税=转让差额÷（1+5%）×5%	与预缴相同
自建项目	增值税=出售全额÷（1+5%）×5%	与预缴相同

【提示】转让差额＝取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价（下同）

②营改增之前取得——可选择一般计税方法

③营改增后取得——适用一般计税方法(9%)

项目性质	向不动产所在地税务机关预缴	向机构所在地机关申报
非自建项目	增值税=转让差额÷（1+5%）×5%	增值税=出售全额÷（1+9%）×9%-进项税额-预缴税款
自建项目	增值税=出售全额÷（1+5%）×5%	增值税=出售全额÷（1+9%）×9%-进项税额-预缴税款

（2）小规模纳税人转让其取得的不动产（5%征收率）

除其他个人之外的小规模纳税人（含个体工商户），向不动产所在地税务机关预缴税款，向机构所在地税务机关申报纳税。

【提示】不区分营改增之前、之后取得，均为简易计税。

项目性质	向不动产所在地税务机关预缴	向机构所在地机关申报
非自建项目	增值税=转让差额÷（1+5%）×5%	与预缴相同
自建项目	增值税=出售全额÷（1+5%）×5%	与预缴相同

（3）个人转让其购买的住房（5%征收率）：

其他个人向住房所在地税务机关申报纳税。

【提示】结合第五节，区分时间、地点、住房性质。

时间、地点、住房性质	向不动产所在地税务机关申报纳税
差额缴纳（北上广深、2 年以上、非普宅）	增值税=转让差额÷（1+5%）×5%
全额缴纳（全国适用、2 年以内）	增值税=出售全额÷（1+5%）×5%

3.差额计税的合法有效凭证及规定：

（1）差额计税的合法有效凭证：

①税务部门监制的发票。

②法院判决书、裁定书、调解书，以及仲裁裁决书、公证债权文书。

③国家税务总局规定的其他凭证。

（2）无法提供取得不动产时的发票：

纳税人转让不动产，按照有关规定差额缴纳增值税的，如因丢失等原因无法提供取得不动产时的发票，可向税务机关提供其他能证明契税计税金额的完税凭证等资料，进行差额扣除。

（3）纳税人以契税计税金额进行差额扣除的，按照下列公式计算增值税应纳税额：

契税缴纳时间	税额计算
①2016 年 4 月 30 日及以前缴纳契税	应纳增值税＝[全部交易价格（含增值税）－契税计税金额（含营业税）]

	÷（1＋5%）×5%
②2016 年 5 月 1 日及以后缴纳契税	应纳增值税＝［全部交易价格（含增值税）÷（1＋5%）－契税计税金额（不含增值税）］×5%

4.发票的开具：

（1）自 2020 年 2 月 1 日起，增值税小规模纳税人（其他个人除外）发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人，税务机关不再为其代开增值税专用发票。

（2）纳税人向其他个人转让其取得的不动产，不得开具或申请代开增值税专用发票。

5.其他规定

（1）纳税人转让其取得的不动产，向不动产所在地主管税务机关预缴的增值税税款，可以在当期增值税应纳税额中抵减，抵减不完的，结转下期继续抵减。

（2）纳税人转让不动产，向不动产所在地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过 6 个月没有预缴税款的，由机构所在地主管税务机关按照《税收征管法》及相关规定进行处理。

【高频考点】提供不动产经营租赁服务增值税征收管理★★★

1.适用范围：

（1）适用于：纳税人出租其取得的不动产。

取得的不动产，包括以直接购买、接受捐赠、接受投资入股、自建以及抵债等形式取得的不动产。

（2）不适用于：纳税人提供道路通行服务。

2.计税方法和应纳增值税计算

（1）一般纳税人出租不动产

不动产取得时间	计税方法	向不动产所在地税务机关预缴	向机构所在地税务机关申报
营改增前取得	简易计税	增值税=含税销售额÷（1＋5%）×5%	与预缴相同
	可选择适用一般计税	增值税=含税销售额÷（1＋9%）×3%	增值税=含税销售额÷（1＋9%）×9%-进项税额-预缴税款
营改增后取得的	一般计税		

【提示 1】营改增前取得的不动产出租，适用简易计税方法（包括房企出租自行开发的房地产老项目）。

【提示 2】采用一般计税方法，不动产所在地与纳税人机构所在地不在同一县（市、区）的，纳税人应按照 3%的预征率向不动产所在地预缴税款，向机构所在地申报纳税。（一般计税的预征率 3%）

（2）小规模纳税人出租不动产、其他个人出租不动产

纳税人出租不动产所在地与机构所在地不在同一县（市、区）的，应向不动产所在地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。

小规模纳税人	个人出租住房（个体＋其他个人）	预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×1.5%； 应纳税款＝预缴税款；	不动产所在地预缴；机构所在地申报

		【注意】其他个人不需要预缴。	
	其他情形	预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×5%； 应纳税额＝预缴税款；	

【易错点提示】

（1）不动产所在地与机构所在地不在同一县（市、区）存在预缴问题，在同一县市则不存在。

（2）其他个人无论本地异地均不存在预缴问题，直接在不动产所在地申报。（和转让不动产一致）

（3）其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产，取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入不超过 15 万元的，可享受小微企业免征增值税优惠政策（自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）。

（4）纳税人出租不动产，租赁合同中约定免租期的，不属于视同销售服务。

3.发票的开具

（1）可以申请代开增值税发票

①小规模纳税人中的单位和个体工商户出租不动产，不能自行开具增值税发票的，可向不动产所在地税务机关申请代开增值税发票。

②其他个人出租不动产，可向不动产所在地税务机关申请代开增值税发票。

（2）不得开具或申请代开增值税专用发票——纳税人向其他个人出租不动产。

【小结：租房增值税的预缴与申报】

一般纳税人	选择简易计税（老项目）	预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×5%； 应纳税款＝预缴税款；	不动产所在地预缴；机构所在地申报
	一般计税（新项目）	预缴税款＝含税销售额÷（1＋9%）×3%； 应纳税款＝含税销售额÷（1＋9%）×9%-进项税额-预缴税款；	
小规模纳税人	个人出租住房（个体＋其他个人）	预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×1.5%； 应纳税款＝预缴税款； 【注意】其他个人不需要预缴。	
	其他情形	预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×5%； 应纳税额＝预缴税款；	

注意：预缴税额=销售额×预征率；

①销售额需确定是全额还是差额；②预征率是多少；③含税销售额应如何换算。

【高频考点】跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理★★★

1.适用范围：单位和个体工商户在其机构所在地以外的县（市、区）提供建筑服务。

2.不适用于：

（1）其他个人跨县（市区）提供建筑服务；

（2）纳税人在同一地级行政区范围内跨县（市 、区）提供建筑服务。

3.申报与预缴地点：

（1）向建筑服务发生地税务机关——预缴税款；

（2）向机构所在地税务机关——申报纳税。

（三）跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理【掌握】

1.适用范围：单位和个体工商户在其机构所在地以外的县（市、区）提供建筑服务。

2.不适用于：

（1）其他个人跨县（市区）提供建筑服务；

（2）纳税人在同一地级行政区范围内跨县（市 、区）提供建筑服务。

3.申报与预缴地点：

（1）向建筑服务发生地税务机关——预缴税款；

（2）向机构所在地税务机关——申报纳税。

4.计税方法

一般纳税人	一般情况	一般计税	9%
	清包工、甲供工程、老项目	可以选择简易计税	3%
小规模纳税人	简易计税		3%

5.预缴和申报

纳税人	计税方法	建筑服务发生地预缴	机构所在地申报
一般纳税人	一般计税	预缴税款＝（全部价款－分包款）÷（1＋9%）×2%	应纳税额=全部价款÷（1＋9%）×9%-进项税额-预缴
	选择（适用）简易计税	预缴税款＝（全部价款－分包款）÷（1＋3%）×3%	应纳税额=（全部价款－分包款）÷（1＋3%）×3%-预缴
小规模纳税人	简易计税		

【提示】

（1）建筑工程发生分包业务，一般计税、简易计税在**预缴时**均可差额计税。

（2）计税差额＝全部价款和价外费用－支付的分包款

【提示】

1.按照现行规定应当预缴增值税的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过 15 万元的，当期无形预缴税款。

2.自然人无预缴环节，只有申报环节。

6.纳税人差额计税应取得下列凭证：

从分包方取得的 2016 年 5 月 1 日后开具的，备注栏注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称的增值税发票。

7.关于发票

小规模纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，不能自行开具增值税发票的，可向建筑服务发生地主管税务机关按照其取得的全部价款和价外费用申请代开增值税发票。

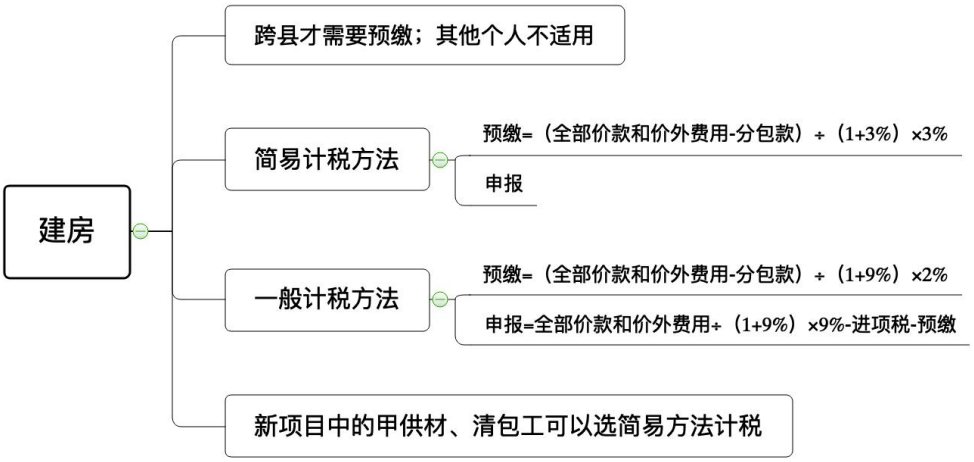
【提高】

（1）应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴。

（2）纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。

（3）预缴税款回机构所在地申报时，可以在当期增值税应纳税额中抵减，抵减不完的，结转下期继续抵减。

【跨县（市、区）提供建筑服务】



【高频考点】房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理★★★

1.一般纳税人征收管理：

（1）采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在收到预收款时按照 3%的预征率预缴增值税。

（2）销售自行开发的房地产项目：自行开具增值税专用发票；向其他个人销售，不得开具增值税专用发票。

2.预缴与纳税申报

纳税人	计税方法	预缴	申报纳税
一般纳税人	新项目一般计税、老项目选择一般计税	预缴税款=全部价款预收款÷（1＋9%）×3%	应纳税额＝（收入－土地价款）÷（1＋9%）×9%-进项-预缴
	老项目选择简易计税	预缴税款=全部价款预收款÷（1＋5%）×3%	应纳税额＝收入÷（1＋5%）×5%-预缴
小规模纳税人	适用简易计税		

【提示】一般计税才存在地价款扣除问题，简易计税不得扣除地价款。

【提高】计算时地价款的扣除要与销售量配比：

销售额=（全部价款和价外费用-当期允许扣除的土地价款）÷（1+适用税率）

当期允许扣除的土地价款=（当期销售房地产项目建筑面积÷房地产项目可供销售建筑面积）×支付土地价款

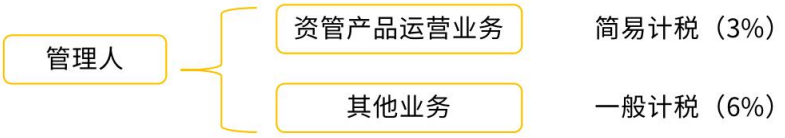
【高频考点】资管产品增值税的征收管理★★

1.基本政策

资管产品，包括银行理财产品、资金信托（包括集合资金信托、单一资金信托）、财产权信托、公开募集证券投资基金、特定客户资产管理计划、集合资产管理计划、定向资产管理计划、私募投资基金、债权投资计划、

股权投资计划、股债结合型投资计划、资产支持计划、组合类保险资产管理产品、养老保障管理产品。财政部和税务总局规定的其他资管产品管理人及资管产品。

2.计税方法



3.销售额的确定

业务	销售额的确定
提供贷款服务	以 2018 年 1 月 1 日起产的利息及利息性质的收入为销售额
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票不包括限售股）、债券、基金、非货物期货	可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价、债券估值、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额

4.其他规定

（1）管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用简易方法计税。

（2）管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。

（3）对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

【高频考点】纳税期限★★

1.纳税期限：1、3、5、10、15 日；1 个月；1 个季度。

【提示】以一个季度为纳税期限的有：

（1）银行、财务公司、信托投资公司、信用社，以及财政部和国家税务总局规定的其他纳税人。

（2）按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以 1 个月或 1 个季度为纳税期限。一经选择，一个会计年度内不得变更。

2.报缴税款期限：以月（季）纳税，自期满之日起 15 日内。

3.进口货物：海关填发缴款书之日起 15 日内。

【高频考点】纳税地点★★★

1.固定业户

（1）一般为机构所在地；

（2）总、分机构不在同一县（市）的，应当分别向各自所在地主管税务机关申报纳税；

（3）经批准可由总机构汇总纳税的，向总机构所在地主管税务机关申报纳税。

2.非固定业户：销售地或劳务发生地。

3.进口货物：报关地海关。

4.扣缴义务人的扣税地点：扣缴义务人机构所在地或者居住地。

第三章　消费税

【高频考点】消费税的特点★★★

1.征税范围具有选择性

2.征税环节具有单一性

3.征收方法具有多样性

4.税收调节具有特殊性

5.税收负担具有转嫁性

【高频考点】消费税纳税义务人的规定★★★

在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人，以及国务院确定的销售应税消费品的其他单位和个人，为消费税的纳税人。

【提示】国务院确定的销售应税消费品的其他单位和个人：

（1）在我国境内从事卷烟批发业务的单位和个人。

（2）从事金银首饰、钻石及钻石饰品、超豪华小汽车零售的单位和个人。

【易混点：纳税环节】

单环节征收：

1.一般消费品：单一环节征税→生产、委托加工、进口

2.特殊消费品：金银铂钻→单一环节→零售环节

双环节征税：

1.卷烟**（只有“卷烟”）**：生产环节+批发环节（不区分甲类和乙类）

①环节内不征税：批发商卖批发商不缴消费税

②批发环节不能抵扣以前环节已纳消费税

2.超豪华汽车：生产环节+零售环节

3.电子烟：生产环节+批发环节

【高频考点】消费税代收代缴义务人的规定★★★

1.扣缴义务人：

（1）委托加工的应税消费品，委托方为消费税纳税人，其应纳消费税由受托方（受托方为个人除外）在向委托方交货时代收代缴税款。

【提示】委托加工应税消费品的消费税纳税人为委托方；受托方为消费税的扣缴义务人。

（2）跨境电子商务零售进口商品按照货物征收进口环节消费税，购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人，电子商务企业、电子商务交易平台企业或物流企业可作为代收代缴义务人。

【高频考点】消费税税目（15类消费品，不健康的，不便宜的，不环保的）★★★

按照消费税的特性，将其分为征税环节和税目。

一、税目（15个）

（一）烟

1.子目：

（1）卷烟（包括进口卷烟、白包卷烟、手工卷烟和未经国务院批准纳入计划的企 业及个人生产的卷烟）；

（2）雪茄烟；

（3）烟丝；

（4）电子烟。

2.卷烟的分类

类别	分类标准
甲类卷烟	每标准条（200 支）调拨价格（不含增值税）≥70 元
乙类卷烟	每标准条调拨价格（不含增值税）＜70 元

3.电子烟

电子烟是指用于生产气溶胶供人抽吸等的电子传输系统，包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品。烟弹是指含有雾化物的电子烟组件。烟具是指将雾化物雾化为可吸入气溶胶的电子装置。

（二）酒

1.子目：

（1）白酒；（2）黄酒；（3）啤酒；（4）其他酒。

2.啤酒的分类

类别	分类标准
甲类啤酒(250 元/吨)	每吨出厂价（含包装物及包装物押金、不含增值税）≥3 000 元
乙类啤酒(220 元/吨)	每吨出厂价（含包装物及包装物押金、不含增值税）<3 000 元

【注意】酒精、调味料酒不属于消费税的征税范围；娱乐业和饮食业自制的啤酒按最高税额征。

（三）高档化妆品

子目：包括高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品和成套化妆品。

高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品和成套化妆品（10 元/毫升或 15 元/片及以上）。

【注意】舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩、发胶和头发漂白剂等,不属于本税目征收范围。

（四）贵重首饰及珠宝玉石

子目：金、银、白金、宝石、珍珠、钻石、翡翠、珊瑚、玛瑙等高贵稀有物质以及其他金属、人造宝石等制作的各种纯金银首饰及镶嵌首饰和经采掘、打磨、加工的各种珠宝玉石。

（五）鞭炮、焰火

子目：鞭炮、焰火。

【注意】不包含体育上用的发令纸、鞭炮药引线。

（六）成品油

子目：汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油 7 个子目。

【注意】

1.航空煤油暂缓征收消费税；

2.免税：符合条件的纯生物柴油；成品油生产过程中，作燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油；纳税人以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免征消费税；

3.变压器油、导热类油等绝缘油类产品，不征收消费税；

4.催化料、焦化料属于燃料油。

5.根据相关规定，对油（气）田企业在开采原油过程中耗用的内购成品油，暂按实际缴纳成品油消费税的税额，全额返还所含消费税。

（七）小汽车

子目：

1.乘用车；

2.中轻型商用客车；

3.每辆零售价格130万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车。

【注意】

1.企业购进货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通讯车等专用汽车不征消费税；

2.企业购进乘用车或中轻型商用客车整车改装生产的汽车，征收消费税；

3.电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车不征收消费税。

（八）摩托车

子目：轻便摩托车和摩托车两种；

【注意】气缸容量250毫升（不含）以下的小排量摩托车不征收消费税。

（九）高尔夫球及球具

子目：高尔夫球、高尔夫球杆及高尔夫球包（袋）、高尔夫球杆的杆头、杆身和握把。

（十）高档手表

高档手表是指销售价格（不含增值税）每只在10 000元（含）以上的各类手表。

（十一）游艇

长度大于8米（含）小于90米（含）的各类机动艇。

（十二）木制一次性筷子

未经打磨、倒角的木制一次性筷子也属于本税目征税范围。

（十三）实木地板

子目：包括实木复合地板、实木指接地板、未经涂饰素板。

（十四）电池

子目：原电池、蓄电池、燃料电池、太阳能电池和其他电池。

【注意】对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。

（十五）涂料

【注意】施工状态下挥发性有机物（VOC）含量低于420克/升（含）的涂料免征消费税。

【口诀】四男三女开车去旅行，等我们有钱了，我们就买房买表买艇。

四男：烟、酒、鞭炮烟火、高尔夫球及球具
三女：高档化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、木制一次性筷子
车：小汽车、摩托车、成品油
房：实木地板、涂料
表：高档手表、电池
艇：游艇

【高频考点】进口卷烟适用税率规定★★★

1.卷烟适用税率（1箱＝250条，1条＝200支，1包是20支，1条烟是10包）

56%（每条价格≥70元）

36%（每条价格＜70元）

2.每标准条进口卷烟（200支）确定消费税适用比例税率的价格：

（关税完税价格+关税+消费税定额税）/（1-消费税使用税率）

3.非标准条应当先折算为标准条然后再确定使用的比例税率。

【高频考点】从量定额计征的计税依据★★★

应纳税额=销售数量×定额税率

销售应税消费品	应税消费品的销售数量
自产自用应税消费品	应税消费品的移送数量
委托加工应税消费品	纳税人收回应税消费品数量
进口的应税消费品	海关核定的应税消费品进口征税数量

【高频考点】复合计征的计税依据★★★

应纳税额=销售额×比例税率+销售数量×定额税率

适用范围：卷烟和白酒

【高频考点】计税依据的特殊规定★★★

1.卷烟计税价格的核定

核定范围：为卷烟生产企业在生产环节销售的所有牌号、规格的卷烟。
核定权限：国家税务总局核定并发布。
计税价格：经国税总局核定计税价格的卷烟
计税销售额确定：按照核定计税价格与生产企业实际销售价格，孰高原则确定计税销售额。 核定某牌号、规格卷烟计税价格＝批发环节销售价格×（1－适用批发毛利率）

2.白酒最低计税价格的核定（生产企业售价和销售企业的售价差异不能过大）

要点	具体规定
适用范围	白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格低于销售单位对外销售价格（不含增值税，下同）70%以下（不含70%）的，税务机关应核定消费税最低计税价格，高于则暂不

	核定其计税价格
核定程序	白酒消费税最低计税价格由白酒生产企业自行申报，税务机关核定
核定比例	最低计税价格由税务机关核定，核定比例统一确定为60%
计税价格的适用	已核定最低计税价格的白酒，按照核定计税价格与生产企业实际销售价格，孰高原则确定计税销售额

3.自设非独立核算门市部计税的规定

纳税人通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品，**应按门市部对外销售额或者销售数量**征收消费税。

4.纳税人用于换取生产资料和消费资料，投资入股和抵偿债务等方面的应税消费品，应当以纳税人同类应税消费品的**最高**销售价格作为计税依据计算消费税。

【注意】同时缴纳的增值税按同类应税消费品的平均价格。

5.套装产品的计税依据

纳税人将自产的应税消费品与外购或自产的非应税消费品组成套装销售的，以套装全部产品的销售额为计税依据计算消费税。

6.纳税人发生销货退回的应税消费品已缴纳的消费税税款可以办理退税。

7.计税价格的核定权限

应税消费品计税价格明显偏低又无正当理由的，税务机关有权核定其计税价格。

（1）卷烟、小汽车：国家税务总局核定，财政部备案；

（2）其他应税消费品：省级税务局核定；

（3）进口应税消费品：海关核定。

【高频考点】用于连续生产应税消费品和其他方面的规定★★★

自产自用	用于连续生产应税消费品		不缴纳消费税
	用于其他方面	①用于本企业连续生产非应税消费品	从价定率:应纳税额=(成本+利润)÷(1比例税率)×比例税率 复合计税:应纳税额=(成本+利润+自用数量×定额税率)÷(1-比例税率)×比例税率+自用数量×定额税率
		②用于在建工程、管理部门、非生产机构	
		③用于馈赠、赞助、集资、职工福利、奖励等方面	
		④用于换、抵、投	增值税：平均价 消费税：最高价

【高频考点】自产自用应税消费品的计税依据和应纳税额计算★★★

1.有同类消费品销售价格的

纳税人自产自用的应税消费品，凡用于其他方面，应当纳税的，按照纳税人生产的同类消费品的销售价格计算纳税。

如果当月无销售或者当月未完结，应按照同类消费品上月或者最近月份的销售价格计算纳税。

2.没有同类消费品销售价格的

没有同类消费品销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。

【组成计税价格】

征收方式	计税依据	应纳税额
从价定率	组价=（成本+利润）÷（1-比例税率）=成本×（1+成本利润率）÷（1-比例税率）	增值税=组价×增值税税率
		消费税=组价×消费税比例税率
从量定额（啤酒、黄酒、成品油）	增值税计税依据：组价=成本+利润+消费税	增值税=组价×增值税税率
	消费税计税依据：自产自用数量（不组价）	消费税=自产自用数量×消费税定额税率
复合计税（卷烟、白酒）	组价=（成本+利润+自产自用数量×定额税率）÷（1-比例税率）=[成本×（1+成本利润率）+自产自用数量×定额税率]÷（1-比例税率）	增值税=组价×增值税税率
		消费税=组价×消费税比例税率+自产自用数量×消费税定额税率

【提示】成本利润率是应税消费品的全国成本利润率，由国家税务总局确定；纳税人自产自用的应税消费品，其纳税义务的发生时间为移送使用的当天。

【高频考点】代收代缴税款的规定★★

正常情况	一般:受托方加工完毕向委托方交货时代收代缴消费税 特殊:如果受托方是个人(含个体经营者)，委托方须在收回加工应税消费品后向委托方所在地主管税务机关缴纳消费税
非正常情况	受托方未代收代缴消费税: （1）委托方要补税，对委托方补征税款的计税依据是非正常情况： ①如果收回的应税消费品已直接销售，按销售额计税补征 ②如果收回的应税消费品尚未销售或用于连续生产等，按组成计税价格计税补征 （2）对受托方处以应代收代缴税款50%以上3倍以下的罚款

【高频考点】委托加工应税消费品组成计税价格及应纳税额的计算★★★

征收方式	计税依据	应纳税额
从价定率	组价=（材料成本+加工费）÷（1-比例税率）	消费税=组价×消费税比例税率
从量定额（啤酒、黄酒、成品油）	消费税计税依据：委托加工数量（不组价）	消费税=委托加工数量×消费税定额税率
复合计税（卷烟、白酒）	组价=（材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率）÷（1-比例税率）	消费税=组价×消费税比例税率+委托加工数量×定额税率
【注意】材料成本包括采购材料发生的运输费（不含可以抵扣的增值税）、采购过程中的其他杂费和入库前整理挑选费用等。		

【高频考点】外购应税消费品已纳税款的扣除★★★

1.为了避免重复征税，现行消费税规定，将外购的已税消费品继续生产应税消费品销售的，可以按生产领

用数量计算扣除外购的已纳消费税税款（一次课征制）。

①外购已税烟丝生产的卷烟；

②外购已税高档化妆品生产的高档化妆品；

③外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石；

④外购已税鞭炮焰火生产的鞭炮焰火；

⑤外购已税杆头、杆身和握把为原料生产的高尔夫球杆；

⑥外购已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子；

⑦外购已税实木地板为原料生产的实木地板；

⑧对外购已税汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税成品油。

⑨从葡萄酒生产企业购进、进口葡萄酒连续生产应税葡萄酒的，准予从葡萄酒消费税应纳税额中扣除所耗用应税葡萄酒已纳消费税税款。如本期消费税应纳税额不足抵扣的，余额留待下期抵扣。

⑩啤酒生产集团内部企业间调拨销售的啤酒液，应由啤酒液生产企业按现行规定申报缴纳消费税。购入方使用啤酒液连续灌装生产并对外销售的啤酒，应依据其销售价格确定适用单位税额计算缴纳消费税,但其外购啤酒液已纳的消费税额,可以从其当期应纳消费税额中抵减。

【提示】纳税人用外购的已税珠宝玉石生产的改在零售环节征收消费税的金银首饰（镶嵌首饰）、钻石首饰，在计税时一律不得扣除外购珠宝玉石的已纳税款。

2.准予扣除的已纳税款的计算方法

总原则：按当期生产领用量抵扣，不同于增值税的购进扣税。

【高频考点】委托加工收回应税消费品已纳税款的扣除★★★

1.为了避免重复征税，现行消费税规定，将委托加工收回的已税消费品继续生产应税消费品销售的，可以按生产领用数量计算扣除委托加工收回的已纳消费税税款（一次课征制）。

①以委托加工收回的已税烟丝为原料生产的卷烟；

②以委托加工收回的已税高档化妆品为原料生产的高档化妆品；

③以委托加工收回的已税珠宝玉石为原料生产的贵重首饰及珠宝玉石；

④以委托加工收回的已税鞭炮、焰火为原料生产的鞭炮、焰火；

⑤以委托加工收回的已税杆头、杆身和握把为原料生产的高尔夫球杆；

⑥以委托加工收回的已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子；

⑦以委托加工收回的已税实木地板为原料生产的实木地板；

⑧以委托加工收回的已税汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税成品油。

2.扣税计算公式如下：

当期准予扣除的委托加工应税消费品已纳税款=期初库存的委托加工应税消费品已纳税款+当期收回的委托加工应税消费品已纳税款-期末库存的委托加工应税消费品已纳税款。

3.扣税环节：纳税人用委托加工收回的已税珠宝玉石生产的改在零售环节征收消费税的金银、钻石首饰，在计税时一律不得扣除委托加工收回的珠宝玉石已纳的消费税税款。

【高频考点】金银首饰零售环节征收消费税的规定★★★

1.纳税义务人

在中华人民共和国境内从事金银首饰零售业务的单位和个人，为金银首饰消费税纳税义务人。

【特殊】委托加工（除另有规定外）、委托代销金银首饰的，受托方是消费税的纳税人。

2.零售环节征收消费税的金银首饰范围仅限于：金、银和金基、银基合金首饰，以及金、银和金基、银基合金的镶嵌首饰；铂金首饰、钻石及钻石饰品为零售环节征税。

（1）不属于零售环节征税范围：镀金、包金首饰；

（2）不征收消费税征税范围：修理、清洗金银首饰。

3.税率：5%（不同于其他环节缴消费税的贵重首饰）

4.计税依据——不含增值税的销售额

金银首饰的销售额＝零售价格÷（1＋13%）

销售方式	计税依据
1.金银首饰连同包装物销售	包装物并入金银首饰的销售额
2.以旧换新(含翻新改制)	实际收取的不含增值税的全部价款
3.带料加工的金银首饰	①同售价； ②无同类售价，按委托加工的组价: 组成计税价格=(材料价格+加工费)÷(1-金银首饰消费税税率)
4.生产、批发、零售单位用于馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福、奖励等方面的	①同类售价； ②无同类售价，按生产环节的组价: 组成计税价格=购进原价×(1+利润率)÷(1-金银首饰消费税税率) 【提示】公式中:“购进原价”为生产成本;“利润率”一律为6%

5.申报与缴纳

（1）纳税环节

①一般在零售时纳税；视同零售的情形，移送时纳税；带料加工、翻新改制的金银首饰，于受托方交货时纳税。

②经营单位进口金银首饰，进口环节不缴消费税改为在零售环节征税；出口金银首饰不退消费税（之前没交过消费税）。

（2）纳税义务发生时间

①销售金银首饰：收讫销货款或取得销货凭证的当天

②视同销售：移送的当天

③带料加工、翻新改制的金银首饰：受托方交货的当天。

（3）纳税地点：纳税人的核算地

【高频考点】卷烟批发环节征收消费税的规定★★★

要素	规定
纳税人	在中华人民共和国境内从事卷烟批发业务的单位和个人。 （1）纳税人销售给纳税人以外的单位和个人的卷烟于销售时纳税 （2）纳税人之间销售的卷烟不缴纳消费税

计税依据	批发销售的所有牌号规格的卷烟，按其销售额（不含增值税）和销售量征收消费税（复合计税）
税额计算	应纳消费税＝销售额（不含增值税）×11%＋销售数量×250 元/箱 【注意】（1）纳税人应将卷烟销售额与其他商品销售额分开核算，未分开核算的，一并征收消费税； （2）卷烟消费税在生产和批发两个环节征收后，批发企业在计算纳税时不得扣除已含的生产环节的消费税税款
纳税地点	卷烟批发企业的机构所在地，总机构与分支机构不在同一地区的，由总机构申报纳税

【高频考点】超豪华小汽车零售环节征收消费税的规定★★★

要素	规定
征税范围	每辆零售价格 130 万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车（自 2016 年 12 月 1 日起）
纳税人	将超豪华小轿车销售给消费者的单位和个人
税率	零售环节税率 10%——从价计征
应纳税额	经销商销售给消费者：应纳税额=零售环节销售额（不含增值税）×10%
	国内汽车生产企业直接销售给消费者： 应纳税额=生产环节销售额（不含增值税）×（生产环节税率＋10%）

【高频考点】电子烟生产、批发等环节消费税的计算★★★

情形	税额计算	
纳税人	在中华人民共和国境内生产（进口）、批发电子烟的单位和个人	
	生产环节	取得烟草专卖生产企业许可证，并取得或经许可使用他人电子烟产品注册商标的企业
	批发环节	取得烟草专卖批发企业许可证并经营电子烟批发业务的企业
	进口环节	进口电子烟的单位和个人
	代加工方式生产	由持有商标的企业申报缴纳消费税
		【说明】只从事代加工电子烟产品业务的企业不属于电子烟消费税纳税人
征税对象	烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品	
税率	生产（进口）环节	36%
	批发环节	11%
计税价格	生产、批发	生产、批发电子烟的销售额
	生产环节代销方式	经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额（含收取的全部价款和价外费用）
	进口	组成计税价格
	代加工	应当分开核算持有商标电子烟的销售额和代加工电子烟的销售额；未分开核算的，一并缴纳消费税
出口	出口退（免）税政策	

	【说明】将电子烟增列至边民互市进口商品不予免税清单并照章征税

【高频考点】其他视同销售应税消费品行为的规定★

1.工业企业以外的单位和个人视同生产销售应税消费品。

工业企业以外的单位和个人的下列行为视为应税消费品的生产行为，按规定征收消费税：

(1)将外购的消费税非应税产品以消费税应税产品对外销售的；

(2)将外购的消费税低税率应税产品以高税率应税产品对外销售的。

2.工业企业外购应税消费品后销售。

(1)对既有自产应税消费品，同时又购进与自产应税消费品同样的应税消费品进行销售的工业企业，对其销售的外购应税消费品应当征收消费税，同时可以扣除外购应税消费 品的已纳税款。

上述允许扣除已纳税款的外购应税消费品仅限于烟丝，高档化妆品，珠宝玉石，鞭炮、焰火和摩托车。

(2)对自己不生产应税消费品，而只是购进后再销售应税消费品的工业企业，其销售的高档化妆品，鞭炮、焰火和珠宝玉石，凡不能构成最终消费品直接进入消费品市场，而需进一步生产加工的(如需进行深加工、包装、贴标、组合的珠宝玉石，高档化妆品，鞭炮、焰火等),应当征收消费税，同时允许扣除上述外购应税消费品的已纳税款。

允许扣除已纳税款的应税消费品包括从工业企业购进的应税消费品和商业企业购进 的应税消费品。

3.外购电池、涂料大包装改成小包装或者外购电池、涂料不经加工只贴商标的行为，视同应税消费品的生产行为。发生上述生产行为的单位和个人应按规定申报缴纳消费税。

4.对外购润滑油大包装改小包装、贴标等简单加工的征税。

单位和个人外购润滑油大包装经简单加工改成小包装，或者外购润滑油不经加工只贴商标的行为，视同应税消费品的生产行为。单位和个人发生的以上行为应当申报缴纳消费 税。准予扣除外购润滑油已纳的消费税税款

【高频考点】出口应税消费品的税收优惠★★

政策	适用范围	退税计税依据
出口免税并退税	出口企业出口或视同出口适用增值税退（免）税的货物，免征消费税，如果属于购进出口的货物，退还前一环节对其已征的消费税。	出口货物的消费税应退税额的计税依据，按购进出口货物的消费税专用缴款书和海关进口消费税专用缴款书确定： 1、属于从价定率计征消费税的，为已征且未在内销应税消费品应纳税额中抵扣的购进出口货物金额； 2、属于从量定额计征消费税的，为已征且未在内销应税消费品应纳税额中抵扣的购进出口货物数量 3、属于复合计征消费税的，按从价定率和从量定额的计税依据分别确定
出口免税但不退税	出口企业出口或视同出口适用增值税免税政策的货物，免征消费税，但不退还其以前环节已征的消费税，且不允许在内销应税消费品应纳消费税款中抵扣。	
出口不免税也不退税	出口企业出口或视同出口适用增值税征税政策的货物，应按规定缴纳消费税，不退还其以前环节已征的消费税，且不允许在内销应税消费品应纳消费税款中抵扣。	

【高频考点】征收管理★★★

1.纳税义务发生时间

税人提货的当天

2.纳税地点

（1）纳税人销售的应税消费品及自产自用的应税消费品，除国家另有规定外，应当向纳税人机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税。

纳税人的总机构与分支机构不在同一县（市）的，应当分别向各自机构所在地的主管税务机关申报纳税；经财政部、国家税务总局或者其授权的财政、税务机关批准，可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税。

（2）纳税人到外县（市）销售或委托外县（市）代销自产应税消费品的，于应税消费品销售后,向机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税。

（3）委托加工的应税消费品，除受托方为个人外，由受托方向机构所在地或者居住地的主管税务机关解缴消费税税款。委托个人加工的应税消费品，由委托方向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税。

（4）进口的应税消费品，由进口人或由其代理人向报关地海关申报纳税。此外,个人携带或者邮寄进境的应税消费品的消费税，连同关税由海关一并计征。具体办法由国务院关税税则委员会会同有关部门制定。

第四章　城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加

【高频考点】城建税的纳税人和征税范围★★

1.纳税人：凡缴纳增值税、消费税的单位和个人，包括外商投资企业、外国企业及外籍个人。

【提示 1】对进口货物，缴纳进口增值税、消费税，不征收城建税。

【提示 2】境外单位和个人向境内销售劳务、服务、无形资产缴纳的增值税，不征收城建税。

【提示 3】城市维护建设税的扣缴义务人为负有增值税、消费税扣缴义务的单位和个人，在扣缴增值税、消费税的同时扣缴城市维护建设税。

2.征税范围：包括城市市区、县城、建制镇，以及税法规定征收“两税”的其他地区。

【高频考点】城建税的税率（记）——地区差别比例税率，共分三档：★★

纳税人所在地	税率
市区	7%
县城、镇	5%
不在市区、县城、镇	1%

【说明 1】纳税人所在地由省、自治区、直辖市确定。

【说明 2】市区、县城、镇按照行政区划确定，行政区划变更的，自变更完成当月起适用新行政区划对应的城市维护建设税税率。纳税人在变更完成当月的下一个纳税申报期按新税率申报缴纳。

【其他具体规定】

1.由受托方代收、代扣“两税”的：按纳税人缴纳“两税”所在地的规定税率就地缴纳城建税。

2.流动经营等无固定纳税地点的：按纳税人缴纳“两税”所在地的规定税率就地缴纳城建税。

3.纳税人跨地区提供建筑服务、销售和出租不动产的，

在建筑服务发生地、不动产所在地预缴增值税时，

按预缴地城建税税率就地计算缴纳城建税和教育费附加。

【高频考点】城建税的税收优惠★★

（一）基本规定

1.减免“两税”而发生的退税，同时退还已缴纳的城市维护建设税。

2.出口产品退还“两税”，不退还已缴纳的城市维护建设税。

【提示】进口不征，出口不退。

3.“两税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法的，除另有规定外，随“两税”附征的城市维护建设税，一律不予退（返）还。

（二）一般税收优惠

1.对国家重大水利工程建设基金，免征城建税。

2.自 2023.1.1-2027.12.31，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征城市维护建设税。（《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》）

（三）特别优惠——免征城市维护建设税：

1.对黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售且发生实物交割的标准黄金；对上海期货交易所会员和客户通过上海期货交易所销售且发生实物交割并已出库的标准黄金。

2.自主就业退役士兵创业就业。

3.重点群体创业就业。

4.经中国人民银行依法决定撤销的金融机构及其分设于各地的分支机构，用其财产清偿债务时，免征被撤销金融机构转让货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等应缴纳的城市维护建设税。

5.继续对经营性文化事业单位转制为企业中资产评估增值、资产转让或划转涉及的城市维护建设税，符合现行规定的享受相应税收优惠政策，政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

【高频考点】城建税的计税依据与应纳税额的计算★★★

1.基本规定——纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额

应纳税额＝实际缴纳的“两税”税额×适用税率

实际缴纳的“两税”税额

＝应纳“两税”税额（不含因进口货物或境外单位和个人向境内销售劳务、服务、无形资产缴纳的“两税”税额）＋增值税免抵税额－直接减免的“两税”税额－期末留抵退税退还的增值税税额

【解析】直接减征或免征的“两税”税额，不包括实行先征后返、先征后退、即征即退办法退还的“两税”税额。

2.具体规定：

（1）“两税”补、罚，城建税也要补、罚。

（2）“两税”的滞纳金和罚款，不作城建税的计税依据。

（3）直接减征或免征的“两税”税额，不包括实行先征后返、先征后退、即征即退办法退还的“两税”税额。

（4）增值税小规模纳税人更正、查补此前按照一般计税方法确定的城市维护建设税计税依据，允许扣除尚

未扣除完的留抵退税额。

第五章　土地增值税

【高频考点】土地增值税的纳税义务人★★

转让国有土地使用权、地上建筑物和其他附着物并取得收入的单位和个人。

【注意】不论自然人、法人；不论经济性质；不论内资与外资、中国公民与外籍个人；不论部门。

【高频考点】土地增值税的征税范围★★★

一、基本征税范围

征税范围	具体规定
（1）转让国有土地使用权	（1）转让集体土地使用权不征税 （2）国有土地使用权出让不征税，转让征税 （3）权属不转让的不征税
（2）地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让（新房或存量房）	
【注意】把握关键词：所有权转移、有收入（视为有收入）。	

二、特殊征税范围

具体情形	征税	不征税	免税/暂免征
（1）房地产的继承		不属于土地增值税征税范围	
（2）房地产的赠与	其他	①赠与直系亲属或承担直接赡养义务人不属于土地增值税征税范围； ②通过中国境内非营利社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业（公益性赠与）不属于土地增值税征税范围	
（3）房地产的出租		房地产的出租不属于土地增值税征税范围	
（4）房地产的抵押	抵押期满，以房地产抵债而发生房地产权属转让	抵押期间，权属未转移不属于土地增值税征税范围	
（5）合作建房	建成后转让		建成后按比例分房自用，暂免征税
（6）其他		代建房； 房地产的评估增值不属于征税范围	

【高频考点】土地增值税应纳税额计算的一般规定★★★

第一步：确定收入额：不含增值税——剔税

【链接增值税】

计税方法	计税依据	具体公式

简易计税	自建全额计税	增值税税额＝含税收入/1.05×5%
	非自建差额计税	增值税税额＝（含税收入-购置原价或作价）/1.05×5%
一般计税	房企差额计税	增值税销项税额＝（含税收入-土地价款）/1.09×9%
	非房企全额计税	增值税销项税额＝含税收入/1.09×9%

第二步：确定扣除项目【注意配比原则：可扣除的——已开发+已出售】

第三步：计税增值额

增值额=应税收入-扣除项目金额

第四步：增值率=增值额/扣除项目金额×100%（确定税率及速算扣除系数）

第五步：应纳税额=增值额×适用税率-扣除项目金额×速算扣除系数

【高频考点】税率——四级超率累进税率★★

级数	增值额与扣除项目金额的比率	税率（%）	速算扣除系数（%）
1	不超过 50%的部分	30	0
2	超过 50%～100%的部分	40	5
3	超过 100%～200%的部分	50	15
4	超过 200%的部分	60	35

【高频考点】收入额的确定★★★

收入总额（不含增值税）

转让房地产的全部价款及有关的经济利益（营改增前含营业税的收入＋营改增后不含增值税的收入）。从收入形式看，包括货币收入、实物收入和其他收入。

实物收入	按收入时的市场价格折算成货币收入
无形资产收入	评估确认价值后折算成货币收入
外币收入	以取得收入当天或当月 1 日国家公布的市场汇价折合成人民币。分期收款方式的，以实际收款日或收款当月 1 日国家公布的市场汇价折合成人民币
【注意】县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用，如计入房价中向购买方一并收取，可作为收入计税；如未计入房价中，而是在房价之外单独收取，可不作为收入。	

【高频考点】扣除项目及其金额★★★

1.销售新房（房企 5 项，非房企 4 项）

扣除项目	具体规定
取得土地使用权所支付的金额	（1）纳税人为取得土地使用权所支付的地价款 （2）纳税人在取得土地使用权时按国家统一规定缴纳的有关费用 【注意】地价款：出让方式为支付的土地出让金，划拨方式为按规定补缴的出让金，转让方式为支付的地价款。费用：取得土地使用权过程中的登记、过户手续费及契税。
开发成本	（1）土地征用及拆迁补偿费（包含耕地占用税） （2）前期工程费 （3）建筑安装工程费

	（4）基础设施费 （5）公共配套设施费 （6）开发间接费用
开发费用（两种扣除方法）	（1）利息支出能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的： 允许扣除的房地产开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×5%以内 【注意】 ①利息最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额； ②利息的上浮幅度按国家的有关规定执行，超过上浮幅度的部分不允许扣除； ③对于超过贷款期限的利息部分和加罚的利息不允许扣除。
	（2）不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构证明的： 允许扣除的房地产开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10%以内 【注意】全部使用自有资金，没有利息支出的，按照以上方法扣除；
与转让房地产有关的税金	（1）转让房地产时缴纳的印花税、城市维护建设维护税，教育费附加也可视同税金扣除 （2）计算土地增值税增值额的扣除项目涉及的增值税进项税额，允许在销项税额中抵扣的，不计入扣除项目；不允许在销项税额中计算抵扣的，可以计入扣除项目（体现在开发成本中） （3）房企实际缴纳的城建税、教育费附加，凡能够按清算项目准确计算的，允许据实扣除。不能分清的，按该清算项目预缴增值税时实际缴纳的金额扣除

与转让房地产有关的税金	（4）印花税是指在转让房地产时缴纳的印花税。按照《施工、房地产开发企业财务制度》的有关规定，房地产开发企业缴纳的印花税列入管理费用，已相应予以扣除，因此，不允许作为与转让环节有关的税金再重复扣除。其他的土地增值税纳税义务人在计算土地增值税时允许扣除在转让时缴纳的印花税（按照产权转移书据记载的金额的 0.5‰计算） （5）对于个人购入房地产再转让的，其在购入环节缴纳的契税，由于已经包含在旧房及建筑物的评估价格之中，因此，计征土地增值税时，不另作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除
其他扣除项目（仅适用于房地产开发企业）	（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×20% 【注意】县级及以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用： ①作为计税收入的，可从扣除项目扣除，但不得作为加计 20%扣除的基数； ②房价之外单独收取，不作为计税收入征税。相应地代收费用不得在收入中扣除。

2、销售存量房

（1）取得土地使用权所支付的金额和在取得土地使用权时按国家统一规定缴纳的有关费用（包含土地契税）

【注意】对取得土地使用权时未支付地价款或不能提供已支付的地价款凭据的，不允许扣除取得土地使用权所支付的金额。

（2）房屋及建筑物的评估价格

转让旧房及建筑物能够取得评估价格的	旧房及建筑物的评估价格＝重置成本价×成新度折扣率 【注意 1】重置成本价：对旧房及建筑物，按转让时的建材价格及人工费用计算，建造同样面积、同样层次、同样结构、同样建设标准的新房及建筑物所需花费的成本费用。 【注意 2】评估费 隐瞒、虚报成交价格等而按评估价格计税时的评估费不可扣。
转让旧房及建筑物不能取得评估价格，但能提供购房发票的	按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计 5%计算扣除，即发票价×（1＋N×5%） 【注意 1】发票价：营业税发票所载金额；增值税普通发票价税合计金额；增值税专用发票不含增值税金额加上不允许抵扣的进项税额。 【注意 2】年数 N 的确认：按购房发票所载日期起至售房发票开具之日止，每满 12 个月计一年；超过一年，未满 12 个月但超过 6 个月的，可以视同为一年。
转让旧房及建筑物不能取得评估价，也不能提供购房发票	实行核定征收

总结：1.销售新房，房企扣除 5 项，非房企扣除 4 向。

2.销售旧房(存量房)，扣除3项。（不区分纳税人类型）

3.销售土地，扣除2项。（不区分纳税人类型）

【高频考点】土地增值税的税收优惠★★★

1.建造普通标准住宅的税收优惠

纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。如果超过20%的，应就其全部增值额按规定计税。

2.因国家建设的需要而被政府征用、收回的房地产，免征土地增值税。

3.因城市规划、国家建设需要而搬迁由纳税人自行转让原房地产的，免征土地增值税。

4.企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房，且增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。

5.自2023年10月1日起，企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为保障性住房房源且增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税

6.对企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为公租房房源，且增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。该项优惠政策执行至2025年12月31日。

7.对个人销售住房暂免征土地增值税。

8.企业在改制重组中，暂不征土地增值税

整体改制	对改制前的企业将房地产转移、变更到改制后的企业，暂不征土地增值税
企业合并	两个或两个以上企业合并为一个企业，且原企业投资主体存续的，对原企业将房地产转移、变更到合并后的企业，暂不征土地增值税
企业分立	企业分设为两个或两个以上与原企业投资主体相同的企业，对原企业将房地产转移、变更到分立后的企业，暂不征土地增值税
重组投资	单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资，对其将房地产转移、变更到被投资的企业，暂不征土地增值税
【注意】上述改制重组有关土地增值税政策不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业的情形。	

【高频考点】房地产开发企业土地增值税清算★★★

1.土地增值税的清算单位

以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算，对于分期开发的项目，以分期项目为单位清算；开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的，应分别计算增值额。

2.土地增值税清算的条件

应进行清算	主管税务机关可要求纳税人进行清算
（1）房地产开发项目全部竣工、完成销售的 （2）整体转让未竣工决算房地产开发项目的 （3）直接转让土地使用权的	（1）已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上，或该比例虽未超过85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的 （2）取得销售（预售）许可证满三年仍未销售完毕的 （3）纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的——应

【注意】凡符合应办理清算的项目，纳税人应在满足条件之日起 90 日内到主管税务机关办理清算手续。	在办理注销登记前进行土地增值税清算 （4）省税务机关规定的其他情况 【注意】凡属税务机关要求纳税人进行清算的项目，纳税人应在接到主管税务机关下发的清算通知之日起 90 日内到主管税务机关办理清算手续。

3.收入总额

（1）一般销售收入

转让房地产的全部价款及有关的经济利益。

【注意】跨营改增前后房地产项目销售行为确认收入计算公式

应税收入=“营改增”前转让房地产取得的收入+“营改增”后转让房地产取得的不含税收入

（2）非直接销售（视同销售）和自用房地产的收入确定

非直接销售（视同销售）	（1）房地产开发企业将开发产品用于职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他单位和个人的非货币性资产等，发生所有权转移时应视同销售房地产（自己开发送内外均视为销售）
	（2）拆迁安置费的规定： ①本项目回迁安置：安置用房视同销售处理，同时将此确认为房地产开发项目的拆迁补偿费。房地产开发企业支付给回迁户的补差价款，计入拆迁补偿费；回迁户支付给房地产开发企业的补差价款，应抵减本项目拆迁补偿费 ②异地安置：异地安置的房屋属于自行开发建造的，房屋价值计入本项目的拆迁补偿费；异地安置的房屋属于购入的，以实际支付的购房支出计入拆迁补偿费 ③货币安置：房地产开发企业凭合法有效凭据计入拆迁补偿费
【注意】以上（1）（2）其收入按下列方法和顺序确认： ①按本企业在同一地区、同一年度销售的同类房地产的平均价格确定； ②由主管税务机关参照当地当年、同类房地产的市场价格或评估价值确定。	
自用房地产	房地产开发企业将开发的部分房地产转为企业自用或用于出租等商业用途时，如果产权未发生转移，不征收土地增值税，在税款清算时不列收入，不扣除相应的成本和费用

4.扣除项目

据实扣除	1、房地产开发企业开发建造的与清算项目配套的居委会和派出所用房、会所、停车场（库）、物业管理场所、变电站、热力站、水厂、文体场馆、学校、幼儿园、托儿所、医院、邮电通信等公共设施，按照下列原则处理成本、费用可以扣除 （1）建成后产权属于全体业主所有 （2）建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业 （3）建成后有偿转让

	2、房地产开发企业销售已装修的房屋，其装修费用可以计入房地产开发成本。 3、在计算土地增值税时，建筑安装施工企业就质量保证金对房地产开发企业开具发票的，按发票所载金额予以扣除
计算扣除	1、房地产开发企业办理土地增值税清算所附送的前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、开发间接费用的凭证或资料不符合清算要求或不实的，地方税务机关可参照当地建设工程造价管理部门公布的建安造价定额资料，结合房屋结构、用途、区位等因素，核定上述四项开发成本的单位面积金额标准，并据以计算扣除 2、属于多个房地产项目共同的成本费用，应按清算项目可售建筑面积占多个项目可售总建筑面积的比例或其他合理的方法，计算确定清算项目的扣除金额
不予扣除	1、除另有规定外，扣除取得土地使用权所支付的金额、房地产开发成本、费用及与转让房地产有关税金，须提供合法有效凭证；不能提供合法有效凭证的，不予扣除 2、房地产开发企业的预提费用，除另有规定外，不得扣除。 3、在计算土地增值税时，建筑安装施工企业就质量保证金对房地产开发企业未开具发票的，扣留的质保金不得计算扣除。 4、开发缴纳的土地闲置费不得扣除

5.土地增值税清算项目的审核鉴证

纳税人委托税务中介机构审核鉴证的清算项目，还应按照税务机关规定的格式对审核鉴证情况出具鉴证报告。对符合规定格式和要求的鉴证报告，税务机关可以采信。

6.清算后再转让房地产的处理

在土地增值税清算时未转让的房地产，清算后销售或有偿转让的，纳税人应按规定进行土地增值税的纳税申报，扣除项目金额按清算时的单位建筑面积成本费用乘以销售或转让面积计算。

单位建筑面积成本费用＝清算时的扣除项目总金额÷清算的总建筑面积

7.土地增值税清算后应补缴的土地增值税加收滞纳金

纳税人按规定预缴土地增值税后，清算补缴的土地增值税，在主管税务机关规定的期限内补缴的，不加收滞纳金。

8.土地增值税的核定征收

在土地增值税清算过程中，发现纳税人符合核定征收条件的，应按原则上不得低于5%的核定征收率对房地产项目进行清算。

（1）在土地增值税清算中符合以下条件之一的，可实行核定征收：

1）依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的；

2）擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的；

3）虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以确定转让收入或扣除项目金额的；

4）符合土地增值税清算条件，企业未按照规定的期限办理清算手续，经税务机关责令限期清算，逾期仍不清算的；

5）申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

（2）符合上述核定征收条

件的，由主管税务机关发出核定征收的税务事项告知书后，税务人员对房地产项目开展土地增值税核定征收核查，经主管税务机关审核合议，通知纳税人申报缴纳应补缴税款或办理退税。

（3）对于分期开发的房地产项目，各期清算的方式应保持一致。

【高频考点】征收管理★★

一、纳税义务发生时间及纳税期限

1.纳税人应自转让房地产合同签订之日起 7 日内纳税申报；

2.对纳税人在项目全部竣工结算前转让房地产取得的收入可以预征土地增值税。对实行预征办法的地区（除保障性住房外），预征率如下：

（1）东部地区省份不得低于 2%；

（2）中部和东北地区省份不得低于 1.5%；

（3）西部地区省份不得低于 1%。

二、纳税地点——房地产所在地

第六章　资源税

【高频考点】资源税的概述★

一、资源税的概念

资源税是以**应税资源**为征税对象，对在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人，就其应税资源**销售额或销售数量**为计税依据而征收的一种税。

【特点】

1.特定环节一次征收：“生产型”企业和个人在**开采销售或视同销售**（**自用**）时一次性征收。

区别于增值税：增值税是多环节征收；

区别于消费税：消费税主要在生产销售、委托加工、进口环节征收。

【资源税征税环节：开采+销售（或自用）环节计税】

2.资源税在开采销售环节与增值税重叠计征。

3.资源税视同销售的认定与消费税基本一致。

（同样遵循“过了这个村儿，就没这个店儿”的原则）

【提示 1】自用于连续生产应税资源品的，不缴纳资源税。

【提示 2】自用应税产品应当缴纳资源税的情形，包括纳税人以应税产品用于非货币性资产交换、捐赠、偿债、赞助、集资、投资、广告、样品、职工福利、利润分配或者连续生产非应税产品等。**（视同销售）**

4.资源税是价内税：和消费税相同，和增值税不同。

5.进口不征，出口不退

（1）进口：没有占用境内资源**（鼓励）**

（2）出口：把我们国家的资源卖出去**（不鼓励）**

【高频考点】资源税纳税义务人★★★

1.在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人，为资源税的纳税人。

2.对取用地表水或者地 下水的单位和个人试点征收水资源税。征收水资源税的，停止征收水资源费。

3.中外合作开采陆上、海上石油资源的企业依法缴纳资源税。

4.2011 年 11 月 1 日前已依法订立中外合作开采陆上、海上石油资源合同的，在该合同有效 期内，继续依照国家有关规定缴纳矿区使用费，不缴纳资源税；合同期满后，依法缴纳资源税。

【高频考点】资源税税目★★★

资源税属于列举征税，分为 5 大类税目。

税目	子目	具体内容
1.能源矿产	原油；天然气、页岩气、天然气水合物；煤炭；煤成（层）气；铀、钍；油页岩、油砂、天然沥青、石煤；地热。	（1）原油：指天然原油，不包括人造石油、成品油； （2）煤炭：指原煤和以未税原煤加工的洗选煤
2.金属矿产	黑色金属；有色金属	原矿或选矿（钨、钼、轻稀土、中重稀土）
3.非金属矿产	矿物类；岩石类；宝玉石类	原矿或选矿
4.水气矿产	二氧化碳气、硫化氢气等；矿泉水。	原矿
5.盐	钠盐、钾盐、镁盐、锂盐；天然卤水；海盐。	原矿（天然卤水）、选矿（钠盐、钾盐等）

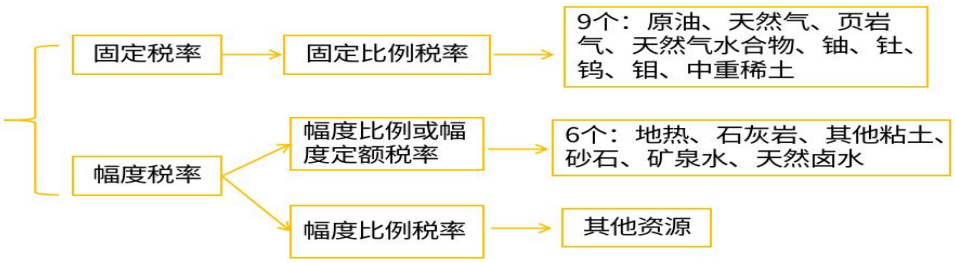
【总结】

缴纳资源税	不缴纳资源税
1．开采或者生产应税产品销售 2．自用应税产品行为 3．自用于连续生产非应税产品	1．自用于连续生产应税产品 2．进口应税矿产资源 3．已税应税资源产品的批发和零售
【注意】 1．对出口应税产品不免征或退还已纳资源税。 2．自用应税产品行为，包括纳税人以应税产品用于非货币性资产交换、捐赠、偿债、赞助、集资、投资、广告、样品、职工福利、利润分配或者连续生产非应税产品等。	

【高频考点】资源税税率★

税率有比例税率和定额税率两种形式。

1.实行幅度税率的，其具体适用税率由省、自治区、直辖市人民政府统筹考虑具体情况，在《税目税率表》规定的税率幅度内**提出**，报同级人民代表大会常务委员会**决定**，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院**备案**。

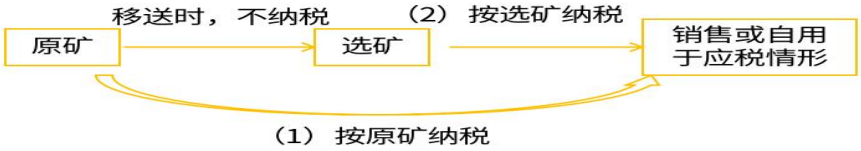


2.征税对象为原矿或者选矿的，应当分别确定具体适用税率。

（1）纳税人以自采原矿**直接销售**，或者**自用**于应当缴纳资源税情形的，按照**原矿**计征资源税。

（2）纳税人以自采原矿洗选加工为**选矿产品销售**（通过破碎、切割、洗选、筛分、磨矿、分级、提纯、脱水、干燥等过程形成的产品，包括富集的精矿和研磨成粉、粒级成型、切割成型的原矿加工品），或者将**选矿产品**自用于应当缴纳资源税情形的，按照**选矿**产品计征资源税，在原矿移送环节不缴纳资源税。

（3）对于无法区分原生岩石矿种的粒级成型砂石颗粒，按照砂石税目征收资源税。



3.水资源税根据当地水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税率。

4.纳税人开采或者生产**不同税目**应税产品的，应当**分别核算**不同税目应税产品的销售额或者销售数量；**未分别核算或者不能准确提供**不同税目应税产品的销售额或者销售数量的，从高适用税率。

5.纳税人开采或者生产同一税目下适用**不同税率**应税产品的，应当**分别核算**不同税率应税产品的销售额或者销售数量；**未分别核算或者不能准确提供**不同税率应税产品的销售额或者销售数量的，**从高**适用税率。

【高频考点】税收优惠★★★

1.免税

（1）开采原油过程中、油田范围内运输稠油过程中用于加热、修井的原油，免税。

（2）对地面抽采煤层气（煤矿瓦斯）暂不征收资源税；

（3）进口不征，出口不退。

2.有减征比例

（1）对低丰度油气田开采的原油、天然气暂减征20%；

（2）高含硫天然气、三次采油、深水油气田开采的原油、天然气和衰竭期矿山开采的矿产品资源税减征30%。

（3）稠油、高凝油资源税减征40%。

（4）对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。

（5）自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)。

（6）自2018年4月1日至2027年12月31日，对页岩气资源税(按6%的规定税率)减征30%。

3.省、自治区、直辖市人民政府决定的减免税项目

（1）纳税人开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的。

（2）纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿。

上述两项的免征或者减征的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

【高频考点】资源税从价定率征收的计税依据和应纳税额计算★★★

从价定率征收的计税依据为计税销售额；应纳税额=销售额×具体适用税率

（一）计税依据

1．计税依据的一般规定

资源税应税产品的销售额，按照纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款确定，但不包括收取的增值税销项税额和符合条件的运杂费用。

【销售额中的相关运杂费用】

凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。

相关运杂费用：是指应税产品从坑口或者洗选（加工）地到车站、码头或者购买方指定地点的**运输费用、建设基金**以及随运销产生的**装卸、仓储、港杂费用。**

2．计税依据的特殊规定

纳税人申报的应税产品销售额**明显偏低且无正当理由的，**或者有自用应税产品行为而**无销售额的**，主管税务机关可以按下列方法和顺序确定其应税产品销售额：

（1）按纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定。

（2）按其他纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定。

（3）按后续加工非应税产品销售价格，减去后续加工环节的成本利润后确定。**（倒推）**

（4）按应税产品组成计税价格确定。

组成计税价格=成本×（1+成本利润率）÷（1-资源税税率）

上述公式中的成本利润率由省、自治区、直辖市税务机关确定。

（5）按其他合理方法确定。

（二）应纳税额计算

从价定率征收：应纳税额=销售额×适用税率

从量定额征收：应纳税额=课税数量×单位税额

【提示】课税数量包括纳税人开采或者生产应税产品的实际销售数量和视同销售的自用数量。

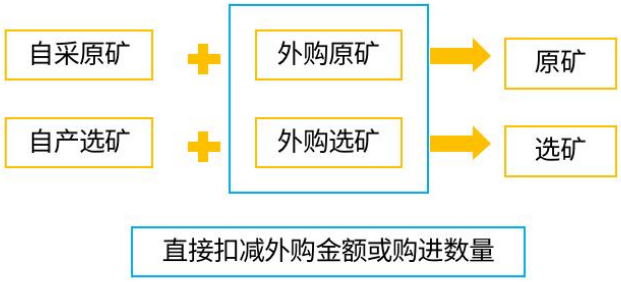
【高频考点】准予扣减外购应税产品的购进金额或购进数量的规定★★★

纳税人外购应税产品与自采应税产品**混合销售**或者**混合加工**为应税产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，**准予扣减**外购应税产品的购进金额或者购进数量；当期不足扣减的，可结转下期扣减。【外购的应税产品，在开采销售环节已经缴纳过资源税了】纳税人应当**准确核算**外购应税产品的购进金额或者购进数量，未准确核算的，一并计算缴纳资源税。

具体分为以下两种情况：1.外购后**混合**销售；2.外购后**混产**销售。

1.外购后混合销售

纳税人以外购原矿与自采原矿混合为原矿销售，或者以外购选矿产品与自产选矿产品混合为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直接扣减外购原矿或者外购选矿产品的购进金额（从价定率）或者购进数量（从量定额）。

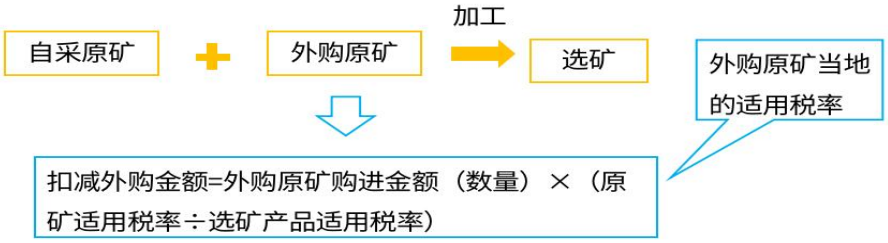


2.外购后混产销售

纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按照下列方法进行扣减：

准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）=外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率÷本地区选矿产品适用税率）

不能按照上述方法计算扣减的，按照主管税务机关确定的其他合理方法进行扣减。



【高频考点】资源税的征收管理★

一、纳税义务发生时间【熟悉】

纳税人销售应税产品，为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的**当日**；自用应税产品的应征资源税的，为移送应税产品的**当日（与增值税、消费税基本一致）**

二、纳税期限【了解】

1.资源税按**月**或者按**季**申报缴纳；不能按固定期限计算缴纳的，可以按**次**申报缴纳。

2.纳税人按月或者按季申报缴纳的，应当自月度或者季度终了之日起 **15 日内**，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款；按次申报缴纳的，应当自纳税义务发生之日起 **15 日内**，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款。

三、纳税地点【熟悉】

向应税矿产品**开采地**或者海盐**生产地**的税务机关申报缴纳。

【提示】海上开采的原油和天然气资源税由海洋石油税务管理机构征收管理。

【高频考点】水资源税★★

1.纳税义务人【熟悉】

除以下不缴纳水资源税的情形外，其他直接取用地表水、地下水的单位和个人为水资源税纳税人,包括直接从江、河、湖泊（含水库）和地下取用地表水、地下水的单位和个人。

下列情形，不缴纳水资源税：

（1）农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的；

（2）家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的；

（3）水利工程管理单位为配置或者调度水资源取水的；

（4）为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取用（排）水的；

（5）为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的；

（6）为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。

2.征税对象【掌握】

水资源税的征税对象为地表水和地下水。

地表水是陆地表面上动态水和静态水的总称,包括江、河、湖泊（含水库）等水资源。地下水是埋藏在地表以下各种形式的水资源。

3.税率【熟悉】

（1）水资源税最低平均税额

除中央直属和跨省（区、市）水力发电取用水外，由试点省份省级人民政府统筹考虑本 地区水资源状况、经济社会发展水平和水资源节约保护要求，在《试点省份水资源税最低平 均税额表》规定的最低平均税额基础上,分类确定具体适用税额。

（2）水资源适用税额的确定

①试点省份的中央直属和跨省（区、市）水力发电取用水税额为每千瓦时 0.005 元。跨 省（区、市）界河水电站水力发电取用水水资源税税额,与涉及的非试点省份水资源费征收 标准不一致的,按较高一方标准执行。

②严格控制地下水过量开采。对取用地下水从高确定税额，同一类型取用水，地下水税额要高于地表水，水资源紧缺地区地下水税额要大幅高于地表水。

③超采地区的地下水税额要高于非超采地区，严重超采地区的地下水税额要大幅高于非超采地区。在超采地区和严重超采地区取用地下水的具体适用税额,由试点省份省级人民政府按照非超采地区税额的 2-5 倍确定。

④在城镇公共供水管网覆盖地区取用地下水的，其税额要高于城镇公共供水管网未覆盖地区，原则上要高于当地同类用途的城镇公共供水价格。

⑤除特种行业和农业生产取用水外,对其他取用地下水的纳税人，原则上应当统一税额。试点省份可根据实际情况分步实施到位。

⑥对特种行业取用水，从高确定税额。特种行业取用水，是指洗车、洗浴、高尔夫球场、 滑雪场等取用水。

⑦对超计划（定额）取用水，从高确定税额。

纳税人超过水行政主管部门规定的计划（定额）取用水量,在原税额基础上加征 1 ~3 倍,具体办法由试点省份省级人民政府确定。

⑧对超过规定限额的农业生产取用水，以及主要供农村人口生活用水的集中式饮水工 程取用水，从低确定税额。

林业等取用水。

供农村人口生活用水的集中式饮水工程，是指供水规模在 1000 立方米/天或者供水对 象 1 万人以上，并由企事业单位运营的农村人口生活用水供水工程。

⑨对回收利用的疏干排水和地源热泵取用水，从低确定税额。

4.计税依据及应纳税额的计算【掌握】

水资源税实行从量计征，除水力发电和火力发电贯流式（不含循环式）冷却取用水以外，按照实际取用水量作为计税依据计算纳税。

应纳税额的计算公式为:应纳税额=实际取用水量×适用税额

城镇公共供水企业实际取用水量应当考虑合理损耗因素。

疏干排水的实际取用水量按照排水量确定。疏干排水是指在采矿和工程建设过程中破坏地下水层、发生地下涌水的活动。

水力发电和火力发电贯流式（不含循环式）冷却取用水应纳税额的计算公式为：

应纳税额=实际发电量×适用税额

火力发电贯流式冷却取用水，是指火力发电企业从江河、湖泊（含水库）等水源取水，并 对机组冷却后将水直接排入水源的取用水方式。火力发电循环式冷却取用水，是指火力发 电企业从江河、湖泊（含水库）、地下等水源取水并引入自建冷却水塔,对机组冷却后返回冷 却水塔循环利用的取用水方式。

纳税人应当安装取用水计量设施。纳税人未按规定安装取用水计量设施或者计量设 施不能准确计量取用水量的，按照最大取水（排水）能力或者省级财政、税务、水行政主管部 门确定的其他方法核定取用水量。

上述适用税额,是指取水口所在地的适用税额。

5.税收优惠【掌握】

下列情形,予以免征或者减征水资源税：

①规定限额内的农业生产取用水，免征水资源税。

②取用污水处理再生水，免征水资源税。

③除接入城镇公共供水管网以外,军队、武警部队通过其他方式取用水的，免征水资源税。

④抽水蓄能发电取用水，免征水资源税。

⑤采油排水经分离净化后在封闭管道回注的，免征水资源税。

⑥财政部、税务总局规定的其他免征或者减征水资源税情形。

6.征收管理【熟悉】

（1）纳税义务发生时间

水资源税的纳税义务发生时间为纳税人取用水资源的当日。

（2）纳税期限

除农业生产取用水外，水资源税按季或者按月征收，由主管税务机关根据实际情况确定。对超过规定限额的农业生产取用水水资源税可按年征收。不能按固定期限计算纳税的,可以按次申报纳税。

纳税人应当自纳税期满或者纳税义务发生之日起 15 日内申报纳税。

（3）纳税地点

除跨省（区、市）水力发电取用水外，纳税人应当向生产经营所在地的税务机关申报缴纳水资源税。

级财政、税务部门决定。跨省（区、市）调度的水资源，由调入区域所在地的税务机关征收水资源税。

跨省（区、市）水力发电取用水的水资源税在相关省份之间的分配比例，比照《财政部关 于跨省区水电项目税收分配的指导意见》（财预〔2008〕84 号）明确的增值税、企业所得税等 税收分配办法确定。

试点省份主管税务机关应当按照上述规定比例分配的水力发电量和税额,分别向跨省 （区、市）水电站征收水资源税。

跨省（区、市）水力发电取用水涉及非试点省份水资源费征收和分配的，比照试点省份水资源税管理办法执行。

第七章　车辆购置税

【高频考点】车辆购置税的概念★

在中华人民共和国**境内购置（并自用）汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过 150 毫升的摩托车**（以下统称应税车辆）的单位和个人，为车辆购置税的纳税人，应当依照规定缴纳车辆购置税。

【注意】

1.购置：以购买、进口、自产、受赠、获奖或者其他方式取得并自用应税车辆的行为；

2.从各种渠道取得并使用应税车辆的行为：**自用**

包括：购买自用、进口自用、自产自用、受赠自用、获奖自用、其他自用

3.车辆购置税实行一次性征收。**【一车一辈子一次】**

4.购置已征车辆购置税的车辆，不再征收。

5.已经办理免税、减税手续的车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税、减税范围的，发生转让行为的，受让人为车辆购置税纳税人；未发生转让行为的，车辆所有人为车辆购置税纳税人。

6.具有价外征收，不转嫁税负的特点。

【高频考点】车辆购置税的纳税人★★

《车辆购置税法》规定的纳税人，是在中华人民共和国**境内购置**（并使用）汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过 150 毫升摩托车的单位和个人。

1.单位是指企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体和其他单位。

2.个人是指个体工商户和自然人。



【高频考点】车辆购置税的征税范围及税率★★★

1.征税范围：指在境内购置（并使用）应税车辆的行为。具体包括：（1）购买自用；（2）进口自用**（纳税人进口自用应税车辆，是指纳税人直接从境外进口或者委托代理进口自用的应税车辆，不包括在境内购买的进**

口车辆)；（3）受赠使用；（4）自产自用；（5）获奖自用；（6）其他自用（拍卖、抵债、走私、罚没等方式取得并自用）

【提示 1】应税车辆**（列举制）**包括汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过 150 毫升的摩托车。(“汽摩挂，有轨电”)

【提示 2】地铁、轻轨等城市轨道交通车辆，装载机、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、叉车、电动摩托车，**不属于**应税车辆。

2.税率：统一比例税率，10%**【考试不给：要记住！】**

【高频考点】车辆购置税的税收优惠★★

1.法定免税

①外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其外交人员自用车辆免税。

②中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入军队武器装备订货计划的车辆免税。

③悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆免税。

④设有固定装置的非运输车辆免税。

⑤对城市公交企业购置的公共汽电车辆免征车辆购置税。

2.其他减免

①回国服务的在外留学人员用现汇购买 1 辆个人自用国产小汽车。

②长期来华定居专家进口 1 辆自用小汽车。

③防汛部门和森林消防部门用于指挥、检查、调度、报汛（警）、联络的由指定厂家生产的设有固定装置的指定型号的车辆。

④对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。

对购置日期在 2014 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车免税。

⑤对购置挂车减半征收车辆购置税。

⑥中国妇女发展基金会“母亲健康快车”项目的流动医疗车免征车辆购置税。

⑦原公安现役部队和原武警黄金、森林、水电部队改制后换发地方机动车牌证的车辆（公安消防、武警森林部队执行灭火救援任务的车辆除外），一次性免征车辆购置税。

3.车辆购置税退税的具体规定

纳税人将已征车辆购置税的车辆退回车辆生产企业或销售企业的，可以向主管税务机关申请退还车辆购置税。退税额以已缴税款为基准，自缴纳税款之日至申请退税之日，**每满一年扣减 10%。**

应退税额计算公式：**应退税额=已纳税额×（1-使用年限×10%）**

应退税额**不得为负数**。使用年限的计算方法是，自纳税人缴纳税款之日起，至申报退税之日止。

【高频考点】车辆购置税的计税依据★★★

车辆购置税实行从价定率方法：

应纳税额=应税车辆计税价格×税率（10%）

接进口）、自产自用、受赠、获奖或其他方式取得自用；

减免税条件消失的车辆。

1.购买自用：纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款；

计税价格＝全部价款÷（1＋增值税税率或征收率）

【提示】购买自用的应税车辆包括购买国产车、购买进口车，这里所谓购买进口车并不是指直接从境外进口或者委托代理进口自用的应税车辆，而是指在境内购买的其他单位进口的车辆。

2.进口自用：（1）进口小汽车**（属于消费税征税范围）：**

组成计税价格＝关税完税价格＋关税＋消费税=（关税完税价格+关税）÷（1-消费税税率）

【提示】纳税人进口自用应税车辆，是指纳税人直接从境外进口或者委托代理进口自用的应税车辆，不包括在境内购买的进口车辆。

①纳税人进口应税车辆自用的，由进口自用方纳税；

②如果进口车辆用于销售、抵债、以物易物等方面，不属于进口自用应税车辆的行为，进口方不缴纳车辆购置税。

（2）进口大卡车、大客车**（不属于消费税征税范围）**：组成计税价格=关税完税价格+关税

3.自产自用：按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款；没有同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定。组成计税价格，计算公式如下：

①组成计税价格=成本×（1+成本利润率）

属于应征消费税的应税车辆，其组成计税价格中应加计消费税税额：

②组成计税价格=成本×（1+成本利润率）/（1-消费税税率）

4.受赠、获奖或其他方式取得自用：按照购置应税车辆时相关凭证（指原车辆所有人购置或其他方式取得应税车辆时载明价格的凭证）载明的价格确定，不包括增值税税款。

【提示 1】无法提供相关凭证的，参照同类应税车辆市场平均交易价格确定其计税价格。

【提示 2】原车辆所有人为车辆生产或者销售企业，未开具机动车销售统一发票的，按照车辆生产或者销售同类应税车辆的销售价格确定应税车辆的计税价格。无同类价的，按照组成计税价格确定应税车辆的计税价格。

5.减免税条件消失的车辆

计税价格以免税、减税车辆初次办理纳税申报时确定的计税价格为基准，每满 1 年扣减 10%；未满 1 年的，计税价格为免税车辆的原计税价格；使用年限 10 年以上的，计税价格为 0。

计税依据=初次办理纳税申报时确定的计税价格×（1-已使用年限×10%）

【注意 1】纳税人申报的应税车辆计税价格明显偏低，又无正当理由的，由税务机关依照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定**核定**其应纳税额。

【注意 2】车辆装饰费是否计入车辆购置税的计税依据？

①在购车款之外，**实际给汽车做了装饰**花费的装饰费不是车辆购置税的组成部分，不需要缴纳车辆购置税。

②将购车款分解为两部分，车辆价格和装饰费，分别开具机动车统一发票和普通发票的，装饰费**不是真正意义上的装饰费，**而是销售汽车价格的一部分，应预缴税。

【高频考点】车辆购置税应纳税额的计算★★★

应纳税额=计税依据×税率

【高频考点】减免税条件消失车辆应纳税额的计算★★★

已经办理免税、减税手续的车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税、减税范围的，纳税人在办理纳税申报时，应当如实填报《车辆购置税纳税申报表》。

【提示】发生二手车交易行为的，提供二手车销售统一发票，属于其他情形的，按照相关规定提供申报材料。

纳税人、纳税义务发生时间、应纳税额按以下规定执行：

1.发生转让行为的，受让人为车辆购置税纳税人；未发生转让行为的，车辆所有人为车辆购置税纳税人。

2.纳税义务发生时间为车辆转让或者用途改变等情形发生之日。

3.应纳税额计算公式如下：

应纳税额=初次办理纳税申报时确定的计税价格×（1-使用年限×10%）×10%-已纳税额

【注意】使用年限的计算方法是，自纳税人初次办理纳税申报之日起，至不再属于免税、减税范围的情形发生之日止。使用年限取整计算，不满一年的不计算在内。

【高频考点】车辆购置税的征收管理★★

一、纳税申报：一车一申报

提供资料：纳税人身份证明；车辆价格证明；车辆合格证明；其它。

二、纳税环节——使用环节

车辆购置税是对应税车辆的购置行为课征，征税环节选择在车辆的最终消费环节。具体而言,纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前，缴纳车辆购置税。

公安机关交通管理部门办理车辆注册登记，应当根据税务机关提供的应税车辆完税或 者免税电子信息对纳税人申请登记的车辆信息进行核对，核对无误后依法办理车辆注册登记。

三、纳税期限

车辆购置税的纳税义务发生时间为纳税人购置应税车辆的当日。

购买自用应税车辆的为购买之日，即车辆相关价格凭证的开具日期。进口自用应税车辆的为进口之日，即《海关进口增值税专用缴款书》或者其他有效凭证的开具日期。自产、受赠、获奖或者以其他方式取得并自用应税车辆的为取得之日，即合同、法律文书或者其他有效凭证的生效或者开具日期。

纳税人应当自纳税义务发生之日起 60 日内申报缴纳车辆购置税。

四、纳税地点

纳税人购置应税车辆，需要办理车辆登记的，向车辆登记地的主管税务机关申报纳税；不需要办理车辆登记的，单位纳税人向其机构所在地的主管税务机关申报纳税，个人纳税人向其户籍所在地或者经常居住地的主管税务机关申报纳税。

第八章　环境保护税

【高频考点】环境保护税的概念★

向环境排放应税污染物的企事业单位和其他生产经营者征收的一种税。全国人大常委会通过《中华人民共和国环境保护税法》，自 2018 年 1 月 1 日起实施，同时停征排污费。它是我国第一部促进生态文明建设的单行税法。

【高频考点】环境保护税的特点★★

1. 征税项目为四类重点污染源；

【注意】排污费“平移”结果：大气污染物、水污染物、固体废物、噪声。

2. 纳税人主要是企事业单位和其他经营者；

3. 直接排放应税污染物是必要条件

【注意】不属于直接向环境排放污染物，则不需要按照环境保护税法缴税，如向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物。

4. 税额为统一定额税和浮动定额税结合

【注意】应税污染物中固体废物、噪声——统一定额税；大气污染物、水污染物——浮动定额税。

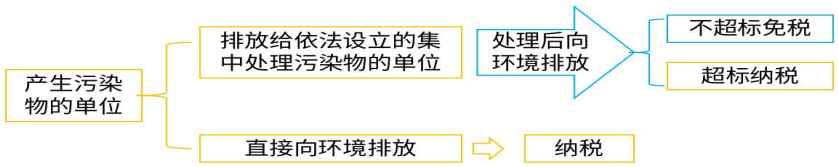
5. 税收收入全部归地方。

【高频考点】环境保护税的纳税人和征税对象★★★

1. 纳税人：在中华人民共和国领域和管辖的其他海域，**直接向**环境排放**应税污染物**的**企业事业单位和其他生产经营者。**

【提示】政府机关、家庭和个人即便有排放污染物的行为，**不属于**企业事业单位和其他生产经营者，**也不属于**环境保护税的纳税人。

2. 征税对象：大气污染物、水污染物、固体废物和噪声（仅指工业噪声）



【高频考点】环境保护税不征税项目★★

有下列情形之一的，**不属于直接**向环境排放污染物，不缴纳环保税：

有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税：

1. 企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的；

2. 企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的；

3. 畜禽养殖场依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的。

【提示】达到省级人民政府确定的规模标准并且有污染物排放口的畜禽养殖场，应当依法缴纳环境保护税。

【高频考点】环境保护税税目★★

税目	注意事项
1. 大气污染物	共计 44 种 提示:燃烧产生废气中的颗粒物要按照烟尘征税;不包括二氧化碳
2. 水污染物	分为 3 类，除第一类外，统称其他类

3.固体废物	包括煤石、尾矿、危险废物、冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物物(含半固态、液态废物)
4.噪声	目前只对工业企业厂界噪声超标的情况征收环境保护税

【提示】工业噪声：

（1）一个单位边界上有多处噪声超标，根据**最高一处**超标声级计算应纳税额；一个单位有不同地点作业场所，应当分别计算应纳税额，合并计征；昼、夜均超标的环境噪声，昼、夜分别计算应纳税额，累计计征；声源 1 个月内超标不足 15 天的，减半计算应纳税额。

【高频考点】环境保护税税收优惠★★★

1.暂免征税项目

下列情形，暂予免征环境保护税：

（1）农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的；

（2）机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的；

（3）依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的；

（4）纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的；

（5）国务院批准免税的其他情形。

2.减征税额项目

（1）纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准 30%的，减按 75%征收环境保护税；

（2）纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准 50%的，减按 50%征收环境保护税。

【高频考点】环境保护税的计税依据★★★

税目	计税依据	具体要求
1.大气污染物	污染物排放量折合的污染当量数	每一排放口应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征税
2.水污染物		每一排放口的应税水污染物排序 第一类水污染物:按照前五项征税; 其他类水污染物:按照前三项征税
3.固定废物	固定废物的排放量	排放量=当期应税固体废物的产生量-当期应税固体废物贮存量-处置量-综合利用量
4.噪声	超标的分贝数	

【应税污染物排放量及超标分贝数怎样确定呢？】

1.一般情况：应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量与噪声的分贝数。

（1）按纳税人安装使用自动监测设备监测数据计算

（2）按监测机构出具监测数据计算

（3）按照国务院生态环境主管部门规定的排污系数、物料衡算方法计算

（4）按照省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门规定的抽样测算的方法核定计算

2.特殊情况：按应税大气污染物、水污染物、固体废物的产生量作为排放量

应税大气污染物、水污染物	未依法安装使用污染物自动监测设备或者未将污染物自动监测设备与环境保护主管部门的监控设备联网
	损毁或者擅自移动、改变污染物自动监测设备
	篡改、伪造污染物监测数据
	通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者稀释排放以及不正常运行防治污染设施等方式违法排放应税污染物
	进项虚假纳税申报
固体废物	非法倾倒应税固体废物
	进行虚假纳税申报

【高频考点】环境保护税应纳税额计算★★★

（一）应税大气污染物

（二）水污染物

（三）固体废物

（四）噪声

（一）应税大气污染物：污染物排放量折合的污染当量数

1.**污染当量数=污染物的排放量÷该污染物的污染当量值**

2.每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对**前三项**污染物征收环境保护税。

3.应税大气污染物的应纳税额=污染当量数×具体适用税额

（二）水污染物

1.查水污染物污染当量值表将排放量换算为污染当量数

污染当量数=该污染物的排放量÷该污染物的污染当量值

2.按照污染当量数从大到小排序，**一类水污染物选前五项，其他类选前三项**作为计税对象；

应税水污染物的应纳税额=污染当量数×适用税额

3.汇总得到总应纳环保税

（三）固体废物

应纳税额=固体废物排放量×适用税额

=（当期固体废物的**产生量**-当期固体废物的**综合利用量**-当期固体废物的贮存量-当期固体废物的**处置量**）×适用税额

【提示】固体废物排放量均按吨计算。

合利用的尾矿 300 吨（符合国家和地方环境保护标准），在符合国家和地方环境保护标准的设施贮存 200 吨，适用税额为 15 元/吨。计算该企业 2021 年 7 月尾矿应缴纳环境保护税。

应税固体废物的应纳税额=固体废物排放量×适用税额=（2000-300-200）×15=22,500（元）。

（四）应税噪声

【提示】目前我国只对工业噪声征收环保税，按不同超标分贝按月适用不同税额。

应纳税额=超过国家规定标准的分贝数所对应的具体适用税额

【高频考点】环境保护税的征收管理★★

纳税义务发生实际	内税人排放应税污染物的当日
纳税地点	应税污染物排放地: 应税大气污染物、水污染物:排放口所在地； 立税固体废物、应税噪声:固体废物、噪声产生地
纳税期限	按月计算、按季申报缴纳，不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳 按季申报:自季度终了之日起 15 日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款 按次申报:自纳税义务发生之日起 15 日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款
征管方式	企业申报、税务征收、环保协同、信息共享

第九章　烟叶税

【高频考点】烟叶税的相关规定★★

1.纳税人：在我国境内收购烟叶的单位**【不包括个人】**

【注意】烟叶的生产销售方**不是**烟叶税纳税人

2.晾晒烟叶、烤烟叶**【不包括生烟叶、熟烟叶】**

3.计税依据：收购烟叶实际支付的价款总额，包括纳税人支付给烟叶生产销售单位和个人的烟叶收购价款和价外补贴，其中，价外补贴统一按烟叶收购价款的 10%计算。

实际支付的价款总额=收购价款×（1+10%）

4.税率：20%【记住】

5.烟叶税应纳税额=实际支付的价款总额×税率（20%）=收购价款×（1+10%）×20%

6.纳税义务发生时间：纳税人**收购**烟叶的**当日**。

7.纳税地点：向烟叶**收购地**的主管税务机关申报缴纳。

8.纳税期限：按月计征，纳税义务**发生月终了之日起 15 日内**申报并缴纳税款。**【次月 15 日前】**

第十章　关税

【知识点】关税概念和分类★

关税是由海关根据国家制定的有关法律，以进出关境的货物和物品为征税对象而征收的一种税收。

分类	关税
按征税对象分	进口关税（正税和附加税，附加税如：反倾销税、反补贴税、报复关税、紧急进口税等）、出口关税
按征税标准分	从量税、从价税。此外各国常用的征税标准还有复合税、选择税、滑准税
按征税性质分	普通关税、优惠关税、差别关税（分为加重关税、反补贴关税、反倾销关税、报复关税）

【高频考点】纳税义务人★★

进口货物的收货人，出口货物的发货人，进出境物品的所有人（包括推定为所有人的人，如携带人、收件人、寄件人等）。

【高频考点】征税对象★★

关税的是海关依法对进出关境货物、物品征收的一种税。

【注意】1.货物：是指贸易性商品；物品：是非贸易性商品，包括入境旅客随身携带的行李和物品、个人邮递物品、各种运输工具上的服务人员携带进口的自用物品、馈赠物品以及其他方式进境的个人物品。

2.因品质或者规格原因，出口货物自出口之日起1年内原状复运进境的，不征收进口关税。

3.因品质或者规格原因，进口货物自进口之日起1年内原状复运出境的，不征收出口关税。

4.因残损、短少、品质不良或者规格不符合原因，由进出口货物的发货人、承运人或者保险公司免费补偿或者更换的相同货物，进出口时不征收关税。

5.被免费更换的原进口货物不退运出境或者原出口货物不退运进境的，海关应当对元进出口货物重新按规定征收关税。

【高频考点】进口关税税率★

进口税则设有**最惠国税率、协定税率、特惠税率、普通税率**、关税配额税率等税率，对进口货物在一定期限内可以实行暂定税率。进口税率是根据货物的不同原产地而确定的。

1.**最惠国税率：**适用原产于与我国共同适用最惠国待遇条款的**WTO成员国或地区**的进口货物，或原产于与我国签订有相互给予**最惠国待遇条款**的双边贸易协定的国家或地区进口的货物，以及原产于**我国境内**的进口货物。

2.协定税率：适用原产于与我国签订的含有关税优惠条款的区域性贸易协定的国家或者地区的进口货物。

3.**特惠税率：**适用原产于与我国签订含有特殊关税优惠条款的贸易协定的国家或地区的进口货物。

【提示】以上三种优惠税率的国家或地区的名单由国务院关税税则委员会决定。

4.**普通税率：**适用于原产于特定国家或地区以外的其他国家或地区的进口货物，以及原产地不明的进口货物。

5.**关税配额税率：**是指对实行关税配额管理的进口货物，关税配额内的，适用关税配额税率；关税配额外的，按不同情况分别适用于最惠国税率、协定税率、特惠税率或普通税率。

6.**暂定税率：**是在海关进出口税则规定的进口优惠税率的基础上，对进口的某些重要的工农业生产原材料和机电产品关键部件（但只限于从与中国订有关税互惠协议的国家和地区进口的货物）和出口的特定货物实施的更为优惠的关税税率。

【高频考点】进境物品的进口税及税率★

1.进境物品的关税以及进口环节海关代征税合并为进口税。

2.海关总署规定数额以内的个人自用进境物品，免征进口税。超过海关总署规定数额但 仍在合理数量以内的个人自用进境物品，由进境物品的纳税义务人在进境物品放行前按照 规定缴纳进口税。

中华人民共和国进境物品进口税税率表	
物品名称	税率%
书报、刊物；计算机、视频摄录一体机；视频、饮料；金银；家具；玩具；游戏品和药品等	13%
运动用品、钓鱼用品；纺织品及其制成品；电视摄像机及其电器用具；自行车等	20%
烟、酒；贵重首饰及珠宝玉石；高尔夫球及球具；高档手表；化妆品	50%

【注意】对国家规定减按照 3%征收进口环节增值税的进口药品按照货物税率征税。

【高频考点】出口关税税率★

根据《国务院关税税则委员会关于 2024 年关税调整方案的公告》(税委会公告 2023 年 第 10 号),自 2024 年 1 月 1 日起，继续对铬铁等 107 项商品征收出口关税，对其中 68 项商品实施出口暂定税率。

【高频考点】税率的运用★★

适用情形	适用税率
1.进出口货物	应适用海关接受该货物申报进口或者出口之日实施的税率
2.进口货物到达前，经海关核准先行申报的	应适用装载该货物的运输工具申报进境之日实施的税率
3.进口转关运输货物	（1）应适用指运地海关接受该货物申报进口之日实施的税率 （2）货物运抵指运地前，经海关核准先行申报的，应适用装载此货物的运输工具抵达指运地之日实施的税率
4.出口转关运输货物	应适用启运地海关接受该货物申报出口之日实施的税率
5.经海关批准，实行集中申报的进出口货物	应适用每次货物进出口时海关接受该货物申报之日实施的税率征税
6.因超过规定期限未申报而由海关依法变卖的货物	其税款计征应适用装载该货物的运输工具申报进境之日实施的税率
7.因纳税人违反规定需要追征税款的进出口货物	应适用违反规定的行为发生之日实施的税率；行为发生之日不能确定的，适用海关发现该行为之日实施的税率
8.有下列行为之一需要缴纳税款的： （1）保税货物经批准不复运出境的； （2）减免税货物经批准转让或移作他用的； （3）暂时进境货物经批准不复运出境，以及暂时出境货物经批准不复运进境的；	适用海关接受申报办理纳税手续之日实施的税率

（4）租赁进口货物，分期缴纳税款的	

【高频考点】税收优惠★★

1.法定减免税

（1）关税税额在人民币 50 元以下的一票货物。

（2）无商业价值的广告品和货样。

（3）外国政府、国际组织无偿赠送的物资。

（4）进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品。

（5）在海关放行前损失的货物。

（6）规定数额以内的物品。

2.特定减免税

涉及：科教用品、残疾人专用品、慈善捐赠物资、重大技术装备、集成电路产业和软件产业、科普用品、国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备。

【提示 1】集成电路产业和软件产业中，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，以及集成电路生产企业和先进封装测试企业进口自用设备，及按照合同随设备进口的技术（含软件）及配套件、备件等。

【提示 2】自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，对国家综合性消防救援队伍进口国内不能生产或性能不能满足需求的消防救援装备，免征关税和进口环节增值税、消费税。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 23 日前，国家综合性消防救援队伍已进口的装备所缴纳的进口税款，符合本政策规定的，依申请准予退还。

3.暂时免税

（1）展览会、交易会、会议及类似活动中展示或者使用的货物。

（2）文化、体育交流活动中使用的表演、比赛用品。

（3）进行新闻报道或者摄制电影、电视节目使用的仪器、设备及用品。

（4）开展科研、教学、医疗活动使用的仪器、设备及用品。

（5）在上述第 1 项至第 4 项所列活动中使用的交通工具及特种车辆。

（6）货样。

（7）供安装、调试、检测设备时使用的仪器、工具。

（8）盛装货物的容器。

（9）其他用于非商业目的的货物。

4.临时减免税

临时减免税是指以上法定和特定减免税以外的其他减免税，即由国务院根据《海关法》对某个单位、某类商品、某个项目或某批进出口货物的特殊情况，给予特别照顾，一案一批，专文下达的减免税。

5.减免税管理基本规定

（1）减免税办理减免税申请人应当向其主管海关申请办理减免税审核确认、减免税货物税款担保、减免税货物后续管理等相关业务。

（2）进口减免税货物监管除海关总署另有规定外，在海关监管年限内，减免税申请人应当按照海关规定保管、使用进口减免税货物，并依法接受海关监管。进口减免税货物的监管年限为:船舶、飞机:8 年；机动车辆 6

年；其他货物:3 年。监管年限自货物进口放行之日起计算。

（3）监管解除管理减免税货物海关监管年限届满的，自动解除监管。对海关监管年限内的减免税货物，减免税申请人要求提前解除监管的,应当向主管海关提出申请，并办理补缴税款手续。

（4）减免税货物办理抵押、转让、移作他用或其他处置管理

1.在海关监管年限内，减免税申请人要求以减免税货物向银行或者非银行金融机构办理 贷款抵押的，应当向主管海关提出申请，随附相关材料，并以海关依法认可的财产、权利提 供税款担保。

2.在海关监管年限内，减免税申请人需要将减免税货物转让给进口同一货物享受同等减 免税优惠待遇的其他单位的，应当按照规定办理减免税货物结转手续。

3.在海关监管年限内，减免税申请人需要将减免税货物转让给不享受进口税收优惠政策 或者进口同一货物不享受同等减免税优惠待遇的其他单位的，应当事先向主管海关申请办 理减免税货物补缴税款手续。进口时免予提交许可证件的减免税货物，按照国家有关规定 需要补办许可证件的，减免税申请人在办理补缴税款手续时还应当补交有关许可证件。有 关减免税货物自办结手续之日起，解除海关监管。

【高频考点】关税完税价格★★★

1.进口货物的完税价格

进口货物的完税价格包括货物的货价、货物运抵我国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。

即：进口货物完税价格＝货价＋采购费用（包括货物运抵我国关境内输入地点起卸前的运输、保险及其他相关费用）

（1）成交价格估价方法

进口货物的成交价格，是指卖方向我国境内销售该货物时，买方为进口该货物向卖方实付、应付的，并且按照规定调整后的价款总额，包括直接支付的价款和间接支付的价款。

【注意】进口货物完税价格中运输及相关费用、保险费计算

①一般方式下运费、保费

运费：按照由买方实际支付或应当支付的费用计算，如果进口货物的运输无法确定的，海关应当按照该货物进口同期的正常运输成本审查确定或者运用货价×运费率计算；

保费：按照实际支付的费用计算。如果进口货物的保险费无法确定或未实际发生，应估算，海关应当按照“货价加运费”的 3‰计算保险费，即保费＝（货价＋运费）×3‰。

②运输工具作为进口货物，利用自身动力进境的，海关在审查确定完税价格时，不再另行计入运输及相关费用；

③邮运进口货物，以邮费作为运输及相关费用、保险费。

应计入完税价格的调整项目	①由买方负担的除购货佣金以外的佣金和经纪费； 【注意】购货佣金（买方为购买进口货物向自己的采购代理人支付的劳务费）不计入完税价格。 ②由买方负担的与该货物视为一体的容器费用； ③由买方负担的包装材料和包装劳务费用； ④与该货物的生产和向我国境内销售有关的，由买方以免费或者以低于成本的方式提供，并且可以按适当比例分摊的料件、工具、模具、消耗材料及类似货物的价款，以及在境外开发、设计等相关服务

（6项）	的费用； ⑤与该货物有关并作为卖方向我国销售该货物的一项条件，应当由买方向卖方或有关方直接或间接支付的特许权使用费。 但是符合下列情形之一的除外：特许权使用费与该货物无关；特许权使用费的支付不构成该货物向中华人民共和国境内销售条件。 ⑥卖方直接或间接从买方对该货物进口后转售、处置或使用所得中获得的收益。
不计入完税价格的调整项目（3项）	①厂房、机械或设备等货物进口后的建设、安装、装配、维修或者技术服务的费用； ②进口货物运抵境内输入地点起卸后发生的运输及相关费用、保险费； ③进口关税、进口环节海关代征税及其他国内税；

（2）进口货物完税价格确定的其他方法

如果进口货物的价格不符合成交价格条件或成交价格不能确定的，海关依次以下列方法确定的价格为基础估定完税价格：

1）相同货物成交价格估价方法；

2）类似货物成交价格估价方法；

3）倒扣价格估价方法；

4）计算价格估价方法；

5）合理方法。

【注意】使用合理估价方法不得使用以下价格：

1）境内生产的货物在境内的销售价格；

2）可供选择的价格中较高的价格；

3）货物在出口地市场的销售价格；

4）以计算价格估价方法中所含价值或费用之外的价值或费用计算的相同或者类似货物的价格；

5）出口到第三国或者地区的货物的销售价格；

6）最低限价或者武断、虚构的价格。

（3）特殊进口货物的完税价格

适用情形	完税价格确定
运往境外修理的货物	运往境外修理的机器器具、运输工具或者其他货物，出境时以向海关报明，并在海关规定期限内复运进境的，应当以境外修理费和物料费为基础审查确定完税价格
运往境外加工的货物	运往境外加工的货物，出境时以向海关报明，并在海关规定期限内复运进境的，应当以境外加工费、料件费、复运进境的运输及相关费用、保险费为基础审查确定完税价格

暂时进境的货物	经海关批准暂时进境的货物，应当按照一般进口货物完税价格确定的有关规定，审查确定完税价格。经海关批准留购的暂时进境货物，以海关审查确定的留购价格作为完税价格
租赁方式进口的货物	（1）租赁方式进口的货物中，以租金方式对外支付的租赁货物，在租赁期间以海关审定的租金作为完税价格，利息应当予以计入 （2）留购的租赁货物，以海关审定的留购价格作为完税价格 （3）纳税义务人申请一次性缴纳税款的，可以选择按照“进口货物完税价格确定的其他方法”的相关内容确定完税价格，或者按照海关审查确定的租金总额作为完税价格
予以补税的减免税货物	（1）减免税货物因转让、提前解除监管以及减免税申请人发生主体变更、依法终止情形或他原因需要补征税款的：补税的完税价格＝海关审定的该货物原进口时的价格×[1－减免税货物已进口时间÷（监管年限×12）] 【注意】补税时实际已进口的时间按月计算，不足 1 个月但是超过 15 日的，按 1 个月计算；不超过 15 日的，不予计算。 （2）减免税申请人将减免税货物移作他用，需要补缴税款的：补税的完税价格= 减免税货物原进口时的完税价格×需要补缴税款的时间÷（监管年限×365） 【注意】公式中,需要补缴税款的时间为减免税货物移作他用的实际时间，按日计算，每日实际使用不满 8 小时或者超过 8 小时的均按 1 日计算。
不存在成交价格的进口货物	易货贸易、寄售、捐赠、赠送等不存在成交价格的进口货物，海关与纳税义务人进行价格磋商后，依次以下列方法审查确定该货物的完税价格： ①相同货物； ②类似货物； ③倒扣价格； ④计算价格； ⑤合理方法。
进口软件介质	以介质本身的价值或者成本为基础审查确定完税价格

（4）公式定价进口货物完税价格确定

公式定价，是指在向中华人民共和国境内销售货物所签订的合同中，买卖双方未以具体明确的数值约定货物价格，而是以约定的定价公式确定货物结算价格的定价方式。结算价格是指买方为购买该货物实付、应付的价款总额。

对同时符合下列条件的进口货物，以合同约定定价公式所确定的结算价格为基础确定完税价格：

1）在货物运抵中华人民共和国境内前或保税货物内销前，买卖双方已书面约定定价公式；

2）结算价格取决于买卖双方均无法控制的客观条件和因素；

3）自货物申报进口之日起 6 个月内，能够根据合同约定的定价公式确定结算价格；

4）结算价格符合《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》中成交价格的有关规定。

公式定价货物进口时结算价格不能确定，以暂定价格申报的，纳税义务人应当向海关办理税款担保。

2.出口货物的完税价格

（1）以成交价格为基础的完税价格

础审查确定,并应包括货物运至我国境内输出地点装

载前的运输及其相关费用、保险费。

出口货物的完税价格不包括:

①出口关税税额;

②货物价款中单独列明的货物运至我国境内输出地点装载后的运输及其相关费用、保险费;

(2)出口货物海关估定方法

如果出口货物的成交价格不能确定的,海关经了解有关情况,并于纳税义务人进行价格磋商后,依次以下列价格审查确定该货物的完税价格:

1)同时或者大约同时向同一国家或者地区出口的相同货物的成交价格;

2)同时或者大约同时向同一国家或者地区出口的类似货物的成交价格;

3)根据境内生产相同或者类似货物的成本、利润和一般费用(包括直接费用和间接费用)、境内发生的运输及其相关费用、保险费计算所得的价格;

4)按照其他合理方法估定的价格。

【高频考点】应纳税额的计算★★

【例题-计算题】某公司从日本进口铁盘条10万吨,其成交价格为CIF上海新港125000美元。已知铁盘条进口关税税率为15%,海关填发税款缴款书当日的美元中间价为100美元=670.86元人民币。请计算应征关税税额。

【答案】第一步:审核申报价格,符合成交价格条件。

关税完税价格=125000÷100×670.86=838575(元人民币)

第二步:应纳关税税额=838575×15%=125786.25(元人民币)

【例题-计算题】我国从国外进口一批中厚钢板共计200000千克,成交价格为FOB伦敦2.5英镑/千克。已知单位运费为0.5英镑,保险费率为0.25%,中厚板进口关税税率为10%,海关填发税款缴款书当日的英镑中间价为100英镑=879.08元人民币。请计算应征关税税额。

【答案】

第一步:关税完税价格=(FOB价+运费)×(1+保险费率)

=(2.5+0.5)×200000×(1+0.25%)÷100×879.08=5287666.2(元人民币)

第二步:应纳关税税额=5287666.2×10%=528766.62(元人民币)。

【例题-计算题】某公司进口美国产某品牌啤酒600箱,每箱24瓶,每瓶容积500毫升,价格为CIF 3000美元。已知征税日美元与人民币的外汇中间价为100美元=670.86元人民币,适用优惠税率为3元人民币/升。请计算应纳关税税额。

【答案】应纳关税税额=600×24×500÷1000×3=21600(元人民币)。

【例题-计算题】某公司进口2台日本产电视摄像机,价格为CIF 13000美元。已知征税日美元与人民币的外汇中间价为100美元=670.86元人民币,适用优惠税率为:每台完税价格高于5000美元的,从量税为每台13280元人民币,再征从价税,税率为3%。请计算应纳关税税额。

【答案】应纳关税税额=2×13280+13000÷100×670.86×3%=29176.35(元人民币)

【高频考点】征收管理★★

征收管理项目	内容
关税缴纳	1.申报时间：进口货物自运输工具申报进境之日起14日内；出口货物在运抵海关监管区后装货的24小时以前； 2.纳税期限：关税的纳税义务人或其代理人，应在海关填发税款缴纳证的之日起15日内向指定银行缴纳； 3.不能按期缴纳税款，经海关总署批准，可延期缴纳，但最长不得超过6个月。
关税滞纳金、保全及强制措施	两种形式： 1.征收关税滞纳金 关税滞纳金金额＝滞纳关税税额×滞纳金征收比率（万分之五）×滞纳天数； 【注意】关税滞纳金起征点为50元。 2.保全措施 （1）书面通知纳税义务人开户银行或者其他金融机构暂停支付纳税义务人相当于应纳税款的存款； （2）扣留纳税义务人价值相当于应纳税款的货物或者其他财产。
关税滞纳金、保全及强制措施	3.强制措施纳税义务人、担保人自缴纳税款期限届满之日起超过3个月仍未缴纳税款的，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，海关可以采取下列强制措施： （1）书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款； （2）将应税货物依法变卖，以变卖所得抵缴税款； （3）扣留并依法变卖其价值相当于应纳税款的货物或者其他财产，以变卖所得抵缴税款。
关税退还	1.有下列情形之一的，纳税义务人自缴纳税款之日起1年内，可以申请退还关税，并应当 以书面形式向海关说明理由，提供原缴款凭证及相关资料： （1）已征进口关税的货物，因品质或规格原因，原状退货复运出境； （2）已征出口关税的货物，因品质或规格原因，原状退货复运进境，并已缴纳因出口退还的国内税收； （3）已征出口关税的货物，因故未装运出口，申报退关。 2.多征税款退还 （1）如果海关发现实际征收税款多于应征税款，应当立即通知纳税义务人办理退还手续。 （2）纳税义务人发现多缴税款的，自缴纳税款之日起1年内可以以书面形式要求海关退还多缴的税款并加算银行同期活期存款利息；海关应当自受理退税申请之日起30日内查实并通知纳税义务人办理退还手续。 （3）纳税义务人应当自收到通知之日起3个月内办理有关退税手续。
关税补征和追征	1.关税补征，是因非纳税人违反海关规定造成的少征或漏征关税，关税补征期为缴纳税款或货物放行之日起1年内； 2.关税追征，是因纳税人违反海关规定造成少征或漏征关税，关税追征期为进出口货物完税之日或货物放行之日起3年内，并加收万分之五的滞纳金。

海关行政复议	1.公民、法人或者其他组织认为海关行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。 2.对海关行政行为不服的，向作出该行政行为的海关的上一级海关提出行政复议申请。对海关总署作出的行政行为不服的，向海关总署提出行政复议申请。 3.有下列情形之一的，申请人应当先向海关申请行政复议，对海关行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼： ①对海关当场作出的行政处罚决定不服；②认为海 关未履行法定职责；③申请政府信息公开，海关不予公开；④同海关发生纳税争议；⑤法律、行政法规规定应当先向海关申请行政复议的其他情形。 4.海关行政复议机关应当自收到行政复议申请之日起5日内进行审查。 5.适用普通程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定；适用简易程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定。 6.申请人不服海关行政复议决定或者海关行政复议机关受理后超过行政复议期限不作答复的，申请人可以自收到决定书之日起或者行政复议期限届满之日起15日内，依法向人民法院提起行政诉讼。

第十一章　非税收入

【高频考点】非税收入的分类★★★

分类标准	内容	
按照政府对非税收入的管理分类	1.行政事业性收费	包括行政收费(如商品注册费、证件费、药品审批费)和司法收费(如诉讼费),事业性收费包括考试类收费、培训类收费等
	2.政府性基金	可以分为基金(如可再生能源发展基金、国家重大水利工程建设基金)、资金(如国家电影事业发展专项资金等)、附加(如教育费附加)和专项收费(如客运站场建设费等)四种。政府性基金全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理
	3.罚没收入	是指执法机关依据法律、法规和规章，对公民、法人和非法人组织实施处罚取得的罚款、没收款、没收非法财物的变价收入
	4.国有资源（资产）有偿使用收入	包括国有资源有偿使用收入和国有资产有偿使用收入

	5.国有资本收益	具体包括：①应交利润，即国有独资企业按规定应当上交国家的利润；②国有股股利、股息，即国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入；③国有产权转让收入，即转让国有产权、股权(股份)获得的收入；④企业清算收入，即国有独资企业清算收入(扣除清算费用) 国有控股、参股企业国有股权(股份)分享的公司清算收入(扣除清算费用);⑤其他国有资本收益
	6.彩票公益金收入	按照政府性基金管理办法纳入预算，实行“收支两条线”管理，结余结转下年继续使用，不得用于平衡财政一般预算
	7.特许经营收入	是指国家依法特许企业、组织或个人垄断经营某种产品或服务而获得的收入
	8.中央银行收入	指中央银行在履行中央银行职能、开展业务经营过程中发生的全部收入包括利息收入、业务收入、其他收入
	9.以政府名义接受的捐赠收入	不包括定向 捐赠货币收入、实物捐赠收入以及以不实行公务员管理的事业单位、不代行政府职能的社会团体、企业、个人或者其他民间组织名义接受的捐赠收入
	10.主管部门集中收入	这部分收入必须经同级财政部门批准
	11.政府收入的利息收入	指税收和非税收入产生的利息收入。政府收入的利息收入按照中国人民银行规定计息，统一纳入非税收入管理范围
	12.其他非税收入	是指除上述 11 项之外的其他非税收入。其他非税收入不包括社会保险费、住房公积金(指计入缴存个人账户部分)
按照预算管理分类	1.一般公共预算中的非税收入	主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入和其他收入。其中，专项收入包括教育费附加收入、铀产品出售收入、三峡库区移民专项收入、场外核应急准备收入、地方教育附加收入、文化事业建设费收入、残疾人就业保障金收入、教育资金收入、农田水利建设资金收入、森林植被恢复费、水利建设专项收入、油价调控风险准

		备金收入和其他专项收入
	2.政府性基金预算中的非税收入	包括政府性基金收入和专项债务对应项目专项收入，如农网还贷资金收入、铁路建设基金收入、国家重大水利工程建设基金收入等
	3.国有资本经营预算中的非税收入	仅包括国有资本经营收入一项，主要是利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他国有资本经营预算收入
按照征收依据分类	1.依据政治权力征收的非税收入	政府行使政治权力取得的非税收入有：政府性基金、罚没收入、对政府颁发的证照按照成本收取的工本费等
	2.依据财产权利征收的非税收入	国有财产包括国有资产和国有资源，政府利用国有财产取得的非税收入主要是国有资源(资产)有偿使用收入
	3.依据政府信誉取得的非税收入	政府信誉是一个国家的无形资产，本质上也具有国有资源的属性。利用政府信誉取得的最常见的非税收入为政府发行的彩票收入和接受捐赠收入
	4.依据提供的公共服务或公共产品取得的非税收入	政府提供的公共服务可分为两类：一类是由政府直接生产并向社会和公众提供，另一类是由政府向私人部门或“第三方机构”购买后向社会和公众提供

【高频考点】教育费附加和地方教育附加★★★

概述	教育费附加和地方教育附加以各单位和个人实际缴纳的增值税、消费税的税额为计征依据，分别与增值税、消费税同时缴纳。
缴费人	凡缴纳增值税、消费税的单位和个人，为教育费附加和地方教育附加的缴费人
附加率	教育费附加的附加率为3% 地方教育附加的附加率为2%
计费方法	1.教育费附加和地方教育附加的计费依据与城市维护建设税的计税依据保持一致，以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计费依据，分别与增值税、消费税同时缴纳。 2.对海关代征的进口商品增值税、消费税，不征收教育费附加和地方教育附加。经税务部门正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加、地方教育附加的计征范围，按规定的附加率征收教育费附加、地方教育附加。 3.公式：应纳教育附加（地方教育附加）=（实际缴纳的增值税税额+实际缴纳的消费税税额）×附加率
优惠政策	1.对由于减免增值税、消费税而发生退税的，可同时退还已征收的教育费附加。但对出口产品退还增值税、消费税的，不退还已征收的教育费附加。 2.对国家重大水利工程建设基金免征教育费附加。

	3.自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和 个体工商户减半征收教育费附加、地方教育附加。 4.自 2016 年 2 月 1 日起，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元(按季度纳税 的季度销售额或营业额不超过 30 万元)的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。 5.退役士兵创业就业、重点群体创业就业的教育费附加和地方教育附加优惠政策，见第二章第五节“六、扣减增值税规定”的相关内容。
征收管理	缴费时间、缴费地点、缴费期限比照增值税、消费税的相应规定，教育费附加和地方教育附加分别与增值税、消费税同时缴纳

【高频考点】残疾人就业保障金★★★

概述	指为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳，主要用于支持残疾人就业和 保障残疾人生活的资金	
缴费人	未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下 简称用人单位)是残保金的缴费人	
征收范围	用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%。具体比例由 各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区的实际情况规定	
	用人单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，应 当缴纳残保金	
计费方法	残保金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资	
优惠政策	小微企业减免	自工商登记(现为市场主体登记)注册之日起 3 年内，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数 20 人以下(含 20 人)的小微企业，免征残保金
		自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在职职工人数在 30 人(含)以下的企业，暂免征收残保金
	分档征收	自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对残保金实行分档减缴政策。其中：用人单位安排残疾人就业比例达到 1%(含)以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的 50%缴纳残保金；用人单位安排残疾人就业比例在 1%以下的，按规定应缴费额的 90%缴纳残保金。
	困难减免	用人单位遇不可抗力自然灾害或其他突发事件遭受重大直接经济损失，可以申请减免或者缓缴残保金。具体办法由各省、自治区、直辖市财政部门规定
		用人单位申请减免残保金的最高限额不得超过 1 年的残保金应缴额，申请缓缴残保金的最长期限不得超过 6 个月
征收管理	残保金按年计算，缴纳时间各省、自治区、直辖市规定各不相同	

【高频考点】可再生能源发展基金★★★

概述	为了促进可再生能源的开发利用，根据《中华人民共和国可再生能源法》的有关规定设立的

	包括国家财政公共预算安排的专项资金(以下简称可再生能源发展专项资金)和依法向电力用户征收的可再生能源电价附加收入等政府性基金
缴费人	可再生能源电价附加的缴费人是除西藏自治区以外的全国范围内的电力用户
征收范围	可再生能源电价附加在除西藏自治区以外的全国范围内，对各省、自治区、直辖市扣除 农业生产用电(含农业排灌用电)后的销售电量征收 各省、自治区、直辖市纳入可再生能源电价附加征收范围的销售电量包括 1.省级电网企业(含各级子公司)销售给电力用户的电量； 2.省级电网企业扣除合理线损后的趸售电量(即实际销售给转供单位的电量，不含趸 售给各级子公司的电量)； 3.省级电网企业对境外销售电量； 4.企业自备电厂自发自用电量； 5.地方独立电网(含地方供电企业，下同)销售电量(不含省级电网企业销售给地方独 立电网的电量)； 6.大用户与发电企业直接交易的电量。 省(自治区、直辖市)际间交易电量，计入受电省份的销售电量征收可再生能源电价附加。
计费方法	1.可再生能源电价附加征收标准 (1)居民生活用电征收标准为 8 厘/千瓦时； (2)居民生活和农业生产以外全部销售电量的征收标准为 1.9 分/千瓦时(不含新疆维吾尔自治区、西藏自治区)； (3)新疆维吾尔自治区征收标准为 1.5 分/千瓦时； (4)西藏自治区不予征收。 2.可再生能源电价附加应缴费额的计算 计算公式为： 应缴可再生能源电价附加=销售电量×征收标准
优惠政策	对分布式光伏发电自发自用电量免收可再生能源电价附加
征收管理	可再生能源电价附加按月申报，次年 3 月底前省级电网企业和地方独立电网企业根据全年实际销售电量进行汇算清缴

【高频考点】国有土地使用权出让收入★★★

概述	指政府以出让、划拨等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。
缴费人	国有土地使用权出让收入的缴费人，为依法取得国有土地使用权的受让人，承租国有土地使用权的承租人，转让已购公有住房、房改房和经济适用住房的房产所有人，包括企业、组织、社会团体和个人
征收范围	国有土地使用权出让收入的征收范围包括：以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款(不含代收代缴的税费),转让划拨国有土地使用权或依法利用原划拨土

	地进行经营性建设应当补缴的土地价款，处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款，转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款，改变出让国有土地使用权土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款，以及其他和国有土地使 用权出让或变更有关的收入等
	国有土地使用权出让收入还包括：国土资源管理部门依法出租国有土地向承租者收取的土地租金收入；出租划拨土地上的房屋应当上缴的土地收益；土地使用者以划拨方式取得国有土地使用权，依法向市、县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用(不含征地管理费),一并纳入土地出让收入管理
	按照规定依法向国有土地使用权受让人收取的定金、保证金和预付款，在国有土地使用权出让合同生效后可以抵作土地价款。划拨土地的预付款也按照上述要求管理
计费方法	1.以招标、拍卖、挂牌方式出让国有土地使用权的，市、县人民政府自然资源部门应当根据土地估价结果和政府产业政策综合确定标底或者底价。标底或者底价不得低于国家规定的最低价标准。招标、拍卖、挂牌活动结束后，市、县人民政府自然资源部门根据中标 结果、成交结果确定国有土地使用权出让收入
	2.以协议方式出让国有土地使用权的，最低价不得低于新增建设用地的土地有偿使用 费、征地(拆迁)补偿费用以及按照国家规定应当缴纳的有关税费之和；有基准地价的地区，协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的 70%。市、县人民政府自然资源部门与意向用地者就土地出让价格等进行充分协商后，协商一致且议定的出让价格不低于出让底价的，达成出让协议，并确定国有土地使用权出让收入
	3.已购公有住房和经济适用住房上市出售补缴国有土地使用权出让收入的，计算公式为： 补缴金额（元）=标定地价（元/平方米）×缴纳比例（≥10%）×上市房屋分摊土地面积（平方米）×年期修正系数
优惠政策	暂无相关优惠政策。有关文件明确规定，任何地区、部门和单位都不得以“招商引资”“旧城改造”“国有企业改制”等各种名义减免国有土地使用权出让收入，实行“零地价”,甚至“负地价”,或者以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免国有土地使用权出让收入
征收管理	自然资源部门向税务部门推送合同、缴费人、缴费金额等费源信息，缴费人通过《非税收入通用申报表》向税务部门申报缴纳国有土地使用权出让收入

【高频考点】矿产资源专项收入★★★

概述	是指国家基于自然资源所有权对在中华人民共和国领域及管辖海域勘查、开采矿产资源的探矿权人或采矿权人收取的各项收入。矿产资源包括能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产。矿产资源专项收入包括矿业权占用费和矿业权出让收益。	
	2017 年，我国将探矿权使用费和采矿权使用费整合为矿业权占用费。	
	矿业权出让收益包括探矿权出让收益和采矿权出让收益	
矿业权占用费	缴费人	矿业权占用费的缴费人，是指申请并获得在中华人民共和国领域及管辖海域的矿产资源探矿权和采矿权的矿业权人

	征收范围	矿业权占用费的征收范围，是指在中华人民共和国领域及管辖海域勘查、开采的矿产 资源
	计费方法	根据矿产品价格变动情况和经济发展需要实行动态调整的矿业权占用费
	征收管理	矿业权人在办理勘查、采矿登记或年检时，缴纳矿业权占用费
矿业权出让收益	缴费人	矿业权出让收益的缴费人，是指在中华人民共和国领域及管辖海域勘查、开采矿产资源的矿业权人
	征收范围	是指在中华人民共和国领域及管辖海域勘查、开采的矿产资源
	征收方式	（1）按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益的具体规定： ①适用范围：《矿种目录》内的矿种有 144 个，占法定 173 个矿种的 83.2% ②按竞争方式出让探矿权、采矿权的，在出让时征收竞争确定的成交价；按协议方式出让探矿权、采矿权的，成交价按起始价确定，在出让时征收。 ③矿业权出让收益=探矿权(采矿权)成交价+逐年征收的采矿权出让收益 逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率
		（2）按出让金额形式征收矿业权出让收益的具体规定： ①适用范围：除《矿种目录》所列矿种外，其余矿种按出让金额形式征收矿业权出让收益 ②按竞争方式出让探矿权、采矿权的，矿业权出让收益按竞争结果确定。按协议方式出让探矿权、采矿权的，矿业权出让收益按照评估值、矿业权出让收益市场基准价测算值就高确定。 ③探矿权转为采矿权的，继续缴纳原探矿权出让收益，并在采矿权出让合同中约定剩 余探矿权出让收益的缴纳时间和期限，不再另行缴纳采矿权出让收益。探矿权未转为采矿权的，剩余探矿权出让收益不再缴纳。 ④分期缴纳。按出让金额形式征收的矿业权出让收益，可按照以下原则分期缴纳： a.出让探矿权的，探矿权出让收益首次征收比例不得低于探矿权出让收益的 10%且不高于 20%,探矿权人自愿一次性缴清的除外；剩余部分转采后在采矿许可证有效期内按年度分期缴清。其中，矿山生产规模为中型及以上的，均摊征收年限不少于采矿许可证有效期的一半。 b.出让采矿权的，采矿权出让收益首次征收比例不得低于采矿权出让收益的 10%且不高于 20%,采矿权人自愿一次性缴清的除外；剩余部分在采矿许可证有效期内按年度分期缴清。其中，矿山生产规模为中型及以上的，均摊征收年限不少于采矿许可证有效期的一半。 具体首次征收比例和分期征收年限，由省级财政部门商自然资源主管部门按照上述原则制定。
		（3）矿业权转让时，未缴纳的矿业权出让收益及涉及的相关费用，缴纳义务由受让人承担。

	征收管理	征收地点	矿业权出让收益原则上按照矿业权属地征收。矿业权范围跨市、县级行政区域的，具体征收机关由有关省(自治区、直辖市、计划单列市)税务部门会同同级财政、自然资源主管 部门确定；跨省级行政区域，以及同时跨省级行政区域与其他我国管辖海域的，具体征收机关由国家税务总局会同财政部、自然资源部确定。
		缴纳期限	①按出让金额形式征收的矿业权出让收益，税务部门依据自然资源部门推送的合同等费 源信息开具缴款通知书，通知矿业权人及时缴款。矿业权人在收到缴款通知书之日起 30 日内，按缴款通知及时缴纳矿业权出让收益。分期缴纳矿业权出让收益的矿业权人，首期出让收益按缴款通知书缴纳，剩余部分按矿业权合同约定的时间缴纳， 按矿业权出让收益率形式征收的矿业权出让收益，成交价部分以合同约②定及时通知矿业权人缴款，矿业权人在收到缴款通知书之日起 30 日内，按缴款通知及时缴纳矿业权出让收益(成交价部分)。按矿业权出让收益率逐年缴纳的部分，由矿业权人向税务部门据实申报缴纳上一年度采矿权出让收益，缴款时间最迟不晚于次年 2 月底。